
퇴직공제사업 업무처리 매뉴얼

2026. 1.



목 차

[책갈피 기능 사용 가능]

제1편 퇴직공제사업 업무처리 개요	1
제1장 목적 및 근거	1
제2장 퇴직공제사업 주요 업무처리 절차	2
제3장 퇴직공제성립신고 민원처리	2
제2편 퇴직공제 가입	4
제1장 당연가입 대상공사 파악 및 관리	4
제2장 퇴직공제 성립신고 안내	25
제3장 퇴직공제 성립신고 처리	27
제3편 공사현장 관리	35
제1장 전자카드 사용환경 구축	35
제2장 근로일수 신고 및 공제부금 납부(축소 및 직접신고, 공제부금 정정 등)	36
제3장 사업장 관리	63
제4장 근로자 관리	72
제5장 임금대장(임금직접 지급제)	77
제6장 과태료 부과요청	79
제7장 이행등급 관리 및 전담책임제 등	82
제4편 이행실태 점검(출장지도)	83
제1장 대상공사 선정 및 사전통보	83
제2장 출장준비 및 점검사항	85
제3장 점검결과 통보 및 사후관리	91
제5편 준공공사 관리	94
제1장 준공예정 공사 관리	94
제2장 준공처리 및 공제부금(단말기 비용포함) 정산	94
제3장 임의가입 공사 탈퇴	96
제6편 기타업무	97
제1장 사업관리 시스템 회원가입(권한통합)	97
제2장 전자카드 발급	98
제3장 전자카드 단말기 지정제도	100
제4장 퇴직공제 업무대행 서비스	101
제5장 미납사업장 법적조치	102
제6장 법정관리 사업주 채권신고	103

목 차

[책갈피 기능 사용 가능]

[별지 제1호 서식] 전자카드 단말기 사용불가 확인서	104
[별지 제2호 서식] 전자카드 단말기 설치·운영비용 확인서	105
[별지 제3호] 피공제자 직접신고 사실관리 확인 관련공문 예시[사업주용]	106
[별지 제4호] 피공제자 직접 신고 확인결과 통지 관련공문 예시[피공제자용]	109
[별지 제5호] 피공제자 직접 신고 확인결과 통지 관련공문 예시[사업주용]	110
[별지 제6호] 건설근로자 퇴직공제부금 도급인 직접납부 합의서(예시)	111
[별지 제7호] 퇴직공제부금 도급인 납부의부 발생 사실 통지 관련공문 예시[도급인용]	112
[별지 제8호] 퇴직공제부금 도급인 납부의부 발생 사실 통지 관련공문 예시[사업주용]	114
[별지 제9호] 퇴직공제부금 도급인 납부의부 변동 통지 관련공문 예시[도급인, 사업주용]	116
[별지 제10호] 착오납부 공제부금 반환처리 결과통보 관련공문 예시[신청인용]	118
[별지 제11호] 착오납부 공제부금 반환처리 결과통보 관련공문 예시[연관사업주 등]	119
[별지 제12호 서식] 퇴직공제 적용제외 근로자 명단	120
[별지 제13호 서식] 퇴직공제 이행통보 소명자료 검토결과 보고	121
[붙임서식 1] 피공제자 퇴직공제 직접신고 관련서식 일체(법정서식)	123
[붙임서식 2] 도급인 납부특례 관련서식 일체(법정서식)	127
[참고자료] 퇴직공제제도 당연가입 대상공사 관련 법령	132
[별첨서식] 이행실태점검(출장지도) 관련 서식	

제1편 퇴직공제사업 업무처리 개요

제1장 목적 및 근거

1 목적

- 퇴직공제 당연가입 대상공사의 파악 및 공사(임의가입공사 포함)의 착공부터 준공, 정산에 이르기까지 공사단계별 퇴직공제사업 업무의 분회 및 지사의 역할과 관리·운영체계를 수립하여 효율적인 퇴직공제 제도이행을 추진하고자 함

2 근거

- 본 업무처리 매뉴얼은 건설근로자 법(영, 시행규칙) 및 퇴직공제사업장 관리 업무처리 요령 등에 근거하여 기존 7개의 내규(요령 및 매뉴얼 등)를 통합하여 만들었으며, 본 문서에서 정하지 않은 내용은 기존 문서 등에 따름

연번	기존 내규	비고(최종개정일)
1	퇴직공제 이행지도 업무처리 요령	2023.01.02.
2	퇴직공제 이행 출장지도 요령	2023.01.02.
3	피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 업무처리 요령	2023.01.02.
4	퇴직공제 당연가입 대상공사 조사 관리 매뉴얼	2021.08.30.
5	도급인 공제부금 납부특례 업무처리요령	2020.05.27.
6	공제부금 정정(반환·이전·대납) 업무처리방법	2022.12.27.
7	전자카드 적용사업장 관리·운영 매뉴얼	2025.04.09.

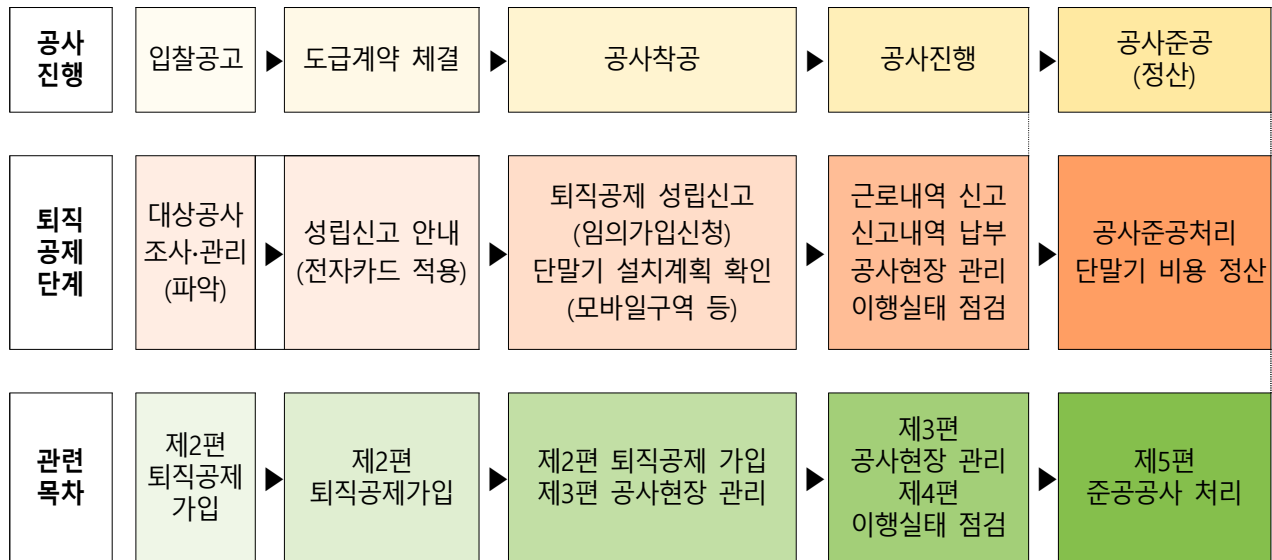
○ 시행일 : 2026. 1. 5.

○ 사용시스템 : 공제회 통합민원시스템(건설e음) 및 사업관리시스템
통계사이트 : DW(data warehouse / oap.cw.or.kr)

- 기존 유지 내규 : 외부고객(단말기 업체, 대행기관 등)을 대상으로 하거나 법적조치 등 개별 담당자의 업무와 관련된 8개 내규는 기존 유지

연번	기존 내규 (최종 개정월)	주요 내용(대상 등)
1	건설근로자 전자카드 단말기 지정제도 운영지침 (2023.11.)	단말기 지정제도 운영을 위한 총칙
2	건설근로자 전자카드 단말기 지정 세부기준 (2023.11.)	단말기 제조에 필요한 기준 및 요구사항(단말기 제조업체 대상)
3	건설근로자 전자카드 단말기 지정제도 가이드북 (2024.07.)	전자카드 단말기 지정제도 관련 안내자료(단말기 업체, 시험기관, 유통업체 등 대상)
4	퇴직공제 업무대행 서비스 운영기준 (2024.08.)	업무대행 기관 대상 서비스 기준
5	건설근로자 전자카드 지정단말기 설치·운영 가이드라인 (2025.04.)	전자카드 적용현장 대상 단말기 설치·운영 가이드안내
6	퇴직공제 업무대행기관을 위한 「퇴직공제 업무대행 서비스 매뉴얼」 (2024.08.)	업무대행 기관 대상 서비스 매뉴얼
7	미납사업장 업무처리 매뉴얼 (2019.06)	미납사업장의 강제집행 등 법적조치
8	전자소송 업무처리 설명서 (2019.06)	법적조치 관련 전자소송 사용방법

제2장 퇴직공제사업 주요 업무처리 절차



※ 모든 민원응대(통화내역, 문서 등)기록은 내부시스템을 통해 기록 필요

제3장 퇴직공제 성립신고 관련 민원처리

1 민원서류 종류

- 건설사업주가 퇴직공제 업무와 관련하여 제출하는 서류
 - 퇴직공제 관계 성립신고서, 하수급인 사업주인정 승인신청서 등
- 도급인(발주기관 포함)이 퇴직공제 업무와 관련하여 제출하는 서류
 - 도급인 공제부금 납부 의무 발생 원인 사실 통보서 등

2 민원서류 처리

□ 민원 접수방법

- (온라인) 공제가입사업주 또는 도급인(발주기관 포함)이 통합민원 시스템(건설e음, 이하‘시스템’)에 회원 가입 후, 신청내용 입력 및 구비서류 등록
- (방문, 팩스, 우편, 이메일 등) 민원종류별 신청서식 및 구비서류적정여부 확인 후, 시스템에 신청내용 입력 및 구비서류 등록

□ 민원 보완

- 미비서류에 대해서는 접수일로부터 10일 이내 보완 요청(유선, 문서 등)
 - － (보완기간) 내부 업무처리 요령¹⁾ 제4조(민원 처리기간)에 따름
- 보완서류 회신 시 시스템 내 기안 및 처리, 보완 완료일로부터 처리일 기산

※ 서류보완이 필요한 경우 이와 관련한 회신 요청기간은 처리기간에 불산입

□ 민원서류 반려

- 기한 내 서류 보완이 안 된 경우 반려 처리

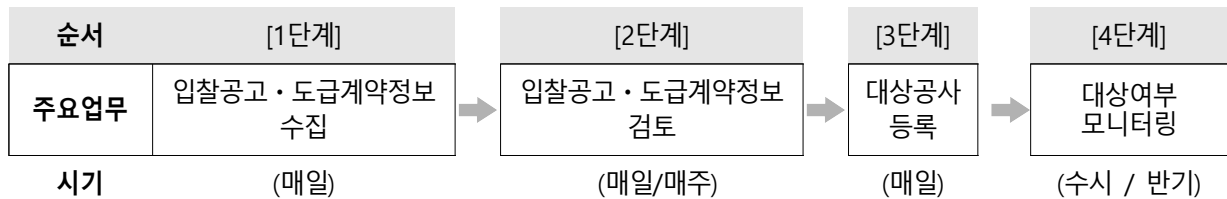
1) 퇴직공제 가입사업장 관리 업무처리 요령(2026.1.5. 시행)

제2편 퇴직공제가입

제1장 당연가입 대상공사 파악 및 관리

1 업무처리 절차

- ☐ 시기 : 매일, 매주, 수시 및 반기
- ☐ 주요 업무흐름도



- (1단계) 입찰공고·도급계약정보 수집
 - (2단계) 입찰공고·도급계약정보 검토
 - (3단계) 입찰공고·계약정보 매칭 및 수의계약 대상공사 등록
 - (4단계) 등록 대상공사 모니터링 및 환류
- ☐ 퇴직공제제도 가입 관련 주요 근거 법령²⁾

관련 법령	해당 조	조문명
<건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률>	제10조	(퇴직공제의 가입)
	제10조의4	(퇴직공제 관계의 신고)
	제13조	(피공제자의 근로일수 신고 및 공제부금의 납부)
<건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령>	제6조	(퇴직공제의 당연 가입 대상)
	제9조	(공제부금납부확인서의 제출)
	제10조의2	(퇴직공제 가입에 드는 금액)
	제11조	(피공제자가 될 수 없는 자의 범위)
	제12조	(공제부금)
<건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙>	제10조	(퇴직공제 가입신청서 기재사항의 변경)
	제11조	(퇴직공제 관계의 성립신고)
	제12조	(퇴직공제 관계 성립신고서 기재사항의 변경)
	제14조	(피공제자가 될 수 없는 자)

2) 본 매뉴얼 P.132 [참고자료] 퇴직공제제도 당연가입 대상공사 관련 법령 참고

<건설산업기본법>	제22조	(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)
	제87조	(건설근로자 퇴직공제제도의 시행)
<건설산업기본법 시행령>	제26조	(건설공사대장의 기재사항 통보)
	제83조	(건설근로자퇴직공제 가입대상공사)
<국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률>	제19조	(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)
<국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령>	제33조	(입찰공고)
	제92조의2	(계약관련 정보의 공개)
<고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률>	제40조	(자료제공의 요청)
기타자료	(기획재정부 계약예규) 등	

2 입찰공고 및 도급계약정보 수집 (담당 : 본회)

1. 입찰공고 수집(G2B, D2B)

□ 근거

- (관련 법령) 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때 전자조달시스템을 이용하여 공고하여야 한다(국가계약법 시행령 제33조)

□ 입찰공고 정보 수집

- (수집대상) 전자적인 방법을 통해 ‘공사’로 게시되는 입찰공고
- (수집주기) 매일
- (수집매체) 국가 종합전자조달시스템 나라장터(www.g2b.go.kr)³⁾, 국방 전자조달시스템 D2B(www.d2b.go.kr)⁴⁾
- (수집방법) Open API⁵⁾ 수집
- (수집정보) 퇴직공제 당연가입대상여부 파악에 필요한 정보 *

* 입찰공고문 및 시방서 등 수요기관 제공 자료 일체

3) 조달청에서 운영하는 국가종합전자조달 시스템인 나라장터(www.g2b.go.kr)로 이하 ‘G2B(Government-to-Business)’라 한다

4) 방위사업청에서 운영하는 국방전자조달 시스템인 국방조달(www.d2b.go.kr)로 이하 ‘D2B(Defense-to-Business)’라 한다

5) Open API(Application Programming Interface) : 누구나 사용할 수 있도록 공개된 API로, 데이터를 표준화하고 프로그래밍해 외부 소프트웨어 개발자나 사용자와 공유하는 프로그램

수집매체	전송주기	수집정보	수집방법
G2B D2B	일1회	입찰공고번호, 입찰공고차수, 공고종류(재공고, 취소, 변경 여부), 입찰공고명, 수요기관, 추정가격, 도급자 설치 관급자재금액, 관급자 설치 관급자재금액, 입찰 공고일시, 입찰 개시일시, 입찰 마감일시, 개찰일시, 공사업법(근거법령), 입찰공고URL 등	Open API

○ (저장매체) 사업관리시스템 내 각 페이지

－ (대상공고) 퇴직공제 당연가입 대상 입찰공고

- 조회경로 : ①가입대상 관리 - ②가입대상공사 관리 - ③입찰정보 조회

－ (비대상 공고) 조달청, 국방조달 업무 구분 ‘공사’ 중 공사예정금액 미달, 건설공사 이외의 면허, 취소공고, 건설중복공고(차수 변경공고) 등

- 조회경로 : ①대외기관 관리 - ②공사정보 연계 - ③조달청, 국방조달(입찰)

- (삭제된 공고) 민간입찰대행, 당연가입대상공사대상 외 면허, 민간발주기관 나라장터 게시 등 본회업무 담당자가 수기로 파악하여 삭제

- 조회경로 : ①가입대상관리 - ②가입대상공사 관리 - ③입찰정보 조회(삭제입찰정보)

2. 도급계약정보 수집(G2B, D2B, KISCON⁶⁾, LH[한국토지주택공사])

□ 관련 법령

6) 국토교통부 건설정책국에서 주관하는 건설산업지식정보시스템(Knowledge Information System of Construction Industry)으로 이하 'KISCON'이라 한다

- 건설사업주는 관계 법령*에 따라 **공공공사 1억원 이상, 민간공사 50억원 이상**(200호 이상의 공동주택·오피스텔 포함)의 건설공사를 하는 경우 '건설근로자 퇴직공제제도'에 의무적으로 가입하여야 함
 - * 「건설산업기본법」시행령 제83조 및「건설근로자법」시행령 제6조에 따른 건설공사
- **(정부 및 중앙공공기관)** 계약담당공무원은 분기별 발주계획, 입찰에 부칠 계약목적물의 규격, 계약체결, 계약변경 및 계약이행에 관하여 전자조달시스템(지정·고시한 정보처리장치)*에 공개하여야 한다.(「국가계약법」 시행령 제92조의2제1항 전단)
 - * 해당 전자조달 시스템인 나라장터 API 연계, 공공 발주공사 계약정보 수집
- **(지방자치단체 및 지방공공기관)** 행정안전부장관은 지방자치단체가 입찰 및 계약 사무를 전자적인 방법으로 처리할 수 있도록 정보처리장치*를 지정·고시하여야 한다.(「지방계약법」시행령 제6조의2제2항)
 - * 상기 법령에 따라 "행정안전부 장관이 지정·고시하는 정보처리장치
 - 가. 지방자치단체 전자조달(공사, 용역 및 물품의 제조·구매)을 위한 입찰: 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)([행정안전부고시 제 2021-14호](#), '21.2.17.)
- **(민간기관)** 도급금액이 1억원 이상인 건설공사를 도급받은 건설사업자는 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망(KISCON)을 이용하여 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 발주자에게 통보*해야 한다.(「건설법」시행령 제26조제1항)
 - * 건설산업정보센터와 업무협약을 통해 사업주가 게시하는 모든 '건설공사'의 건설공사대장 정보 자동 수집(매일)

□ 도급계약정보 수집

- (수집대상) '공사'로 발주된 모든 도급계약정보
- (수집주기) 매일
- (수집매체) G2B, D2B, KISCON, LH(한국토지주택공사)

연번	대상기관	파악주기	파악대상	수집주소
1	G2B	매일	공공공사	http://g2b.go.kr
2	D2B	매일	국방공사	http://d2b.go.kr
3	LH	매일	공공공사	http://ebid.lh.or.kr
4	KISCON	매일	민간공사	http://ins.kiscon.net

- (수집방법) Open API 수집, 기관 간 연계, 수기 파악*(10개 기관)

* 자체 조달기관의 계약 관련 정보 API 비공개로 인한 수기파악

< 자체 조달시스템 운영기관 >

연번	대상기관	파악주기	수집주소
1	한국전력공사(자회사 포함)	매일	http://srm.kepco.net
2	한국도로공사	매주	http://ebid.ex.co.kr
3	한국가스공사	매주	https://bid.kogas.or.kr/
4	한국수력원자력	매주	https://ebiz.khnp.co.kr
5	한국철도공사	매일	https://ebid.korail.com/
6	국가철도공단	매주	https://ebid.kr.or.kr
7	인천국제공항공사	매주	http://ebid.airport.kr
8	한국수자원공사	매주	https://ebid.kwater.or.kr
9	한국지역난방공사	매주	https://econtract.kdhc.co.kr
10	한국석유공사	매주	https://ebid.knoc.co.kr

○ (수집정보) 퇴직공제 당연가입대상 여부 파악에 필요한 정보

< 공사계약 정보 수집 내용 >

수집매체	주기	수집정보	수집방법
G2B D2B LH	일1회	공사명, 현장 소재지, 공종, 입찰공고번호, 입찰방법, 도급 방법, 계약일자, 도급금액 등	Open API
KISCON	일1회	계약번호, 계약명, 공동계약 여부, 업체목록, 계약기관명, 계약일자, 총계약금액, 계약금액 등	기관 간 연계

※ ('17.4.12) 공제회-건설산업정보센터 MOU 체결을 통해 건설산업지식정보시스템(KISCON) 이용

○ (저장매체) 사업관리시스템 내 각 페이지

－ (대상 계약정보) 퇴직공제 당연가입 대상 계약정보

- 조회경로 : ①가입대상관리 - ②가입대상공사 관리 - ③가입 대상 리스트 (당연가입대상)

－ (비대상 계약정보) 금액기준 미달, 변경 계약, 나라장터·키스콘 중복 게시 정보, 건설공사 이외의 면허 등

- 조회경로 : ①대외기관 관리 - ②공사정보 연계 - ③조달청, 국방조달, 한국 토지주택공사(계약)

- 조회경로 : ①대외기관 관리 - ②공사정보 연계 - ③키스콘

3 수집정보 검토 (담당 : 본회, 지사)

□ 검토사항

- (검토대상) API 또는 기관 간 연계 등으로 수집된 입찰공고 및
도급계약정보
- (검토주기) 매일
- (저장매체) 사업관리시스템
- (검토방법) 자동, 수기
 - (자동) 시스템 내 산식*을 통한 자동 검토
 - * 추정가격(조달청 배치 데이터 공사예정금액 부재) + 부가가치세 + 도급자 설치 관급자재
 - (수기) 수요기관 등 자동 검증이 불가능한 경우 담당자 수기 검토
- (검토사항) 공사예정금액(계약금액), 입찰공고일(계약일), 발주기관
등
 - (수요기관 검토) 공공⁷⁾ 혹은 민간 여부 검토

< 수요기관 정보 확인처 >

연번	확인처	확인정보	수집주소
1	알리오	중앙 공공기관	http://alio.go.kr
2	클린아이	지방 공공기관	http://cleaneye.go.kr
3	전자공시시스템	민자유치	http://dart.fss.or.kr
4	학교알리미	초·중·고교	http://schoolinfo.go.kr
5	대학알리미	대학교	http://academyinfo.go.kr
비고	기관 공식 홈페이지 연혁, 관련 정부 부처 홈페이지 예·결산, 사업자료 등		

※ 기타 검색되지 않는 기관의 경우 해당 기관에 문서 등으로 문의

7) ① 국가나 지방자치단체, ② 국가나 지방자치단체가 출자 또는 출연한 법인, ③ 상기 법인이 납입자본금의 5할 이상을 재출자한 법인, ④ 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제6호에 따른 민간 또는 공공 투자사업자

[참고자료]

<중앙 발주기관 출자여부 확인방법(알리오-기관별 공시-자본금 및 주주 현황)>

ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 (Public Information in One) 알리오안내 | 경영공시 | 통계 | 공공정책자료

24. 자본금 및 주주 현황 (2021년 1/4분기)

한국전력공사

통합검색

전체 **정기공시** 수시공시 주요공시 임원모집공고 채용정보 입찰정보

정기공시 48건의 검색결과가 있습니다. 정렬기준 최신순

한국전력공사 공기업(사장동) 징계제도 운영현황 2021.04.07

한국전력공사 공기업(사장동) **자본금 및 주주현황** 2021.04.07

자본금 및 주주 현황

(단위: 백만원)

발정 자본금	6,000,000	
주주명	납입 자본금	지분율(%)
대한민국정부	584,209	18.2
한국산업은행	1,056,176	32.9
국민연금공단	276,676	8.6

<중앙 발주기관 출연여부 확인방법(알리오-기관별 공시-수입 및 지출 현황)>

ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 (Public Information in One) 알리오안내 | 경영공시 | 통계 | 공공정책자료

21. 수입 및 지출 현황 (2021년 1/4분기)

기초과학연구원

통합검색

전체 **정기공시** 수시공시 주요공시 임원모집공고 채용정보 입찰정보

기초과학연구원 기타공공기관 **수입 및 지출 현황** 2021.04.09

수입 및 지출 현황

(단위: 백만원)

구분	2016년 결산	2017년 결산	2018년 결산	2019년 결산	2020년 결산	2021년 예산
수입	234,611	238,264	245,076	234,570	214,521	249,231
보조금	-	-	-	-	-	-
부담금	-	-	-	-	-	-
이전수입	-	-	-	-	-	-
부대수입	2,919	1,688	3,651	2,178	1,168	2,455

<지방 발주기관 출자·출연여부 확인방법(클린아이-기관별 공시-자본금 및 기본재산 현황)>

클린아이 지방공공기관통합공시시스템 경영공시 | 주요통계 | 참여소통 | 클린아이소개

지방출자출연기관 기관별공시

기관종류 기관유형 **공주테크노파크** 검색

재무현황 자본금-기본재산현황 공시항목정보

자본금 및 기본재산 현황

기준연: 2019.12.31 (단위: 천 원)

연도	출연주체	기본재산	자본율(%)
2019	국가	102,164,381,909	51.7
2019	광주광역시	86,436,889,677	43.6
2019	전라남도	1,760,000,000	0.9
2019	기타	7,137,134,160	3.6

<민간투자사업자 여부 및 주주 확인방법(전자공시시스템-주석(주주 현황 등))>

DART 전자공시시스템

최근공시 공시서류검색 공시정보활용마당 기업개황 공모제시안 최근정정보고서 최근삭제보고서

공시서류검색 회사별검색

회사명 **신대구부산고속도로** 회사영문기호 **신대구부산고속도로** 최근정정보고서

기간 2021.02.25 ~ 2021.08.25 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 검색

정기공시 수시공시 발행공시 자본금공시 가파공시 임원정보공시 자산유형공시 거래소공시 공시결과공시

조회건수 15 **신대구부산고속도로** 보고서명 **감사보고서 (2020.12)** 제출일 2021.04.15

주석

2020년 12월 31일 및 2019년 12월 현재

신대구부산고속도로주식회사

1. 회사의 개요

신대구부산고속도로주식회사(이하 "회사")는 사회기반시설에대한민간투자법 및 동법시행령에 의하여 대구~부산간 고속도로 및 관련 부대시설(이하 "본 도로")의 건설, 관리 및 운영을 목적으로 1999년 12월 8일에 설립되었습니다.

보고기간 종료일 현재 회사의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)
국민연금공단	18,835,128	59.08
발해인프라투자회사	13,044,872	40.92
합 계	31,880,000	100.00

－ (당연가입 금액 검토) 공사예정금액(입찰공고가 없는 경우 도급계약금액)

< 금액 검토 기준 >

구 분		'98.1	'01.8	'04.4	'07.1	'08.1	'10.9	'12.4	'18.1	'20.5.27
공사 예 정 금 액	공공	100억원 이상	50억원 이상	10억원 이상		5억원 이상	3억원 이상			1억원 이상
	민간	500호 이상 공동 주택		300호 이상 공동 주택		200호 이상 주 택 공 동 주 상 복 합 타 입 오피스	100억원 이상			50억원 이상
공제부금		2,100원			3,100원	4,100원		4,200원	5,000원	6,500원

－ (부금일액 검토) 최초 입찰공고일(입찰공고가 없는 경우도급계약일), 실제 착공일 검토

< 일자 검토 기준 >

부금일액	'06.12.31	'07.1.1	'08.1.1	'12.4.1	'18.1.1	'20.5.27	비고 (부가금)
6500원							300원
5000원							200원
4200원							
4100원							100원
3100원							
2100원							
적용기준	착공일				입찰공고일(도급계약일)		

※ (적용례) '18. 1. 1. 이전 입찰공고(계약정보) : 착공신고필증 기준

－ (사업자 검토) 「건설산업기본법」 제87조제1항에 따른 건설공사와 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령으로 정하는 건설공사를 하는 사업주⁸⁾ 여부를 검토

< 당연가입 대상 사업주 >

근 거 법 령	사 업 자	조회사이트	주소
「건산법」	건설사업자	대한(전문)건설협회	www.cak.or.kr, www.kosca.or.kr
「건설근로자법」	전기공사사업자	한국전기공사협회	www.keca.or.kr/ecic
	정보통신공사사업자	한국정보통신공사협회	www.kica.or.kr
	소방시설공사사업자	한국소방시설협회	www.ekffa.or.kr
	국가유산수리업자	국가유산수리협회	www.kcpra.or.kr

8) ①「전기공사사업법」에 따른 공사사업자, ②「정보통신공사사업법」에 따른 정보통신공사사업자, ③「소방시설공사사업법」에 따른 소방시설공사사업자, ④「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산수리공사사업자

- (공사면허 검토) 아래 면허를 소지한 사업주만 퇴직공제제도 당연가입 뿐만 아니라 임의 가입이 가능

< 당연가입 대상 공사면허 >

근거 법령	면허 정보
「건설법」	토목공사업, 건축공사업, 토목건축공사업, 조경공사업, 실내건축공사업, 토공사업, 석공사업, 도장공사업, 비계.구조물해체공사업, 철근.콘크리트공사업, 기계설비공사업, 상.하수도설비공사업, 보링.그라우팅공사업, 철도.궤도공사업, 포장공사업, 수중공사업, 조경식재공사업, 철강재설치공사업, 석도설치공사업, 준설공사업, 승강기설치공사업, 가스시설시공업제1종, 가스시설시공업제2종, 가스시설시공업제3종, 난방시공업제1종, 난방시공업제2종, 난방시공업제3종, 시설물유지관리업, 조경시설물설치공사업, 강구조물공사업, 습식·방수공사업, 금속구조물·창호·온실공사업, 지붕판금.건축물조립공사업, 산업.환경설비공사업
「전기공사업법」	전기공사업
「정보통신공사업법」	정보통신공사업
「소방시설공사업법」	일반소방시설공사업(기계), 일반소방시설공사업(전기), 전문소방시설공사업, 전문소방시설설계업, 일반소방시설설계업(기계), 일반소방시설설계업(전기), 전문소방공사감리업, 일반소방공사감리업(기계), 일반소방공사감리업(전기), 방염처리업(섬유류방염업), 방염처리업(합성수지류방염업), 방염처리업(합판.목재류방염업)
「국가유산수리업법」	종합국가유산수리업(보수단청업), 전문국가유산수리업(조경업), 국가유산실측설계업, 전문국가유산수리업(보존과학업), 전문국가유산수리업(식물보호업), 국가유산감리업, 전문국가유산수리업(단청공사업), 전문국가유산수리업(목공사업), 전문국가유산수리업(석공사업), 전문국가유산수리업(변와공사업)



상기 면허를 가지고 있지 않는 사업자는 퇴직공제 임의가입 신청 불가!

④ 당연가입 대상공사 등록 [담당 : 본회, 지사]

☐ 공사등록

- (등록대상) 검토를 마친 계약정보
- (등록주기) 매일
- (등록매체) 사업관리시스템
- (등록방법) 자동(본회), 수기(지사)
 - (자동등록) 검토결과 이상이 없다고 판단된 계약정보
 - (경쟁계약) 계약정보의 입찰공고번호가 시스템에 있는 경우

- (수의민간계약) 중복되는 계약정보가 시스템에 없는 경우
- (수기등록) 자체조달 사이트 보유기관의 계약정보(데이터 정보 미공개) 및 계약정보에 입찰공고번호가 누락되는 경우

<대상공사 수기등록 방법>

① 계약정보 조회 (가입대상공사 관리 > 가입 대상 리스트)

- 등록된 대상공사가 있는지 검색으로 확인 (키워드 형태로 검색)

가입 대상 리스트 ☆

전체 | **가입대상공사** | 비대상

공사업명: 고강성%북부

업종명: 공업건설

수요기관: 서울특별시

관할지사/센터: 전제

사업자등록번호:

기업유형: 전제

계약유형: 전제

업무대행여부: ☒ 전제 ☐ 예 ☐ 아니오

법인등록번호:

입찰정보 재조회: ☒ 예 ☐ 아니오

전자카드구분: 전제

단말기 설치 여부 사유: 전제

공제가입번호:

계약파악일:

계약일:

공사예정금액(원):

단말기 설치 계약일:

공사번호:

초기화 검색

조회결과 [조회 건수 : 3 건 / 3 건]

No	상대구분	계약구분	기업유형	공제가입번호	입찰공고번호	전자카드구분	전자카드현상구분	단말기 설치구분	공사번호	공사명	수요기관	공사예정금액	상태
1	준공		공업건설	23-01101-3085	20230544156	N			642866	2023년 중앙버스전용차로 고강성콘크리트 포장공사-북부	서울특별시	1,651,100,000	예
2	검토		공업건설	R25BK01020847	R25BK01020847	Y	의무		833107	2025년 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사(1구역)-북부	서울특별시 도로사업소 북부도로	894,685,000	통
3	검토		공업건설	R25BK01020847	R25BK01020847	Y	의무		833108	2025년 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사(1구역)-북부	서울특별시 도로사업소 북부도로	894,685,000	통

①-1 계약정보가 조회되지 않을 경우 정보 등록 진행

- (공공공사) 입찰정보(입찰공고 게시했을 경우), 계약정보 모두 등록
- (민간공사) 계약정보 등록

② 입찰정보 조회 (가입대상공사 관리 > 입찰정보 조회 > 입찰정보)

- 등록된 입찰정보가 있는지 검색으로 확인 (키워드 형태로 검색)

입찰정보 조회 ☆

입찰정보 | 삭제입찰정보

공사업명: 등록%법사면%토목

수요기관:

입찰공고일: 2025-09-01 ~ 2025-09-01

공고매체: 선택

공고개찰일: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

공사예정금액: ~ ~ ~ ~ ~ 원

공고파악일: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

입찰공고번호: ~ ~ ~ ~ ~ 번호추가

계약정보 연결 여부: ☒ 전체 ☐ 연결(O) ☐ 미연결(X)

공사업법 (근거법령): ☐ 건설 ☐ 전기 ☐ 정보통신 ☐ 소방시설 ☐ 국가유산 ☐ 값 없음

초기화 검색

조회결과 [조회 건수 : 1 건 / 1 건]

No	기업유형	입찰공고번호	공사명
1	공업건설	2025LHM01552025-176	(군-집-13) OOGP 등록 법사면 보수공사(토목)

③ 등록된 정보가 없을 경우, 입찰정보 등록 (가입대상공사 관리 > 입찰정보 조회 > 입찰정보)

입찰정보등록(수기등록)

입찰정보

공사명 *

가입유형 *

입찰상태

입찰공고일 *

공사예정금액 *

추정가격

관급자설치 관급자재

공사업법(근거법령)

업종제한사항

첨부파일

선택

입찰공고번호 *

공고매체 *

개찰일

추정금액

도급자설치 관급자재

세대수

건실 ☐ 전기 ☐ 정보통신 ☐ 소방시설 ☐ 국가유산

파일명 크기 파일종류

첨부할 파일을 마우스로 끌어서 추가할 수 있습니다.

수요기관정보

수요기관명 *

구분

대표자

대표연락처

주소

등록 취소

④ 계약정보 등록 (가입 대상 리스트 > 계약정보 등록, 입찰정보 조회 > 계약정보 등록)

- (공공공사) 등록된 입찰정보 통해 계약정보 등록
- (민간공사) 계약정보 등록

가입대상관리

가입대상공사관리

가입 대상 리스트

대상공사 상세 정보

입찰정보 조회

입찰정보

입찰정보 조회

공사명

입찰공고일

공고개찰일

공고파악일

계약정보 연결여부

공사업법 (근거법령)

수요기관

공고매체

공사예정금액

입찰공고번호

계약정보 등록

조회결과 [조회 건수: 0 건 / 0 건]

계시할 건수 20

사제

입찰공고 등록

계약정보 등록



계약정보등록(수기등록)

계약정보

공사명 *

전자카드제 *

계약일 *

계약기간

계약성질

총공사금액 *

가입유형 *

공종분류

공종분류2

시설분류

입찰공고번호

목적 본의리 820-5번지선 도시계획도로 개설공사

계약번호

G2B

소요일수

계약유형

일반계약

공공건설

선택

선택

선택

선택

R25BK01227621

수요기관정보

수요기관명 *

구분

대표자

대표연락처

주소

업체정보

업체명

사업자등록번호 *

이행구분

경영상태

주소

등록 취소

5. 당연가입 대상공사 모니터링 (담당 : 본회, 지사)

1. 대상공사 누락여부 확인

□ 대상공사 누락여부 모니터링

○ (누락여부 검증) 대상공사로 정보의 정확성 검증

- (검증대상) 시스템에서 파악된 모든 대상공사
- (비교대상) 조달데이터허브(data.g2b.go.kr)⁹⁾ - 공사계약내역 중 공사에정금액(도급계약금액)이 1억 이상인 공사
- (검증방법) 공사명, 수요기관, 입찰공고번호 등 대조

2. 당연가입 비대상 공사 처리

□ 비대상 공사 처리

○ (공사예정금액 미달) 발주기관 구분 별 공사예정금액 미만

- (발주기관 구분) 「건설근로자법」·「건설법」 상 민간 발주기관이 나라장터 상 입찰공고·계약정보 게시

고등 상산고등학교

설립구분: 사립
설립유형: 단설
학교특성: 자율고등학교
설립일자: 1980년 11월 26일
대표번호: 063-239-5300
홈페이지: <http://www.jb-sangsan.hs.kr/>

급식정보

2021-08-25 [조식]

설립/복합밥 1.5.10.13.
병4중 1.2.5.6.13.
미역국 13.18.
명절채볶음 5.6.13.17.
계란후라이 1.

학급당 학생수

1,090명 (남 726명, 여 364명)
교원수: 76명 (남 42명, 여 34명)
체육집회공간: 3실
주소: 전라북도 전주시 완산구 거마령로 130
관할교육청: 전라북도교육청

교원1인당 학생수: 15.4
학급당 학생수: 30.3
전체학생수: 1,090

[공고일반]

공고종류	실공고	게시일시	2021/05/04 10:34
입찰공고번호	20210502673-00	참조번호	상산고-4385
공고명	상산고등학교 본관 옥상 방수 및 기타 공사 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토론에 지문정보를 등록하여야 합니다. 안전입찰 본 공고는 "나라장터 안전 입찰서비스"를 이용하여야만 전자입찰서를 제출 할 수 있습니다.		
공고기관	전라북도교육청 상산고등학교	수요기관	전라북도교육청 상산고등학교
입찰방식	전자입찰	낙찰방법	공고서 참조
계약방법	수의(소액)-견적입찰(2인 이상 견적 제출)	국제입찰구분	국내입찰
제입찰	제입찰 허용 (제입찰시 예비가격을 다시 생성하여 예정가격이 산정됩니다.)		
발주계획번호		공사현장	전라북도 전주시 완산구
국내/국제 입찰사유	국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관이임)		
WTO품목번호	건설공사		
WTO수의계약사유			
건설산업기본법	제14조 제1항 제1호		

- (입찰·계약대행) 민간 발주 공사를 지방자치단체가 입찰·계약의 나라장터 게시만 대행*하여 게시

* 「지방계약법」 제8조에 따른 계약의 대행

9) 조달청에서 운영하는 정보개방 시스템인 조달데이터허브(www.data.g2b.go.kr)로 나라장터를 통해 게시된 계약정보를 개방하고 있는 통계 포털

입찰대행 입찰공고 예시

소액수의 전자전적 제출안내 공고 (민간자본보조사업)

- 본 입찰공고는 **민간보조사업자인『장승3리 마을회』**님이 집행하는 보조사업에 대해 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제8조 규정에 의거 업체선정의 투명성을 기하고자 **『장승3리 마을회』**로부터 위탁을 받아 우리군에서 계약대상자 결정을 위해 입찰을 대행하는 사업인
- 입찰공고 및 개찰(1순위업체 선정)에 관한 사항에 대해서만 양양군에서 대행하며, 그 이후에 발생하는 **계약의 체결 및 계약 진행 중 일어나는 모든 사항은 『장승3리 마을회』**와 상의할 사항이며, 양양군에는 어떠한 이의를 제기할 수 없습니다.
- 개찰(업체 선정) 후 **『장승3리 마을회』**와 계약이 체결되지 않을 시는 본 공사의 입찰 자체가 무효처리되며, 이에 대한 책임을 양양군에 물을 수 없습니다.
- **투찰에 참여하는 업체는 위 사항에 동의하는 것으로 간주 처리됩니다.**

○ (공사예정금액이 사실과 다름) 정보 입력 오류 등

－ (관급자재 오기) 계약 담당자의 관급자재 오기

관급자재 오기 사례

"희망과 행복이 있는 미래창조도시"



가평군



수 신 건설근로자공제회이사장
(경유)

제 목 퇴직공제부금비 적용 제외 요청 (청평면 생활형 국민체육센터 건립 공사(통신))

1. 귀 공제회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리군에서 진행 중인 「청평면 생활형 국민체육센터 건립공사(통신)」과 관련하여 나라장터에 공고 당시 추정금액 118,827,000원, 기초금액 74,075,000원, 도급자설치 관급자재비로 44,752,000원을 표기 하였으나

3. 확인 결과 위 공사의 관급자재비는 도급자설치 관급자재비가 아닌**관급자설치 관급자재비**로 공사 추정금액 **1억원 미만으로 퇴직공제부금비 대상에 해당되지 않음**을 알려드립니다. 끝.

－ (민간발주) 사업주 키스콘 정보 등록 오류 등

○ (계약 해지·타절) 계약 불이행, 부정 투찰 등으로 인한 계약 해지 등

－ 키스콘 정보 삭제, 합의 서류 부존재는 입증사유로 부적합

－ 착공 후 타절됐을 경우 또는 정산금액 존재하는 경우 성립신고 必

<계약 해지·타절 사례>

공사도급계약 해지 통보서

귀사와의 사이에 2020년 2월 체결된 공사도급계약은 아래와 같이 무효 되었음을 알립니다.

아 래

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2 「 민간건설공사 표준도급계약서(해운대 재송도 오피스텔 신축공사)」 상기용역과 관련하여 당사는 사업비 마련 및 공사비 확보에 최선을 다하고 있으나, 사정에 어려움을 겪고있어 부득이하게 아래와 같은 알림을 송부합니다.
3. 귀사와의 사이에 2020년 2월 체결된 공사도급계약서 「특약사항 중 마.항 4) 위 3개항을 포함하여 공사비 90% 미확보 등 기타 상호간에 조건이 맞지 않거나 공사비 확보가 되지 않을 시에는 본 계약은 무효로 하며, 계약무효로 인해 쌍방 가압류, 가처분, 민.형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없는 조건부로 계약을 체결한다.」의 내용에 따라 귀사와의 공사도급계약이 무효 되었음을 알립니다.
4. 부득이한 결정이오니 양해 부탁드립니다
3. 이러한 사정으로 당사는 더 이상 본 사업을 진행할 의사가 없어졌고 이에 당사는 귀사에게 위 공사도급계약이 타절 되었음을 통보드립니다.

공사 타절 합의서

공 사 명	WMC 안산 단원교회 신축공사
계약 금액	일금 팔십칠억사백삼십만원정 (VAT포함) [₩ 8,704,300,000-]
계약연월일	2024. 12. 04.

상기 계약 건에 대하여 “을”의 사정으로, 계약의 이행이 불가하여, 상호 합의에 따라, 아래와 같이 타절을 합의한다.

- 아 래 -

가. 공사중지시점(2025. 05. 25.)까지 “갑”과 “을”은 타절하고 이후 계약과 관련하여 일체의 민·형사상, 행정상 이의를 제기하기 아니한다.

나. 본 공사와 관련된 하도급 업체는 “을”이 정리토록 한다.

2025년 06월 25일

(갑) 주 소 : 경기도 성남시 분당구 수내동 5-1
상 호 : 하나님의교회 세계복음선교협회
대표자 : 김 주 철

(을) 주 소 : 서울시 송파구 위례성대로22길 16, 미르빌딩 3층
상 호 : 하우텍씨엔알건설(주)
대표자 : 하 동 규

○ (타 법령에 따른 공사) 퇴직공제제도 이행 대상이 아닌 공사업
법

－ (산림공사) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조3항
및 동법 시행령 제2조2항에 따른 공사

「산림자원법」 근거 발주공사 오공고 사례

확정계약번호	2021010939200	수 신 건설근로자공제회이사장
계약건명	2021년 숲가꾸기 사업(2차_이원지구)	(경유)
업무구분	시설(총액계약)	제 목 발주공사 근거 법령 확인 협조 요청 회신
공동계약여부	단독	
계약통보일자	2021/ 01/ 19	1. 관련문서 : 건설근로자 공제회 대전지사-718(2021.2.22.)호 「발주공사 근거 법령 확인 협조 요청」
계약일자		
근거법률	국가계약법	2. 귀 기관에서 퇴직공제제도 적용 여부를 파악하기 위한 근거법령을 다음과 같이 회신 하오니 참고하시길 바랍니다.
총계약금액	102,989,000(원)	- 상세 내역 -
보증금율		
지급구분	[2] 직불	
요청번호	20210008	
기타사항		

[서비스 정보]			
NO	대표여부	업종	지역
1	Y	조경공사업	충청북도 보은군
2			충청북도 보은군

사업명	계약자	적용 법령
2021년 숲가꾸기 사업 (1차_쌍이지구)	성림 영림단	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제23조의2 2항 (숲가꾸기 사업)
2021년 숲가꾸기 사업 (2차_이원지구)	주식회사 어일숲	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제23조의2 2항 (숲가꾸기 사업)

붙임 관련법령 자료 1부. 끝.

－ (기타 공사) 특별법*에 의해 시행되는 공사

* 환경과 관련된 공사명 등 유의

<타 법령 근거 공사 예시>

입찰공고

두클 바로가기

공고일반

공고종류	실공고(등록공고)	게시일시	2025/09/10 15:55:35
입찰공고번호	R25BK01052313 - 000	참조번호	의령군공고 제2025-960호
공고명	2025년 의령군 소나무재선충병 무인항공방제사업		
입찰방식	전자입찰	낙찰방법	소액수의견적
낙찰방법세부기준	소액수의견적(2인 이상 견적 제출)-국민연금보험료 등 합산액 감액 적용		
계약방법	수의계약	계약구분	총액계약
국제입찰구분	국내입찰	국내/국제입찰사유	국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님)
재입찰여부	허용	채권자명	의령군수
공동수급협정서 제출 및 구성방식	전자 공동이행	PQ심사신청서	
실적심사신청서		동가입찰낙찰자 자동추첨프로그램	이용
현장설명장소		현장설명일시	
입찰내역 작성프로그램		물량내역서	해당없음
세부심사요령		조사내역서 (관급포함)	
WTO품목번호	건설공사	건설산업기본법 적용대상여부	비대상

공고 제 2021 - 호

1.

담 당 자

3. 입찰공고(긴급)

2.

4.

5. 1. 본 입찰은 전자입찰 및 청렴계약제 대상 사업입니다.

6.

7. 2. 입찰에 부치는 사항

8. 가. 공 사 명 : [000000] 00부대 토양복원공사

9. 나. 공사현장 : 강원도 철원군 일대

10. 마. 공 사 비(추정가격) : 1,294,473,000원(1,176,794,474원)

11. 바. 공종구성 : 토양정화업 1,294,473,000원(100%)

12.

13. 3. 입찰서 제출 참가자격 / 제한

가. 토양보전법에 의한 토양정화업을 등록업체

나. 지하수법에 의한 지하수정화업을 등록한 업체

< 비대상 공사 근거 법령 >

구 분	제 도 명	주요내용
비대상 공사	광산피해방지법	광산오염 정화공사 등
	산림자원법	산림공사 등
	산업안전법	석면 해체 공사 등
	지하수법	지하수 공사 등
	자연환경보전법	자연환경 보전 공사 등
	하수도법	하수 환경 공사 등
	산업집적활성화 및 공장설립법	강선·선박건조업
	항만공사법(항만시설공사), 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 건설기계관리법, 가축분뇨관리이용법, 물순환촉진이용법, 환경관련(대기, 소음진동, 폐기물 등) 등 다수	



**혼합공종으로 발주된 경우 총 공사에정금액을 기준으로 대상공사 여부 판단
및 건설공사 투입 근로자에 한해서 퇴직공제제도 이행**

○ (기 파악 공사) 기 가입 공사, 기 등록 대상공사 등

－ (기 가입 · 등록) 대상공사 중복 등록

－ (공공) 사업주가 발주처 계약 게시 · 나라장터 API 게시보다 성립신고서를 먼저 제출, 선 등록된 공사정보가 나라장터 API 수집으로 중복 파악

－ (민간발주) 공사대장 중복 등록, 하수급 구분 오 등록

※ 계약체결 되지 않았으나, 정보가 수집된 경우 관련 사업주/발주기관 문의必

○ (정보 보존) 제도 이행 대상이 아니거나, 중복으로 등록된 정보를 사유와 함께 보존, 착오 등의 사유로 누락공사가 발생하는 것을 방지

－ (입찰공고) 삭제된 입찰공고는 시스템 내 별도 문서함에 보관

<삭제된 입찰정보 보관함>

가입대상 관리

가입대상공사 관리

가입 대상 리스트

대상공사 상세 정보

입찰정보 조회

입찰정보 관리

대행기관 관리

발주기관 관리

가입사업장 관리

민원신청 관리

문서출력

통계 관리

대외기관 관리

정보 관리

건설인력고용지수

결재현황 조회 X 입찰정보 조회 X

입찰정보 조회 ☆

입찰정보 삭제입찰정보

공사명

수요기관

입찰공고일

공고매체

공고개찰일

공사예정금액

공고파악일

입찰공고번호

번호추가

계약정보 연결여부

전체 연결(O) 미연결(X)

공사업법

(근거법령)

건설 한기 정보통신 소방시설 국가유선 기타 없음

초기화 검색

조회결과 [조회 건수 0 건 / 0 건]

게시물 갯수 20

삭제 입찰공고 등록 계약정보 등록 우편발령 출력

No	가입유형	입찰공고번호	공사명	수요기관	공고매체	공사예정금액	도급자설치 권금채자금	공사등록여부	공사업법 (근거법령)
----	------	--------	-----	------	------	--------	-------------	--------	-------------

- (대상공사) 대상공사는 삭제할 수 없고, 비대상 결재를 통해 관리

대상공사 상세 정보

공사번호

공사명

사업자등록번호

업체명

검색

공사번호

850439

공사명

25-중-육-6C 시설공사

통합공사번호

0

변경

도급계약일

2025-12-12

공사예정금액(원)

468,330,000

전자카드제 여부

적용 (사용가능)

변경

관할지사/센터

대전지사

변경

계약파악일

2025-12-15

총 공사금액(원)

415,015,500

전자카드 현장구분

의무

대상/비대상

대상

가입유형

공공건설

공제부금일액(원)

6,500

변경

단말기 설치구분

공사정보

이력정보

입찰정보

계약정보

입찰공고번호

2025.DG03632025-22457

변경

수요기관

육군제3808부대

변경

작공(서류)

변경

단말기 설치계획일

변경

입찰공고

2025-11-17 00:00:00

수요기관구분

공공

작공(실제)

단말기 설치일

파악매체

국방조달

이행구분

단독이행

성립신고예정일

2025-12-25

단말기 철거일

보도일

2025-12-15

이행사 수

0

성립미신고사유

단말기 설치 대수

0

계약유형

제한경쟁

변경

관할지청

연습지청

변경

원가반영여부

N

단말기 공유 여부

비대상전환(결재)

×

공사정보

공사명

법인등록번호

사업자등록번호

입찰공고번호

수요기관

계약파악일

계약일

가입유형

관할지사/센터

업체명

기안정보

사유 *

선택

▼

파일첨부

□

파일명

크기

파일종류

첨부할 파일을 마우스로 끌어서 추가할 수 있습니다.

파일추가

파일삭제

※ 당연가입대상공사를 수행하는 원수급인은 작공 14일 이내에 퇴직공제 관계 성립신고를 해야 하며, 신고를 제대로 하지 않는 경우 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

※ 향후 건설, 전기, 정보통신, 소방, 국가유산 공사 등 관련법령에 따른 실적신고를 하는 경우 당연가입대상공사에 다시 파악될 수 있습니다.

결재 신청

닫기

[참고자료1] 당연가입대상공사 범위의 경과 및 관련법령 적용례

○ 「건설산업기본법」에 따른 건설공사

시행일		1998.1.1	2001.8.25.	2004.1.1	2008.1.1	2010.9.30.	2020.9.8.
공사 예정 금액	공공	100억원	50억원	10억원	5억원	3억원	1억원
	민자	해당없음		10억원	5억원	3억원	1억원
	민간	해당없음				100억원	50억원
공동주택		500호		300호	200호		
오피스텔, 주상복합		해당없음					

○ 「건설근로자법」 시행령에 따른 공사(전기,정보통신,소방, 국가유산수리)

시행일		2008.1.28	2011.10.26.	2020.5.27
공사예정금액	공공/민자	5억원	3억원	1억원
	민간	해당없음	100억원	50억원

○ (적용례) 시행일 이후 최초로 입찰공고를 하는 건설공사

- 입찰공고를 하지 아니하는 경우에는 도급계약의 체결

○ 최초 사업계획승인(사업시행인가, 건축허가)일 기준

- 변경승인(인허가) 시 최초승인 시점에서 최종 변경 호수 기준

[참고자료2] 부금일액 경과 및 적용 방법

○ 부금일액 경과(준공 시까지 동일 금액 적용)

부금일액	적용기준	기준일자
6,500원	입찰공고일→도급계약일→실제착공일 (존재여부에 따라 순차적 판단)	2020. 5. 27.~
5,000원		2018. 1. 1. ~ 2020. 5. 26.
4,200원	실제착공일	2012. 4. 1. ~ 2017. 12. 31.
4,100원		2008. 1. 1. ~ 2012. 3. 31.
3,100원		2007. 1. 1. ~ 2007. 12. 31.
2,100원		~ 2006. 12. 31.

○ 적용 방법

- 입찰공고가 있는 경우(공고일·착공일 확인)

[공고일 확인]		[착공일 확인]		[적용기준]		[부금일액]
'17. 12. 31. 이전	⇒	'12. 3. 31. 이전	⇒	착공일	⇒	2,100원~4,100원
	⇒	'12. 4. 1. 이후*	⇒		⇒	4,200원
'18. 1. 1. ~ '20. 5. 26.	⇒	확인불필요	⇒	입찰공고	⇒	5,000원
'20. 5. 27. 이후	⇒		⇒		⇒	6,500원

* '17. 12. 31. 이전에 공고가 있고 착공일이 '18. 1. 1. 이후인 경우도 부금일액은 4,200원

- 입찰공고가 없는 경우(계약일·착공일 확인)

[계약일 확인]		[착공일 확인]		[적용기준]		[부금일액]
'17. 12. 31. 이전	⇒	'12. 3. 31. 이전	⇒	착공일	⇒	2,100원~4,100원
	⇒	'12. 4. 1. 이후*	⇒		⇒	4,200원
'18. 1. 1. ~ '20. 5. 26.	⇒	확인불필요	⇒	도급계약일	⇒	5,000원
'20. 5. 27. 이후	⇒		⇒		⇒	6,500원

* '17. 12. 31. 이전에 계약이 있고 착공일이 '18. 1. 1. 이후인 경우도 부금일액은 4,200원

- 입찰공고일·계약일이 없는 경우(착공일 확인)

착공신고필증 확인 후 착공일자를 계약일자로 입력

[착공일 확인]		[적용기준]		[부금일액]
'12. 3. 31. 이전	⇒	착공일	⇒	2,100원~4,100원
'12. 4. 1. ~ '17. 12. 31.	⇒		⇒	4,200원
'18. 1. 1. ~ '20. 5. 26.	⇒		⇒	5,000원
'20. 5. 27. 이전	⇒		⇒	6,500원

제2장 퇴직공제 성립신고 안내

① 퇴직공제의 가입 [담당 : 본회, 지사]

1. 당연가입공사 성립신고 독려

□ 당연가입공사 성립신고 안내

- (대상) 신규 당연가입 파악공사(도급계약 체결이 확인된 사업장)
- (시기) 수시
- (방법) 문서, 유선 등
 - ※ 성립안내 우편 발송(본회)
- (내용) 착공일로부터 14일 이내 퇴직공제 관계 성립신고, 전자카드 적용여부 확인 및 의무사항(근로자 카드발급, 단말기 설치 등)안내, 전자카드 단말기 설치계획서 제출 또는 예외여부 확인
- (전산입력) 통화내역, 성립미신고 사유, 성립신고예정일 등 입력

□ 당연가입공사 성립신고 촉구

- (대상) 성립신고예정일 경과 공사 중 성립미신고 사업장
- (시기) 수시
- (방법) 문서, 유선 등
 - ※ 성립촉구 우편 발송(본회)
- (내용) 특정한 사유 없이 성립미신고 시 과태료 부과 및 직권성립 예정 등의 안내를 통하여 즉시 가입 독려
- (전산입력) 통화내역, 성립미신고 사유, 성립신고예정일 등 입력

□ 발주기관 행정지도 요청

- (대상) 성립신고 안내·촉구 문서 발송 후에도 특별한 사유 없이 성립신고가 지연되는 사업장의 발주기관
- (시기) 필요시
- (방법) 문서, 유선 등
- (내용) 발주기관에게 해당 사업주가 퇴직공제관계 성립신고를 할 수 있도록 이행지도 요청

- (전산입력) 통화내역 등 입력

□ 비대상 공사 처리

- (대상) 당연가입대상공사로 전산 등록되었으나 당연가입대상이 아닌 것으로 확인된 공사
 - 공사에정금액 기준 미달, 건설산업기본법 시행령 제83조 또는 건설근로자법 시행령 제6조에 해당하지 않는 공사¹⁰⁾ 등
- (시기) 수시
- (방법)
 - (지사) 시스템을 통해 지사장 결재 후, 비대상 처리 요청
 - (본회) 공제업무 담당부서는 해당공사의 비대상 여부를 최종 확인 후 승인 처리

□ 퇴직공제 성립미신고 공사 과태료 부과 요청

- (대상) 성립신고 촉구(필요시 발주기관 행정지도 포함) 이후에도 퇴직공제에 가입하지 않아 과태료 부과요청이 필요하다고 판단되는 사업장
- (시기) 매월 5일 이내(단, 필요시 고용노동부 전송 전 추가 요청 가능)
- (방법)
 - 실제 착공일로부터 14일 도과 여부를 재확인하고, 시스템을 통해 관할 노동관서 지정 후 지사장 1차 결재 상신
 - 본회 담당자는 각 지사장의 1차 결재를 득한 성립미신고 공사 중, 가입 사업장을 제외하고 고용노동부 전송(매월 20일 경)

※ 기타 과태료 관련 내용은 본 매뉴얼 제3편 제6장 참고(P.79)

□ 퇴직공제 성립미신고 공사 직권 성립 조치

- (대상) 고용노동부 과태료 부과 요청 공사 중 퇴직공제 미가입 사업장
- (시기) 시스템 상, 「과태료 부과 진행상태」에 수신된 과태료 부과일 익월 이내

10) 본 매뉴얼 P.16 당연가입 비대상 공사 처리 내용 참조

○ (방법)

- 해당 사업장에 「퇴직공제 직권 성립 조치 예고문」 발송
- 구비서류 확보 : 발주기관에 구비서류 제출 협조요청 공문 발송
 - 필요시 발주기관 방문 협조 요청 등
 - 구비서류 확보 불가 시 공사예정금액 등으로 성립신고 우선 진행
- ※ 가입 직후 퇴직공제 이행실태 점검 등 사업장 방문을 통해 구비서류 확보
- 퇴직공제 성립미신고 공사 직권 성립 조치
 - 시스템을 통해 지사장 결재 후 퇴직공제 직권 성립 조치

○ (후속조치)

- (직권성립 사업장) 직권성립 내용(공제가입번호)을 문서로 통보
- ※ 공제가입자증, 가입사업장 표지, 업무처리해설서 등은 본회에서 별도 송부
- (발주기관) 직권성립 결과 및 사업주 대상 퇴직공제제도 성실 이행 협조요청 문서 발송 등
- (전산입력) 업무처리경과, 발주기관 협의사항 등 입력

제3장 퇴직공제 성립신고 처리



□ 중요개념(퇴직공제 시작 및 종료)

- 퇴직공제 성립신고 시작 : 공사의 시작일(=실제 착공일)
- 퇴직공제 관계 소멸 : 공사 완공일(=실제 종료(준공일)일)의
또는 사업주가 건설업을 폐지한 다음날

※ 관련법령 : 건설근로자법 법률 제10조(퇴직공제의 가입) 및 시행령 제8조(퇴직공제의 가입 등)

① 원수급인 퇴직공제 성립신고

□ 원수급인 성립신고 신청서 처리

- (처리시기) 민원 접수 후 7일 이내
- (확인서류) 건설근로자법 시행규칙 제11조 확인
 - 건설근로자 퇴직공제 관계 성립신고서 1부
 - 도급계약서(발주자가 직접 시공하는 경우에는 사업계획승인서 또는 건축허가서) 사본 1부
 - 도급금액 산출명세서(발주자가 직접 시공하는 경우 공사원가계산서) 중

- 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액이 명시된 부분의 사본 1부
- － (필요시) 착공신고서 또는 착공신고필증

【 공동주택 . 주상복합 . 오피스텔 공중 추가 확인서류 (필요시) 】

- (당연가입대상 및 공제부금일액 파악) 사업계획 승인서, 건축허가서, 사업시행인가서 중 택1
- (착공일 파악) 착공신고서, 착공신고필증 중 택1
- ※ 단, 착공신고서 상 인허가번호로 승인년도 및 착공예정일이 확인되는 경우 추가서류 확인 불필요

○ (성립신고서 처리)

- － 입찰정보와 계약정보 매칭 : 입력내용 및 첨부서류 확인 후 기안
- － 입찰정보와 계약정보 비매칭 : 「공사정보 연계 - 조회」 선택
- － 사업자등록번호 또는 공사명 조회
- 당연가입 등록 : 공사 일치여부 확인 후 해당공사 선택
 - 당연가입 미등록 : 「계약정보 등록」 메뉴 선택 후 수기등록
- － 공사정보 연계 완료 후 기안
- 단순 공사정보 착오입력, 가입형태 변경 등이 필요한 경우 수정 후 기안
- － (유의사항) 공중 착오입력, 공사금액 및 공제부금일액 변경, 발주기관 정보확인 등 사업주가 잘못 입력한 사항은 서류 확인하여 수정 후 기안

□ 전자카드제 적용 여부 파악

- (대상) 도급계약 체결 사업주
- (시기) 퇴직공제 당연가입대상 성립신고 처리 시
- (내용) 건설근로자법 시행령 제12조의2제1항 및 부칙에 따른 전자카드제 의무적용 대상 공사에 해당하는지 확인
- － 기준 : 입찰공고일(입찰 공고를 하지 않는 경우 도급계약 체결일)이 '20.11.27 이후인 공사 중, 공사예정금액이 아래 기준에 해당하는 경우

구 분	'20.11.27~'22.6.30	'22.7.1~'23.12.31	'24.1.1~
공공공사	100억원 이상	50억원 이상	「건설근로자법」 제10조제1항 전단에 따른 퇴직공제 당연가입 대상 건설공사
민간공사	300억원 이상	100억원 이상	

<전자카드 의무적용 대상 유무가 되는 시점 판단> ① '입찰공고일' 기준, ② 입찰공고를 하지 않는 공사의 경우 '도급계약일' 기준, ③ ①과 ② 모두 해당하지 않는 경우 '최초 사업계획 승인일' 기준

□ 전자카드 단말기 설치계획서 입력 및 처리

○ (공사예정금액 3억 원 이상)전자카드제 적용 사업장

- (사업주 신청) 전자카드 의무적용 사업장은 온라인 성립신고 시, ‘전자카드 단말기 설치계획서¹¹⁾’ 입력(필수)
- 입찰 및 계약정보 비매칭으로 성립신고서 수기등록 시 ‘단말기 설치계획서’ 첨부 필요

※ 의무적용 현장 사업주의 경우 성립신고서 작성 시, 단말기 설치계획서 미입력 시 신청 불가

- (처리방법) 성립신고 기안 시, 사업주가 입력 또는 제출한 ‘단말기 설치계획서’내용을 확인하고 성립신고 처리
- 실제 착공일과 단말기 설치예정일이 1개월(30일) 이상 차이나는 경우 지연사유 확인 및 보완요청
- 단말기 의무설치 대상임에도 ‘단말기 설치예외신청서¹²⁾’를 첨부한 경우 보완 요청 또는 반려처리

※ 단말기 설치계획서 첨부 제외 상황

- 공동도급사의 경우 대표사에서 성립신고 시 ‘단말기 설치계획서’를 이미 제출한 경우, ‘단말기 설치계획일’만 기재하여도 성립신고 처리가능

- 보유 중인 단말기를 활용하는 경우, ‘단말기 설치계획서’ 상 보유 단말기 재사용 여부 및 단말기 고유번호’를 확인하여 현재 운영 중이지 않음(철거)을 확인 후 처리

※ 고유번호 등 확인방법

1. (시스템) ①관리자 화면 → ②단말기 관리 → ③단말기별 이력관리 → ④고유번호 입력 후 검색 → ⑤고유번호 및 철거일 확인
2. (단말기) 구매 단말기 부착 라벨에서 “Serial No or S/N” 확인

○ (공사예정금액 3억 원 미만) 전자카드제 적용 사업장

- (사업주 신청) 전자카드 의무적용 사업장은 온라인 성립신고 시, 단말기를 설치할 경우 ‘단말기 설치계획서’ 입력하고 미설치할 경우 ‘단말기 설치예외신청서’ 입력 및 모바일구역 설정
- 입찰 및 계약정보 비매칭으로 성립신고서 수기등록 시, 단말기를

11) 요령 [별지 제2호 서식] 전자카드 단말기 설치계획서

12) 요령 [별지 제3호 서식] 전자카드 단말기 설치예외 신청서

설치할 경우 ‘단말기 설치계획서’를 첨부하고, 미설치할 경우 ‘단말기 설치예외 신청서’첨부 및 모바일 구역 설정(현장소재지 기준 반경 20m)

※ 단말기 미설치 사업장의 경우 온라인 신청 시 모바일구역 설정, 수기 등록 시 모바일구역 설정을 위한 현장 상세주소 미 입력 시 신청 불가

- (예외사업주 신청) 단말기 설치예외 사업장이 단말기를 설치하는 경우에는 ‘전자카드 적용여부 변경’에서 단말기 설치구분 변경(예외 → 설치)
- (방법) 성립신고 기안 시, 단말기 설치여부에 따라 사업주가 입력 또는 제출한 ‘단말기 설치계획서’ 또는 ‘단말기설치예외신청서’ 내용을 확인하고 성립신고 처리

□ 퇴직공제 성립신고 결과 통보

- (담당) 본회(방식 : 우편 발송)
- (시기) 매주 1회
- (내용) 공제가입자증, 퇴직공제 가입사업장(전자카드제 적용사업장) 표지 등 송부

2 하수급인 사업주 인정 승인

□ 하수급인 사업주 인정 승인 신청 처리

- (처리시기) 민원 접수 후 7일 이내
- (확인서류) 건설근로자법 시행령 제7조 및 시행규칙 제8조 확인
 - 하수급인 사업주 인정 승인 신청서 1부
 - 하도급계약서 사본 1부
 - 하도급금액 산출명세서 중 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액이 명시된 부분의 사본 1부
 - 하도급계약서 중 공제부금 납부에 관한 사항이 명시된 부분
- (승인신청 처리)
 - 아래 하수급인 사업주 인정 각 승인요건에 부합하는지 확인

- ① 하도급 공사금액 10억원 이상 여부
- ② 퇴직공제부금비 적정 반영(직접노무비의 2.3%) 여부
- ③ 하도급 계약서 상 원·하수급인 간 공제부금 납부에 관한 사항 명시 여부
 - ※ 하도급 계약서의 붙임 서류 중 「공사계약 일반조건」 내지 「공사계약 특수조건」에 공제부금 납부에 관한 사항이 명시되어 있다면 인정
- ④ 하도급 계약서상의 공사종료일 이전 하수급인 사업주인정 승인신청 여부

- 민원신청 내용과 첨부서류 내용 일치여부 확인 후 기안
- 단순 공사정보 착오입력의 경우 수정 후 기안
- 결재완료 시 하수급인 자동 가입처리(공제가입번호 부여) 완료

- ◆ 노무비가 명확하지 않아 퇴직공제 부금비가 적정하게 반영되었는지 확인이 곤란한 경우
- ① 직접공사비가 명시되어 있는 경우 = 직접공사비 × 노무비율 × 2.3%
 - ② 직접공사비가 명시되어 있지 않은 경우

$$= (\text{하도급공사금액} \times \text{노무비율} - \text{간접노무비}) \times 2.3\% = \frac{\text{노무비}}{(1 + \text{간접노무비율})} \times 2.3\%$$
 - ※ 노무비율 : 고용노동부 고시(건설공사의 노무비율) 중 하도급 공사 비율 적용
 - ※ 간접노무비 : 조달청 고시(시설공사 원가계산 간접공사비 적용기준) 준용
- ①~② 방법을 통하여 퇴직공제부금비 적정 반영 여부 확인

○ (하수급인 사업주 인정 승인·불승인 결과 통보)

- (승인) 원·하수급인에게 ‘하수급인 사업주 인정 승인통지서’통지

※ 원·하수급인에게 하수급인 사업주 인정 승인일 이전까지 발생한 근로내역은 원수급인이 신고·납부 이행하여야 함을 안내(문서, 유선 등)

- (불승인) 원·하수급인에게 ‘하수급인 사업주 인정 불승인 통지서’통지

□ 하수급인 성립신고 결과 통보

- (담당) 본회(방식 : 우편 발송)
- (시기) 매주 1회
- (내용) 공제가입자증 등 송부

3 임의가입 퇴직공제 가입신청



- 퇴직공제 **당연가입**은 성립신고서 제출(시행규칙 별지 제9호 서식)
- 퇴직공제 **임의가입**은 가입신청서 제출(시행규칙 별지 제7호 서식)

□ 임의가입 퇴직공제 가입신청 처리

- (처리시기) 민원 접수 후 7일 이내
- (확인서류) 건설근로자법 시행규칙 제9조 확인
 - 건설근로자 퇴직공제 가입신청서 1부
 - 도급계약서(발주자가 직접 시공하는 경우에는 사업계획승인서 또는 건축허가서)나 하도급계약서 사본 1부
 - 도급금액 산출명세서(발주자가 직접 시공하는 경우에는 공사원가계산서)나 하도급금액 산출명세서 중 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액이 명시된 부분의 사본 1부
- (필요시)
 - 착공신고서 또는 착공신고필증 사본 1부
 - 건설업등록증 또는 각 공사업(전기·정보통신·소방시설·국가유산수리)등록증 사본 1부
 - 과업지시서(설계내역서) 또는 공사계획서(입찰공고가 없는 경우) 등 사업의 구체적인 내용을 확인할 수 있는 부분의 사본 1부
- (유의사항)
 - 당연가입 대상공사 원수급인 업무처리 방법과 동일
 - 공제가입사업주가 퇴직공제 소요비용을 부담할 수 있으며, 가입이후 당연가입공사와 동일하게 제도를 이행해야 함을 반드시 안내
 - 타 법령에 따른 공사(건설산업기본법 시행령 제83조 또는 건설근로자법 시행령 제6조에 해당하지 않는 공사)이지만 건설사업주(건설근로자법 시행령 제10조 충족)가 퇴직공제 가입을 원할 경우 임의가입 처리
 - 과업지시서(설계내역서) 또는 공사계획서를 검토하여 사업내용이

한국표준산업분류에 따른 건설업을 포함하고 있는지 확인 필요

－ 건설사업주가 건설업등록증 또는 각 공사업등록증을 제출하지 않은 경우, 아래의 홈페이지 검색을 통해 관련 면허 소지여부 확인

- 대한(전문)건설협회(www.cak.or.kr, www.kosca.or.kr)
- 대한기계설비건설협회(www.kmcca.or.kr)
- 한국전기공사협회 종합정보시스템(www.keca.or.kr/ecic)
- 한국정보통신공사협회 종합정보시스템(www.kica.or.kr)
- 한국소방시설협회(www.ekffa.or.kr)
- 국가유산수리협회(www.kcpra.or.kr)

※ 임의가입 탈퇴방법은 본 매뉴얼 P.96 확인

□ 퇴직공제 임의가입 사업장의 전자카드 단말기 설치

- (사업주 신청) 전자카드 임의가입 사업장은 온라인 가입신청 시, 단말기 설치여부는 선택 가능하며, 단말기 설치를 선택 할 경우‘단말기 설치계획서’입력
- － 가입신청서 수기등록 시, 단말기를 설치할 경우‘단말기 설치계획서’첨부
- (처리방법) 가입신청 기안 시, 사업주가 입력 또는 제출한 ‘단말기 설치계획서’내용을 확인하고 가입 처리

※ 제도 도입취지를 고려하여 임의가입 사업주가 전자카드 단말기를 설치운영하도록 적극 안내 및 권고 필요

[참고자료] 공종분류표

연번	토 목	건 축
1	건널목	공동주택
2	고속도로	주상복합
3	골프장	오피스텔
4	공항	아파트(공공건설)
5	교량	교도소
6	교량보수	군사시설
7	교차로	기타건축(리모델링)
8	기타토목	농수산물
9	농업기반(경지정리, 수리시설, 배수개선사업, 도수로 등)	도서관
10	댐	박물관
11	도로보수	병원
12	매립(간척)	역사
13	배수로(배수)	일반건축(청사, 회관, 센터 등)
14	상하수도(차집관로, 빗물파이프 포함)	터미널
15	선로	학교
16	설비(발전, 가스, 배관, 전기, 전력구)	생활주택
17	수해복구	공장
18	수해상습지	빌딩
19	운동장	
20	위험지구(낙석, 산사태)	
21	일반도로	
22	정수장	
23	제방	
24	조경(공원 등)	
25	주차장	
26	준설	
27	지표수	
28	지하도	
29	지하철	
30	철도	
31	택지	
32	터널	
33	펌프장(배수장)	
34	폐기물(쓰레기 소각)	
35	하수처리	
36	하천(수계치수)	
37	항만	

제3편 공사현장 관리

제1장 전자카드 사용환경 구축

□ 전자카드 단말기 설치여부 확인

- (대상사업장) 단말기 설치대상 사업장 중, 단말기 설치 계획일을 7일 이상 경과한 사업장

※ 공제가입시 제3자 정보제공 동의한 사업장을 대상으로 지정 단말기업체에서 단말기 설치관련 사전안내 진행

- (관리주기) 매월 2회 이상

- (조회방법)

- (단말기 설치계획일 경과사업장) 사업관리시스템 : ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③사업장 관리 → ④공사리스트 → ⑤조건선택 → ⑥조회 기준 '대표사' 선택 → ⑦관할지사 선택 → ⑧전자카드 구분에서 단말기 설치 여부 '미설치' 선택 → ⑨단말기 설치계획일 '시작 및 마감일자' 등록 후 검색

- (독려방법) 문서, 유선 등

- (독려내용) 단말기 설치의무 및 미설치 시, 과태료 부과예정 안내

※ 단말기 설치 및 운영에 관한 사항은 원수급인의 의무로서 건설근로자법 제5조에서 규정하고 있으며 위반 시 과태료 부과 등의 처분 규정 없으나,
- 단말기 미설치 시 전자카드 미발급 근로자 출입 가능성이 발생하며, 미발급자 출입 시 건설근로자법 제26조제2항8호에 의거 최대 300만원 과태료 처분 조치예정 안내

- 단말기 미설치 사유 및 설치계획일 확인
- 설치계획일 변경 : 사업관리시스템 ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③사업장 관리 → ④현장 상세정보 → ⑤해당 현장 공사정보 조회 → ⑥당연가입대상공사 → ⑦'단말기 설치계획일' 수정

제2장 근로일수 신고 및 공제부금 납부

1. 근로일수 신고

1. 전자카드 사용내역 신고

□ 신고기간 내 근로내역 신고 관리(당월)

- (대상) 전월 전자카드 사용일수(자동집계일수)이 있는 사업장(원·하수급 공제가입 기준)
 - (시기) 매월
 - (방법) 문서, 유선 등
 - (내용)
 - － (매월 15일 이전) 15일까지 전월 전자카드 사용일수(자동집계일수) 등 출력공수에 상응하는 근로일수 신고·납부해야 함을 안내
 - － (매월 15일 이후) 근로내역 신고기간 경과 안내 및 근로일수 신고 촉구
- ※ 단, 미신고사유 입력 사업장도 미신고 사업장으로 분류
- － 근로내역 확정 후 근로내역 미신고 사업장에 대해 신고 요청
 - － 원·하수급별 미이행사항 안내
 - － 미신고사유가 원가미반영 또는 원가반영액 초과인 사업장에게는 퇴직공제 근로내역 신고·납부 의무 안내
- (조회방법) 사업관리시스템 : ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③근로내역신고 관리 → ④근로내역 신고현황 → ⑤신고년월 ‘해당월’ 및 근로내역신고 ‘미신고’ 선택 → ⑥관할지사 선택 후 검색

※ 공제가입자별 사용내역, 비대상 처리내역, 근로내역 집계여부 등 확인

□ 신고기간 경과 근로내역 신고 관리(전월 이전)

- (대상) 전자카드 사용일수(자동집계일수)가 있음에도 해당 신고년월에 근로내역을 미신고한 사업장(근로내역 신고누락분)
- (시기) 매월
- (방법) 문서, 유선 등

○ (내용)

- (매월 15일 이전) 15일까지 전월 근로내역 신고 시 전월이전 전자카드 사용일수(자동집계일수)에 상응하는 근로일수 신고·납부해야 함을 안내
- (매월 15일 이후) 근로내역 신고기간 경과 안내 및 근로내역 미신고 과태료 부과예정 안내
- 지속적(2개월 연속) 근로일수 미신고 사업장에 대해 발주기관 행정지도 요청 및 근로내역 미신고 과태료 부과 예정임을 안내
 - ※ 법 제13조제1항을 위반 근로일수 미신고 과태료 부과 추진(고용부 협의 필요)
- 근로내역 확정 후 근로내역 미신고 사업장에 대해 신고 요청
- 원·하수급별 미이행 사항 안내
- 미신고사유가 원가미반영 또는 원가반영액 초과인 사업장은 퇴직공제 근로내역 신고·납부 의무 안내

□ 소수점 근로내역 일괄변경

○ 설정한 소수점 근로내역*이 발생할 경우 1일로 자동 변경

* 0.5일~0.9일 소수점 범위 내에서만 설정 가능

- 전자카드 태그 착오 등에 의해 발생한 소수점 근로내역이 잘못 신고되지 않도록 성립신고 완료 시 일괄 적용(0.6일~0.9일 → 1일)

※ 경로: 통합민원시스템 '①관리 → ②사업장관리 → ③사업장현황 → ④'공사명' 선택 → ⑤현장정보'에서 현장상황에 맞게 적용여부 변경 가능

소수점 근로내역 일괄변경	☒ 적용 ☐ 미 적용	0.6 ▾	일 부터	0.9 ▾	일 까지 1일로 일괄 적용
---------------	--	-------	------	-------	----------------

○ 소수점 근로내역 설정 변경 권한

- 원수급(대표사, 공동이행사), '하수급인 사업주 인정 승인 신청'으로 승인받은 하수급사

※ 현장등록만 진행한 협력업체는 설정 변경 불가

2. 전자카드 미사용 사업장 관리

- (대상) 전월 전자카드 근로내역 신고 사업장 중 전자카드 사용내역이 없거나 사용내역 비대상 처리 후 수기 신고 사업장

※ 원·하수급 공제가입 기준

○ (시기) 매월

○ (방법) 문서, 유선, 출장 등

○ (내용)

- (전월 전자카드 사용일수가 없는 경우) 매월 초“전자카드 관리 대상¹³⁾”으로 분류하고 근로자 전자카드 사용 촉진 및 전자카드 사용 기반 근로내역 신고 안내
- (전월 전자카드 사용일수가 있는 경우) 매월 초 전자카드 사용내역 기반 근로내역 신고를 위한 소속·직종 지정 및 실제 출력 일수에 맞는 근로일수 조정 방법, 비대상처리 사유 등록 등 안내
- 지속적(3개월 연속) 전자카드 미사용 사업장에 대해 발주기관 행정지도 요청 및 “전자카드 집중관리 대상¹⁴⁾”으로 분류하고, 3개월 내 출장점검 실시(검토)
- 필요시, 현장별 미이행사항 일괄 안내

○ (조회방법) 사업관리시스템 : ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③근로내역신고 관리 → ④근로내역 신고현황 → ⑤신고년월 ‘해당월’ 및 근로내역신고 ‘신고’ 선택 → ⑥관할지사 선택 후 검색

※ 공제가입자별 사용내역, 비대상 처리내역, 근로내역 집계여부 등 확인

3. 전자카드 근로내역 일괄등록 사용 필요 사업장 관리

○ (대상) 근로내역 일괄등록(엑셀) 사용이 필요한 사업장

【 근로내역 일괄등록 대상 】

- 출장점검(이행실태 점검, 고용부 합동점검 등) 후 누락 근로내역을 신고하는 경우
 - 기타 공제회가 불가피하다고 인정하는 경우
- ※ 대량 소급신고자가 발생하여 업무상 인정되는 경우 등(단, 대량 삭감신고는 제외)

○ (시기) 필요 시

○ (내용) 일괄등록 신고방법 및 기간 안내

○ (방법) 지사·센터는 일괄등록 사용필요 사업장의 차단해체 요청 시

13) 공사금액 100억원 이상 공사(지사 여건을 감안)로 관리 대상공사 선정(내부결재 등)

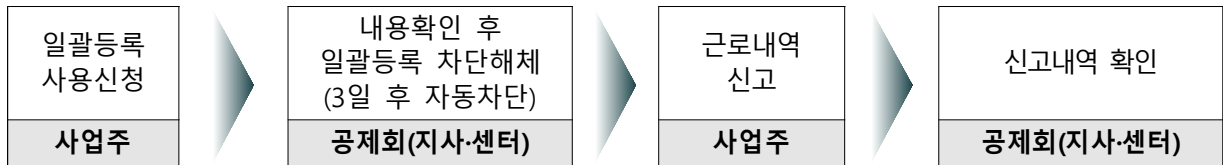
14) 공사금액 500억원 이상 공사(지사 여건을 감안)로 관리 대상공사 선정(내부결재 등)

대상여부를 확인 후 일괄등록 차단·해제 관리

- 사업관리시스템 ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③사업장 관리 → ④현장 상세정보 → ⑤해당 현장 공사정보 조회 → ⑥전자카드 정보관리 → ⑦근로 확정 엑셀 등록 차단 여부 ‘해제’ 선택(해제사유 입력) 후 ‘정보변경’ 클릭
- 사업주 신청에 따른 일괄등록 차단해제 시 3일 후 자동차단
- 일괄등록 내용확인을 통해 사업주의 오남용이 없도록 관리

※ 사업주의 시스템 사용 불편, 민원제기 등의 사유로 일괄등록 차단해제 지양

< 근로내역 일괄등록 절차 >



4. 근로일수 신고 관리

※ 근로일수 삭감신고 처리 유의사항 : 사업주가 근로일수를 삭감신고한 경우 승인(충당) 이전에 삭감 신고의 적정성 등을 확인하여 그 내용을 사업관리시스템에 입력해야 함

□ 근로내역 신고 안내

- (대상) 전월 퇴직공제 가입한 신규사업장(원도급)
- (방법) 문서, 유선 등
- (시기 및 내용)
 - 매월 10일 이전 : 15일까지 근로일수를 신고·납부해야 함을 안내

□ 근로내역 신고 촉구

- (대상) 15일까지 근로내역 신고가 없는 시공 중인 사업장(원도급)
- (시기 및 대상) 매월 15일 이후
 - (전담책임제 사업장) 매월
 - (일반 사업장) 분기(3월·6월·9월·12월, 필요시 매월 파악)
- (방법) 문서, 유선 등
- (내용)
 - 퇴직공제 근로일수 미신고 안내 및 신고 촉구
 - ※ 단, 미신고사유 입력 사업장(신고예정, 원가미반영 제외)은 신고 사업장으로 인정하고, 미신고사유가 원가미반영인 사업장은 퇴직공제 근로내역 신고·납부 의무 안내
 - 지속적 근로일수 미신고 사업장에 대해 발주기관 행정지도 요

청 및 과태료 부과 예정임을 안내

- 근로일수 입력 후 공제회 미송부 사업장에 대해 송부요청
- 원수급인에게는 하수급인 미이행사항 포함 안내

2 근로내역 축소신고 및 근로일수 직접신고

1. 근로내역 축소신고 민원처리

- (대상) 퇴직공제 가입사업장에서 일한 피공제자의 근로내역 축소신고 민원

※ 피공제자의 직접 신고의 적용을 받지 않는 근로일수에 한함

- (접수방법) 방문, 우편, 팩스, 이메일 등

※ 본인 확인 방법 및 서류 보완이 필요한 경우 : 퇴직공제금 지급업무와 동일

- (제출서류)

- 퇴직공제 근로내역 축소신고 민원신청서 1부
- 근로일수를 증빙하는 다음의 서류 중 1부
 - 고용보험 근로내역서
 - 건설근로자 경력증명서
 - 건설근로자 기능등급증명서(세부이력 포함)
 - 급여명세서
 - 그 외 현장명과 근로일수가 확인 가능한 서류

- (처리절차)

- (① 민원접수)
 - ‘퇴직공제 근로내역 축소신고 민원신청서’와 근로내역 증빙서류 확인 후 시스템 입력
- (② 축소신고 여부 확인) ‘퇴직공제 근로내역 축소신고 민원신청서’와 해당 피공제자의 ‘퇴직공제금 적립내역서’를 비교
 - (소급이행 요청) 해당 피공제자의 월별 퇴직공제 미신고일수를 현장(준공이 되었을 경우 본사)에 통보
 - 피공제자 자격 확인 및 근로내역 소급신고·납부 요청(문서, 유선 등)
 - 민원접수 30일 이내에 소급이행을 완료하는 것을 원칙
- ※ 처리기한 연장 시 피공제자에게 관련내용 통보(문자메시지)
- (③ 처리결과 입력) 퇴직공제 근로내역 축소신고 민원처리 결과 전산입력
- (④결과통보) 피공제자에게 결과 통보

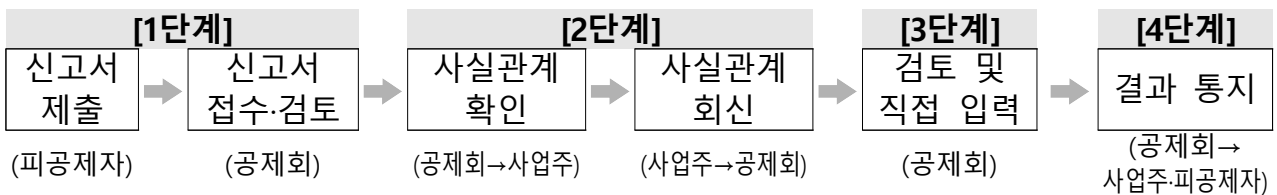
- 유선(문자메시지 병행) 또는 문서

2. 피공제자 근로일수 직접 신고¹⁵⁾

□ 업무개요

- 사업주가 피공제자의 근로일수를 신고하지 않거나 잘못 신고한 경우, 건설근로자법 시행규칙 제16조제1항에 따라 피공제자가 공제회에 직접 신고할 수 있음(건설근로자법 제13조제3항)

○ 업무처리 절차



- (1단계) 근로일수 직접 신고서 제출 및 접수·검토
- (2단계) 사실관계 확인 및 회신
- (3단계) 회신결과 검토 및 근로일수 직접 입력·송부
- (4단계) 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지

○ 업무처리 기간

- 총 처리기간(접수일~통지일) : 접수일로부터 30일
- (서류 보완) 요청일로부터 10일(총 처리기간에 불산입)
- (사실관계 확인) 요청일로부터 14일(총 처리기간에 산입)
 - ※ 사업주 이의제기 등 특별한 경우 7일 연장 가능 (총 처리기간에 불산입)
- (사실관계 재확인) 요청일로부터 7일(총 처리기간에 불산입)
- (통지) 사실관계 확인 완료일로부터 3일(총 처리기간에 산입)

가. 근로일수 직접신고 세부절차

□ 신고인 및 신고범위

- (신고인) 퇴직공제 가입사업장에서 근로한 피공제자 ‘본인’
 - ※ 대리인 또는 사망자의 유족은 신고 불가
- (신고범위) 사업주가 신고하지 아니하거나 잘못 신고한 근로일수
 - ※ 개정 건설근로자법 시행(20.5.27) 이후 발생한 근로일수부터 적용

¹⁵⁾ 본 매뉴얼 [붙임서식 1] 피공제자 퇴직공제 직접신고 관련서식(법정서식) 참고

－ (근로일수) 신고일 현재까지 피공제자가 매월 실제 근로한 일수

※ 매월 신고 의무일(15일)이 경과하지 않은 전월 근로일수는 제외

－ (대상 사업주) 퇴직공제에 가입한 사업주

※ 피공제자가 실제 고용계약 한 사업주(하도급, 재하도급)가 아닌 퇴직공제에 별도로 가입하여 근로일수 신고·납부의무가 있는 사업주를 의미

－ (대상 사업장) 시공, 준공 사업장 상관없이 모두 가능

□ 신고서류

○ 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고서 1부¹⁶⁾

○ 신고인의 근로사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부(이하‘구비서류’)

－ 고용보험 근로내역서, 소득금액증명원, 급여명세서, 급여통장 등 신고내용을 증명할 수 있는 자료

※ 세부 구비서류 및 확인사항 다음 페이지(P.43) 참조

○ 신고인 신분증 사본 1부(우편, 팩스, 이메일 신고 시)

※ 방문 신고 시에는 신고인 ‘신분증’으로 인적사항 등 확인

□ 신고방법

○ 공제회 지사·센터 방문, 우편, 팩스, 이메일

□ 접수방법

○ (방문, 우편, 팩스, 이메일) 신고서(신고인, 신고내용 등) 및 구비서류를 확인하고 시스템에 신고내용을 입력 후 신고서와 구비서류 업로드

※ 신고인이 방문하거나 신고서가 도달(비대면)한 지사에서 접수·처리하며, 비대면(우편, 팩스, 이메일) 청구 시에는 신분증 사본 필수

□ 보완 및 반려 등 (사안 발생 시)

○ (보완) 미비서류에 대해서는 요청일로부터 10일 이내 유선 또는 문서 등으로 신고인에게 보완 요청(보완기간은 총 처리기간에 불산입)

※ 단, 전화번호가 없거나 전화연결이 안 되는 경우 문서(등기우편)로 보완 요청

－ 기한 내 보완 완료 시, 시스템에서 기안 후 처리

16) 시행규칙 [별지 제16호 서식] 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접신고서

○ (반려) 기한 내 서류 보완이 안 되거나 신고인이 신고를 취소¹⁷⁾
한 경우 반려결재 처리하고, 접수서류 일체를 반려(등기우편 발송)

※ 피공제자의 직접 신고 취소는 사업주 사실관계 확인 요청 전까지 가능

17) 요령 [별지 제5호 서식] 피공제자 근로일수 직접 신고 취소서

□ 처리불가(민원 처리에 관한 법률 준용)

- (처리불가 대상) 구비서류 보완이 필요하나 주소지 불명 및 유선 연락이 되지 않은 경우
- (처리불가 절차) 처리불가 내부 결재 후 종결처리
- (전산입력) 시스템 진행상태에 처리불가 내용 입력

□ 세부 구비서류 및 확인사항 (규칙 별지 제16호 서식)

구분	구비서류	확인사항
필수 서류	■ 피공제자 근로일수 직접 신고서 1부	■ 기재사항 적정 기재여부 등 ※ 전산자료와 비교 확인
	■ 신분증 사본 1부 ※ 우편 팩스 이메일 신고 시	■ 인적사항 일치여부 등
구비서류	■ 고용보험 근로내역서 ■ 건설근로자 경력증명서 ■ 건설근로자 기능등급증명서 중 1부	■ (발급기관) 근로복지공단, 건설근로자공제회 ■ 인적사항, 사업장 명칭, 신고년월, 근무일수 등 ※ 건설근로자 기능등급증명서는 세부이력 포함 발급 확인
	■ 전자카드 사용내역서¹⁸⁾ 1부	■ (발급기관) 건설근로자공제회 ■ 인적사항, 사업장 명칭, 전자카드 사용일수 등 ※ 단독 증빙서류 인정 불가(다른 구비서류를 종합적으로 검토해서 근로사실여부가 확인될 때 직접신고 접수진행 가능)
	■ 소득금액증명원 1부	■ (발급기관) 국세청 ■ 인적사항, 법인명(상호), 사업자등록번호, 소득금액 등 ※ 위 사항 및 일급여(일당) 등을 참고하여 합리적인 범위에서 근로자가 신고서에 기재(제시)한 근로년월 및 근로일수 등 확인 후 사업주 사실확인으로 최종확인
	■ 급여명세서 사본 1부	■ (발급기관) 해당 사업주 ■ 인적사항, 급여년월, 급여내역 등 ※ 위 사항 및 일급여(일당) 등을 참고하여 합리적인 범위에서 근로자가 신고서에 기재(제시)한 근로년월 및 근로일수 등 확인 후 사업주 사실확인으로 최종확인
	■ 급여통장(거래명세서 포함) 사본 1부	■ (발급기관) 금융거래 기관(은행 등) ■ 인적사항, 송금인, 거래내역 등 ※ 위 사항 및 일급여(일당) 등을 참고하여 합리적인 범위에서 근로자가 신고서에 기재(제시)한 근로년월 및 근로일수 등 확인 후 사업주 사실확인으로 최종확인
	■ 기타 근로사실을 확인할 수 있는 서류 1부	■ (예시) 4대보험 가입내역 확인서(4대 사회보험 정보연계센터) 등 ※ 위 사항 및 일급여(일당) 등을 참고하여 합리적인 범위에서 근로자가 신고서에 기재(제시)한 근로년월 및 근로일수 등 확인 후 사업주 사실확인으로 최종확인

※ 증빙서류는 근로내역(인적사항, 근로현장, 근로일수 등)이 명확한 고용보험 근로내역서 또는 건설근로자 경력증명서·기능등급증명서 확인을 기본으로 하되, 상기 서류에 누락이 있는 등 필요 시 다른 서류(중복 가능)를 보완하여 비교·확인

18) 요령 [별지 제4호 서식] 전자카드 사용내역서

나. 사실관계 확인(필수)

□ 기본원칙

- 피공제자가 공제회에 근로일수를 직접 신고 한 경우 공제회는 사실관계를 확인하여야 함(법 제13조제3항 후단)

□ 사실관계 확인방법

- (원칙) 신고서(신고인, 신고내용 등) 및 구비서류가 모두 완비(보완서류 등 포함)된 후 접수지사에서 사실관계 확인 절차 진행
- (확인기간) 요청일로부터 14일 이내(총 처리기간에 산입)
 - ※ 단 사업주의 이의제기 등 특별한 사유가 있는 경우에는 확인기간을 7일 이내에서 연장 가능하며, 그 기간은 확인기간에 불산입
- (확인방법) 문서(팩스 또는 등기우편), 시스템
 - ※ 문서 또는 온라인 발송 후 반드시 해당 사업주에게 유선 연락 및 확인
- (확인대상) 사업주 또는 피공제자
 - － (대상 사업주) 퇴직공제에 가입 한 사업주
 - ※ 피공제자가 실제 고용계약 한 사업주(하도급, 재하도급)가 아닌 퇴직공제에 별도로 가입하여 근로일수 신고·납부의무가 있는 사업주를 의미
 - － (대상 사업장) 시공, 준공 사업장 불문
 - 해당 공사가 시공 중이면 사업장 또는 본사, 준공된 경우 본사로 요청(요청 대상 사업장이 여러 곳인 경우 각각 요청)
 - ※ 단, 사업주가 폐업 등으로 소멸한 경우(국세청 홈택스 사업자등록상태 조회 등)에도 사실관계 확인 요청 절차는 진행하되, 회신이 되지 않는 경우 신고인(피공제자)에게 '사실확인 불가'로 통지(사업주에게는 별도 통지 불요)
 - － (피공제자) 사업주 사실 확인 결과 근로일수가 일치 않는 등 특별한 사정이 있는 경우 유선 등으로 추가 사실 확인 실시(필요 시)
- (요청서류) 관련공문¹⁹⁾, 직접 신고 관련 사실관계 확인서²⁰⁾(이하 '사실관계 확인서')
- (전산입력) 시스템 진행상태에 요청사항 입력

19) 본 매뉴얼 [별지 제3호] 피공제자 직접신고 사실관계 확인 관련공문 예시(사업주용)

20) 본 매뉴얼 [별지 제3호]의 [붙임] 피공제자 직접 신고 사실관계 확인서(사업주용)

□ 사실관계 확인 결과 처리

○ 사실관계 확인서 회신 시

- (①회신서류 검토) 사실관계 확인서 기재내용(근로일수 등)의 적정여부 등 확인
 - ※ 단, 신고인의 신고일수와 사업주의 확인일수가 상이한 경우 그 사유 등을 면밀히 확인하고, 필요 시 사업주 또는 피공제자에게 추가자료(임금대장, 근로계약서, 고용보험근로내역서 등)를 징구 또는 제공하여 확인
- (②보완요청) 사실관계 확인서 기재내용 등에 보완이 필요한 경우 유선 또는 문서 등으로 보완요청(요청일로부터 10일 이내)
 - ※ 문서 또는 온라인 발송 후 반드시 해당 사업주에게 유선 연락 및 확인
- (③전산입력) 시스템 진행상태에 회신내용 및 보완요청 사항 등 입력
 - ※ 향후 신고인과 사업주간의 민원(분쟁) 방지 등을 위해 접수·보완, 사실관계 확인, 통지 등 업무처리 전반의 과정을 구체적으로 시스템에 반드시 입력
- (④근로일수 직접 입력) 사실관계 확인서 내용이 모두 확인(보완) 되면 지체 없이 결재권자의 내부결재를 득한 후 시스템에 신고인의 근로일수를 직접 입력

※ <주의> 직접 입력해야 할 근로일수의 판단 기준

- (직접 신고일수와 사업주 확인일수가 동일한 경우) 동일한 근로일수를 기준으로 입력
- (직접 신고일수와 사업주 확인일수가 상이한 경우) 사실관계 확인서 검토·보완 후에도 일수가 상이할 때에는 사업주 확인결과를 명백히 인정할 수 있다고 판단되는 경우 '사업주' 확인 일수를 기준으로 입력
 - 단, 신고인에게 차이일수 발생 사유 등을 충분히 설명
- (사업주가 '사실확인 불가'로 회신한 경우) 서류파쇄 등으로 사실확인이 불가하다고 회신된 경우, 신고인이 제출한 서류(고용보험근로내역서 등)만으로도 사실관계를 명백히 인정할 수 있다고 판단되는 경우에는 '신고인' 직접 신고일수를 기준으로 입력

○ 사실관계 확인서 미회신 시

- (①재요청) 유선 또는 문서로 사실관계 확인서 재요청(요청일로부터 7일 이내)
 - ※ 필요 시 발주기관 협조 요청 및 사업장(본사) 방문 또는 점검 등을 통해 징구
- (②재요청 후 회신) 사실관계 확인서가 회신된 경우에 준하여 처리
- (③재요청 후 미회신) 재요청 후에도 사실관계 확인서가 회신되지 않은 경우 신고인이 제출한 서류(고용보험근로내역서 등)만으로도 사실관계를 명백히 인정할 수 있다고 판단되는 경우에는 '신고인'

직접 신고일수를 기준으로 처리

※ 신고인 제출 서류만으로 사실관계를 명백히 인정할 수 없다고 판단되는 경우에는 근로일수를 직접 입력하지 않고 '사실확인 불가'로 통지

다. 직접 신고 확인 결과 통지

□ 기본원칙

- 공제회는 사실관계를 확인한 후 해당 신고인과 사업주에게 각각 근로일수 직접 신고 확인 결과를 알려야 함(법 제13조 제3항 후단)

□ 통지기간 및 방법 등

- (통지기간) 사실관계 확인 완료일로부터 3일 이내(총 처리기간에 산입)
- (통지방법) 문서(등기우편 또는 팩스), 시스템
- (통지서류)
 - － (신고인) 관련공문²¹⁾, 결과 통지서²²⁾

※ 단, 아래의 경우 '사실확인 불가'로 통지

- 사업주가 폐업 등으로 소멸하여 사실확인서가 회신되지 않은 경우
 - 사업주가 사실확인 불가로 회신했으나 신고인 제출 서류만으로 사실관계를 명백히 인정할 수 없다고 판단되는 경우
 - 사업주가 사실확인서를 회신하지 않았으나 신고인 제출 서류만으로 사실관계를 명백히 인정할 수 없다고 판단되는 경우
- ※ 단, 신고인의 출국 후 신고, 강제퇴거, 주소지 불명(반송) 등으로 결과 통지가 불가능한 것으로 판단되는 경우 통지 불요

- － (사업주) 관련공문²³⁾, 결과 통지서²⁴⁾

※ 단, 아래의 경우 '사실확인 불가'로 통지

- 사업주가 사실확인 불가로 회신했으나 근로자 제출 서류만으로 사실관계를 명백히 인정할 수 없다고 판단되는 경우
 - 사업주가 사실확인서를 회신하지 않았으나 근로자 제출 서류만으로 사실관계를 명백히 인정할 수 없다고 판단되는 경우
- ※ 단, 사업주가 폐업 등으로 소멸한 경우(국세청 홈택스 사업자등록상태 조회 등)에는 사업주 통지 불요

21) 본 매뉴얼 [별지 제4호] 피공제자 직접신고 확인결과 통지 관련공문 예시(피공제자용)

22) 시행규칙 [별지 제17호 서식] 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접신고 확인결과 통지서(피공제자용)

23) 본 매뉴얼 [별지 제5호] 피공제자 직접신고 확인결과 통지 관련공문 예시(사업주용)

24) 시행규칙 [별지 제18호 서식] 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접신고 확인결과 통지서(사업주용)

- (도급인) 직접 신고 처리 결과 공제부금을 납부해야할 주체가 납부특례 규정에 따른 도급인인 경우 사업주 절차에 준하여 해당 도급인에게도 통지

○ (전산입력) 시스템 진행상태에 통지결과 입력

<참고> 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 관련법령

법	시행규칙
제13조(피공제자의 근로일수 신고 및 공제부금의 납부) ③ 피공제자는 사업주가 제1항에 따라 근로일수를 신고하지 아니하거나 잘못 신고하면 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 공제회에 직접 신고할 수 있다. 이 경우 신고를 받은 공제회는 사실관계를 확인한 후 그 결과를 신고인과 사업주에게 알려야 한다. <신설 2019. 11. 26.>	제16조(피공제자의 근로일수 직접 신고) ① 법 제13조제3항 전단에 따라 본인의 근로일수를 직접 신고하려는 피공제자는 별지 제16호서식의 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고서에 근로 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부를 첨부하여 공제회에 제출해야 한다. ② 제1항에 따른 신고를 받은 공제회는 법 제13조제3항 후단에 따라 신고 내용에 대한 사실관계를 확인한 후 그 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 해당 피공제자 및 공제가입사업주에게 알려야 한다. 1. 제1항에 따른 피공제자: 별지 제17호서식의 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지서(피공제자용) 2. 법 제13조제1항에 따른 공제가입사업주: 별지 제18호서식의 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지서(사업주용)

3 공제부금 납부

1. 공제부금 납부 관리

- (대상) 근로일수 신고 후 공제부금 미납 사업장, 공제부금 납부 특례 사유에 따라 납부의무 발생 사실을 통보받은 도급인
- (시기) 수시
- (방법) 문서, 유선 등
- (내용)
 - (사업장) 당월 이전 미납 공제부금 안내 및 해소 촉구
 - 원수급인에게는 하수급인 미이행사항 포함 안내
 - 지속적 공제부금 미납 시 과태료 부과 예정임을 안내
 - 사업주가 회생·파산 등의 사유로 납부 불가능한 경우 당해 현장의 도급인에게 공제부금 납부특례 의무가 발생함(통보절차 등 포함)을 즉시 안내
 - ※ 기업 경영상태 상시분석 시스템을 통해 부실 사업장(회생·파산 등)을 주기적으로 파악하여 사업주 및 도급인에게 사전안내
 - 기타 사업주가 납부 불가능한 경우 도급인 공제부금 납부특례를 위해 서면합의 협조요청 등 조치
 - (도급인) 공제부금 납부특례 해당 사업장의 근로일수 신고금액 안내 및 해소 촉구
 - 지속적 공제부금 미납 시 과태료 부과 예정임을 안내

※ 납부특례 관련 유의사항

- ▶ 건설근로자법 제13조의2(공제부금의 납부 특례)
위 개정규정은 이 법 시행 이후 발주자가 입찰에 관한 사항을 공고(입찰공고가 없는 경우 도급 계약 체결일)하는 건설공사에 따른 공제부금부터 적용함.
따라서 법 시행일 이전 가입공사는 도급인 납부특례가 적용되지 않으며, 공제부금 미납 사업장의 경우 원수급인의 대납* 등을 통해 해소될 수 있도록 독려
- * 같은 공사번호 내 타 사업장의 미납금액을 대신 납부하고 본인의 납부실적으로 인정

2. 공제부금 납부특례²⁵⁾

□ 업무개요

- 공제가입사업주에게 건설근로자법 제13조의2에서 규정한 사유가 발생한 경우 그 건설공사를 도급한 도급인이 사업주를 대신하여 공제부금을 직접 납부하도록 하여야함

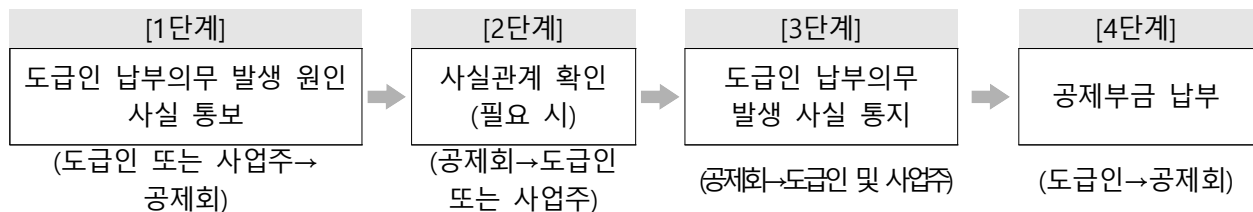
※ 근거 : 건설근로자법 제13조의2, 같은 법 시행령 제12조의3, 시행규칙 제17조

※ 납부특례 사유

- ▶ 도급인이 공제부금을 납부하기로 사업주와 서면 합의한 경우
- ▶ 사업주의 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시결정
- ▶ 사업주의 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고
- ▶ 사업주의 「기업구조조정 촉진법」에 따른 공동관리절차의 개시 의결
- ▶ 도급인이 정당한 사유 없이 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액을 지급하지 아니한 경우
- ▶ 그 밖에 사업주가 공제부금을 내는 것이 곤란하다고 고용노동부장관이 인정하는 경우

○ 업무처리 절차

< 업무 흐름도 >



- (1단계) 도급인 공제부금 납부의무 발생원인 사실 통보
- (2단계) 사실관계 확인(필요 시)
- (3단계) 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 통지
- (4단계) 도급인의 공제부금 납부

※ 도급인의 공제부금 납부의무가 변동 된 경우에도 위 업무 처리절차에 준함

○ 업무처리 기간

- 총 처리기간(접수일~통지일) : 접수일로부터 14일
- (서류 보완) 요청일로부터 10일 (총 처리기간에 불산입)
- (사실관계 확인) 요청일로부터 7일 (총 처리기간에 불산입)
- (통지) 접수(보완 또는 사실확인 포함) 완료일로부터 3일 (총 처리기간에 산입)

※ 위 업무처리 기간 산정 시 공휴일과 토요일은 처리기간에 불산입, 근로자의 날은 산입하고 기간 말일이 공휴일 또는 토요일인 경우 그 이후 첫 근무일로 연락

25) 본 매뉴얼 [붙임서식 2] 도급인 납부특례 관련서식(법정서식) 일체 참고

가. 도급인의 공제부금 납부의무 발생원인 사실 통보

□ 기본원칙

- 도급인 또는 사업주는 공제부금 납부특례 사유가 발생한 경우 그 원인이 되는 사실을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 공제회에 제출해야 함(시행규칙 제17조 제1항)

※ 공제부금 납부특례에서 ‘도급인’은 사업주가 원수급인 경우에는 ‘발주자’, 하수급인 경우에는 ‘원수급인’을 의미

□ 통보인 및 통보서류

- (통보인) 도급인 또는 사업주
- (통보서류)
 - 도급인 공제부금 납부의무 발생원인 사실 통보서 1부
 - 도급인의 공제부금 납부 의무 발생의 원인이 되는 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부(이하‘첨부서류’)

※ 통보 사유별 세부 첨부서류 및 확인사항 참조(P.51)

□ 접수방법

- (온라인) 도급인 또는 사업주가 통합민원시스템에 회원 가입 후 통보서 입력 및 첨부서류 등록
- (방문, 우편, 팩스, 이메일) 통보서(통보인, 사업장 정보 등) 및 첨부서류를 확인하고 사업관리시스템에 통보내용을 입력 후 통보서와 첨부서류 업로드

□ 보완 및 반려 (사안 발생 시)

- (보완) 미비서류에 대해서는 요청일로부터 10일 이내 유선 또는 문서 등으로 통보인에게 보완 요청(총 처리기간에 불산입)
 - ※ 단, 전화번호가 없거나 전화연결이 안 되는 경우 문서(등기우편)로 보완 요청
 - 기한 내 보완 완료 시 사업관리시스템 기안 후 처리
- (반려) 기한 내 서류 보완이 안 된 경우 반려결재 처리
 - ※ 구비서류 보완이 필요하나 주소지 불명 및 유선 연락이 되지 않은 경우 내부결재 후 종결처리
- (전산입력) 사업관리시스템에 요청사항 및 회신내용 등 입력

◆ 통보 사유별 세부 첨부서류 및 확인사항

구분	구비서류		확인사항
1. 공통서류	○도급인 공제부금 납부의무 발생 원인 사실 통보서 1부		■ 기재사항 적정 기재여부 등 ※ 전산자료와 비교 및 첨부서류 등 확인
	○최종 도급계약서 1부 ※ 통보일 현재 기준		■ 기재사항 변경여부 등 ※ 변경 시 기재사항 변경처리
	○최종 원가내역서 또는 산출명 세서 1부 ※ 통보일 현재 기준		■ 공제부금액 변경여부 등 ※ 변경 시 기재사항 변경처리
	○도급인로부터 지급받은 공제부금을 확인 할 수 있는 서류 1부(기성서류 등) ※ 통보일 현재 기준		■ 통보일 현재까지 지급받은 공제부금과 원가반영 금액, 납부금액과 비교 확인 ※법 제13조의2 제1항 제2호 및 제3호의 경우 도급인의 직접납부 의무 금액은 원가내역서에 밝힌 공제부금액 중 도급인이 사업주에게 지급 하지 아니한 금액으로 한정 됨 ※위 사항에 따른 도급인의 직접납부 의무금액이 기존 미납공제부금 보다 적을 경우, 서면합의를 통해 부족분을 납부하도록 안내
2.도급인과 사업 주와의 서면합의 (법 제13조의2 제1항 제1호)	○서면합의서 ²⁶⁾ 1부		■ 합의 당사자, 납부의무 기간·금액 등 ※ 납부 사유 발생일은 서면합의 일자 임 ※ 서면합의서 예시 참조(단, 도급계약사항, 도급인 직접납부사항 등 필수기재사항은 반드시 포함)
3.사업주의 회생, 파산, 공동관리 등 (법 제13조의2 제1항 제2호)	회생 시	○회생절차개시 결정문 1부	■ 업체명, 사업자등록번호, 개시일자 등 ※ 납부 사유 발생일은 회생개시 일자 임
	파산 시	○파산선고 결정문 1부	■ 업체명, 사업자등록번호, 개시일자 등 ※ 납부 사유 발생일은 파산선고 일자 임
	공동 관리 시	○공동관리절차 개시 의결서 1부	■ 업체명, 사업자등록번호, 의결일자 등 ※ 납부 사유 발생일은 공동관리 개시일자 임
	기타	○그 밖에 사업주가 공제부금을 내는 것이 곤란하게 된 사실을 확인 할 수 있는 서류 1부	■ (서류예시) 사업주의 폐업 등으로 연락이 두절 된 경우 해당 도급인의 공제부금 납부의사 공문 등 ※ 단, 기타 사유에 대해서는 고용노동부장관의 인정 필요(영 제12조의3 제1항 제4호)
4.도급인의 공제 부금 미지급 (법 제13조의2 제1항 제3호)	○도급인이 정당한 사유 없이 공제 부금을 지급하지 아니한 사실을 확인 할 수 있는 서류 1부		■ (서류예시) 사업주가 도급인에게 원가내역서 내의 공제부금을 요청한 관련공문 등 ※ 납부 사유 발생일은 미지급 일자 임

※ 도급인이 원가내역서 등에 밝힌 공제부금액 중 사업주에게 지급하지 아니한 금액 내에서는 특례 사유(파산, 회생, 미지급 등) 발생일 이전의 미납공제부금에 대해서도 도급인의 직접납부 의무가 발생함에 유의(단, 서면합의는 합의 내용에 따름)

26) 본 매뉴얼 [별지 제6호] 건설근로자 퇴직공제부금 도급인 직접납부 확인서(예시) 참고

나. 사실관계 확인(필요 시)

□ 기본원칙

- 도급인의 공제부금 납부 관련 사실관계(발생사유, 발생금액 등)를 확인하기 위하여 필요 시 도급인 또는 사업주에게 필요한 서류의 제출을 요구

□ 확인대상 및 내용 등

- (확인대상) 도급인 또는 사업주
- (확인방법) 문서(팩스 또는 등기우편), 유선 등
- (확인기간) 요청일로부터 7일 이내(처리기간에 불산입)
- (확인내용) 사실관계 필요한 서류 제출 요구

※ 요구 서류는 접수서류(통보서, 첨부서류)와 별도의 '추가 확인서류'를 의미

※ 요구 서류 예시

- (정산서류) 공제부금 납부 정산내역 등 관련 서류
- (소송서류) 도급인과 사업주 간 공사대금 등에 대한 소송관련 서류
- (공사서류) 사업주 타절, 공사포기 등 관련 서류

- (전산입력) 사업관리시스템에 요청사항 및 회신내용 등 입력

□ 사실확인 결과 처리

- (서류검토) 통보서, 첨부서류 등과 비교 확인 및 검토
- (보완 또는 반려) 서류 확인 결과 통보서 등에 보완이 필요한 경우 보완절차 진행(기한 내 미회신 시 반려처리)
- (도급인 통보) 사실확인 완료 후 이상 없을 시 도급인 통보절차 생략
- (전산입력) 사업관리시스템에 요청사항 및 회신내용 등 입력

※ 향후 도급인과 사업주 간의 민원(분쟁) 방지 등을 위해 접수□보완, 사실관계 확인, 통지 등 업무처리 전반의 과정을 구체적으로 사업관리시스템에 반드시 입력

다. 도급인의 공제부금 납부의무 발생 사실 통지

□ 기본원칙

- 공제회는 도급인이 사업주를 대신하여 공제부금을 납부해야 하는 경우, 해당 도급인에게 시행규칙 제17조 제2항에 따라 공제부금

납부의무가 발생한 사실을 알려야 함(법 제13조의2 제1항 후단)

※ <주의> 공제부금 납부의무 주체의 변경

- 납부의무 발생 통보 이후 공제부금 납부주체(의무)가 기존 사업주에서 해당 도급인으로 변경됨에 유의
⇒ 단, 근로내역 신고의 주체(의무)는 여전히 기존 사업주에게 있음

※ (근로내역 신고) 사업주, (공제부금 납부) 도급인

□ 통지대상 및 서류 등

○ (통지대상) 도급인²⁷⁾ 및 사업주²⁸⁾

※ 관계 법령은 도급인만을 통보 대상으로 규정하고 있으나, 도급인의 납부의무 발생 사실 고지와 당사자 간 정산 시 참고 등을 위해 사업주에게도 결과 통보

○ (통지방법) 문서(등기우편), 통합민원시스템(온라인 신청 시)

○ (통지기간) 접수(보완 또는 사실확인 포함) 완료일로부터 3일 이내

○ (통지서류)

- (도급인) 관련공문, 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 통보서, 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서
- (사업주) 관련공문, 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서

○ (전산입력) 사업관리시스템에 통보사항 등 입력

※ <참고> 도급인의 공제부금 납부 기한

- **최초 납부의무 공제부금**(통보일 이전 확정 된 공제부금액)
 - 통보서를 받은 날로부터 **30일 이내**(영 제12조의3 제4항 후단)
- **향후 발생예정 공제부금**(통보일 이후 발생예정인 공제부금액)
 - 사업주가 공제부금을 내야 하는 달의 다음 달 **10일까지**(영 제12조의3 제4항 전단)
 - ⇒ 기한 내 공제부금 미납부 시 과태료 절차 진행(법 제26조제2항제9호)

라. 도급인 공제부금 납부의무 변동 통보

□ 기본원칙

- 도급인 또는 사업주는 서면합의의 변경□파기, 파산□회생 등의 취소 등으로 도급인의 직접납부 의무가 변동되는 경우에는 시행규칙 제17조 제3항에 따라 그 사실을 공제회에 통보해야 함(영 제12조의3 제3항)

27) 본 매뉴얼 [별지 제7호] 퇴직공제부금 도급인 납부의무 발생 사실 통지 관련공문 예시(도급인용) 참고

28) 본 매뉴얼 [별지 제8호] 퇴직공제부금 도급인 납부의무 발생 사실 통지 관련공문 예시(사업주용) 참고

※ <참고> 도급인의 공제부금 납부 기한

- 납부의무 변동 통보 이후에는 공제부금 납부주체(의무)가 도급인에서 기존 사업주로 다시 변경됨에 유의
⇒ 단, 변동사유가 서면합의 기간 연장 등의 경우에는 도급인의 납부의무 유지

□ 변동통보

○ (통보인) 도급인 또는 사업주

○ (통보서류) 도급인 공제부금 납부 의무 변동 통보서²⁹⁾, 첨부서류*

* 도급인의 납부의무 변동 사실을 확인 할 수 있는 서류 사본

↳ 발생 '통보사유별 첨부서류 및 확인사항' 준용·확인

1. 도급인과 사업주간 서면합의 변동 등에 의한 경우(법 제13조의2 제1항 제1호)

- 도급인 공제부금 납부 서면합의 변경 또는 파기 등을 확인할 수 있는 서류 사본 1부

2. 사업주의 파산·회생 등 폐지에 의한 경우(법 제13조의2 제1항 제2호)

- 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 등 개별법에 따른 파산선고의 취소 결정문, 회생절차개시결정의 취소 결정문, 공동관리절차의 종료 의결서 및 그 밖에 이와 유사한 사유로 도급인 공제부금 납부 의무가 변동된 사실을 확인할 수 있는 서류 사본

3. 도급인의 공제부금 지급에 의한 경우(법 제13조의2 제1항 제3호)

- 도급인으로부터 지급받은 공제부금을 확인할 수 있는 서류 사본 1부

※ 공통서류: 최종 도급계약서, 원가내역서 또는 산출명세서, 도급인으로부터 지급받은 공제부금을 확인할 수 있는 서류 사본 각 1부

○ (접수, 사실확인, 보완□반려) 납부의무 발생통보 절차에 준하여 처리

○ (전산입력) 사업관리시스템에 요청사항 및 회신내용 등 입력

□ 변동통지

○ (통지대상) 도급인 및 사업주

※ 관계 법령은 납부의무 '발생'만을 통지 사항으로 규정하고 있으나, 변동사실 내역과 당사자 간 정산 시 참고 등을 위해 도급인과 사업주에게 변동 결과 통지

○ (통지방법) 문서(등기우편), 통합민원시스템(온라인 신청 시)

○ (통지기간) 접수(보완 및 사실확인 포함) 완료일로부터 3일 이내

○ (통지서류)

－ (도급인) 관련공문, 도급인 공제부금 납부의무 변동 내역서

－ (사업주) 관련공문, 도급인 공제부금 납부의무 변동 내역서

○ (전산입력) 사업관리시스템에 요청사항 및 회신내용 등 입력

²⁹⁾ 본 매뉴얼 [별지 제9호] 퇴직공제부금 도급인 납부의무 변동 통지 관련공문 예시(도급인, 사업주용) 참고

<참고> 도급인의 공제부금 납부특례 관련법령

법	시행령	시행규칙
제13조의2(공제부금의 납부 특례) ① 제13조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 퇴직공제에 가입한 사업주에게 건설공사를 도급한 도급인이 사업주를 대신하여 피공제자의 공제부금을 공제회에 내야 한다. 이 경우 공제회는 해당 도급인에게 공제부금 납부 의무가 발생한 사실을 알려야 한다. 1. 도급인이 공제부금을 직접 공제회에 내기로 사업주와 서면으로 명확히 합의하고 공제회에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 통보한 경우 2. 사업주가 파산 등 대통령령으로 정하는 사유로 공제부금을 내지 못하게 된 경우. 이 경우 도급인이 공제회에 내야하는 금액은 제10조의3에 따라 건설공사의 물량명세서 및 도급금액 산출명세서에서 밝힌 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액 중 도급인이 사업주에게 지급하지 아니한 금액으로 한정한다. 3. 도급인이 정당한 사유 없이 제10조의3에 따라 건설공사의 물량명세서 및 도급금액 산출명세서에서 밝힌 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액을 사업주에게 지급하지 아니한 경우로서 사업주가 공제회에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 통보한 경우 ② 제1항에 따른 도급인의 공제부금의 납부에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2019. 11. 26.]	제12조의3(도급인의 공제부금 납부 특례) ① 법 제13조의2제1항제2호 전단에서 “파산 등 대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고 2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시결정 3. 「기업구조조정 촉진법」에 따른 공동관리절차의 개시 의결 4. 그 밖에 사업주가 공제부금을 내는 것이 곤란하다고 고용노동부장관이 인정하는 경우 ② 공제가입사업주 또는 도급인은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 해당 공제가입사업주가 공제부금을 내지 못하게 된 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 공제회에 통보해야 한다. ③ 공제가입사업주 또는 도급인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 도급인의 공제부금 납부 의무가 변동되는 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 공제회에 통보해야 한다. 1. 법 제13조의2제1항제1호에 따른 합의의 변경 또는 파기(도급인이 통보하는 경우만 해당한다) 2. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유의 취소 또는 변경 3. 도급인이 법 제10조의3에 따른 금액을 공제가입사업주에게 지급(공제가입사업주가 통보하는 경우만 해당한다) ④ 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 공제부금 납부 의무 발생 사실을 통보받은 도급인은 제12조에 따라 공제가입사업주가 공제부금을 내야 하는 달의 다음 달 10일까지 해당 공제부금을 대신 내야 한다. 다만, 도급인이 해당 공제가입사업주를 대신하여 최초로 내야 하는 공제부금은 그 통보를 받은 날부터 30일 이내에 낼 수 있다. [본조신설 2020. 5. 26.] [제12조의2에서 이동 <2020. 11. 24.>]	제17조(공제부금의 납부 특례) ① 공제가입사업주 또는 도급인은 법 제13조의2제1항 각 호 및 영 제12조의3제2항에 따라 도급인의 공제부금 납부 의무 발생의 원인이 되는 사실을 별지 제19호서식의 도급인 공제부금 납부 의무 발생 원인 사실 통보서에 그 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부를 첨부하여 공제회에 제출해야 한다. <개정 2020. 11. 26.> ② 공제회는 법 제13조의2제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 공제부금 납부 의무 발생 사실을 별지 제20호서식의 도급인 공제부금 납부 의무 발생 사실 통보서로 해당 도급인에게 알려야 한다. ③ 공제가입사업주 또는 도급인은 영 제12조의3제3항에 따라 도급인의 공제부금 납부 의무가 변동되는 경우에는 별지 제21호서식의 도급인 공제부금 납부 의무 변동 통보서에 그 변동 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부를 첨부하여 공제회에 제출해야 한다. <개정 2020. 11. 26.>

4 공제부금 정정

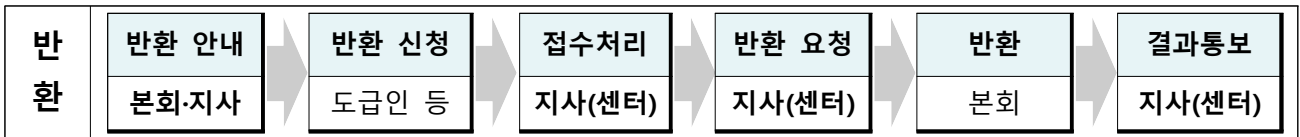
1. 착오납부 공제부금 반환업무 처리



< 공제부금 정정 관련 용어 >

- **충 당** : 과납된 공제부금을 반환 받지 않고, 추후 신고할 근로내역 신고금액으로 적립처리
- **부금이전** : 타 현장으로 착오납부된 공제부금을 올바른 현장으로 이전 처리

□ 주요 업무처리 절차



[참고] 주요 반환 신청 가능 사례		
신청 가능	신청 불가	비고
○ 단순 착오 납부 ○ 근로내역 정정 신고로 인한 과납금액	○ 미납금액이 반환요청금액을 초과 ※ 미납액 해소 이후 반환 신청 가능	반환 사유별 구비서류(P.57) 참고
※ 신청사유 및 구비서류가 타당할 경우 반환 가능		

□ 세부 업무처리 방법

○ 반환안내(본회·지사)

- (대상) 공제부금 중복 납부, 근로내역 정정신고 등에 따른 과납 금액이 발생한 퇴직공제 가입 사업장
- (방법 및 시기) 안내주체 및 공사 시·준공 여부에 따라 구분

안내주체	공사 상태	방법	시기	횟수
지사	시공중	유선	수시	발생시
	당해연도 준공	문서(등기)	매년	1회
본회	당해연도 이전 준공			

※ 준공사업장 과납 공제부금 반환안내 관련 자료 참고

- (내용) 착오납부 공제부금 발생 사실 통보 및 반환신청 방법 안내

○ 반환신청(도급인 등)

- (신청주체) 도급인(발주기관 포함), 공제가입사업주, 금융기관 등
- (신청금액) 착오납부 공제부금(과납금액 포함) 중 반환이 필요한 금액
- (신청방법) 온라인, 팩스, 우편, 이메일, 방문
 - (온라인) 도급인 등이 시스템에 신청내용 입력 및 구비서류 등

록

- (팩스, 우편, 이메일, 방문) 도급인 등이 신청서식 및 구비서류를 관할지사에 제출
- (구비서류) 신청주체별 구비서류 확인
 - (도급인·사업주) 착오납부 공제부금 반환 신청서(이하‘신청서’) 및 반환사유별 구비서류(아래표 참고) 각 1부
 - (파산·회생 사업자의 대리인) 신청서 및 대리인(회생관리인, 파산관재인 등) 증빙서류³⁰⁾ 각 1부
 - (폐업 사업자 대표) 신청서(대표자 날인) 1부, 법인 또는 대표자 명의 통장사본(필요시)
 - (금융기관) 착오납부 공제부금 반환요청 공문 1부

< 반환사유별 구비서류 >

구분	반환사유	구비서류		비고
		공통	추가	
단순 착오	동일금액 중복납부	착오납부 공제부금 반환 신청서 1부	납부 영수증 1부 (필요시)	-
	타법인(현장) 공제부금 납부			
	원가계산서 상 공제부금 전액 납부			
	(도급인) 공제부금 착오납부			
근로내역 삭감신고	법정퇴직금 발생 근로자 착오신고	착오납부 공제부금 반환 신청서 1부	법정퇴직금 지급대상 확인 가능 서류 1부	근로계약서, 퇴직소득 원천징수영수증 등
	타 현장 근로자 착오신고		타 현장 근로사실 확인 가능 서류 1부	고용보험 등 신고내역 확인서, 노무비 명세대장 등(현장명 또는 근로자명 명시)
	중복신고		해당 근로자 근로내역 확인 가능 서류 1부	

※ 그 외 기타사유 발생 시 별도 확인 후 처리

○ 접수처리(지사)

- (접수) 온·오프라인(팩스, 우편, 이메일, 방문)을 통해 제출한 신청서 및 구비서류 확인
 - 오프라인 서류는 시스템에 수기등록하여 접수
- (검토) 신청인·착오납부·입금계좌 정보, 날인, 개인정보 수집·이용 동의³¹⁾, 구비서류 적정 여부 등 확인

30) 선임증, 파산선고결정문, 변호사회 공문 등

31) 요령 [별지 제7호 서식] 착오납부 공제부금 반환 신청서 하단 개인정보 수집·이용 동의 안내

- (보완) 유선, 문서 등을 통해 접수일로부터 10일 이내 보완 요청
- (반려) 기한 내 서류 보완이 안 될 경우 반려결재 처리
- (처리기한) 접수일로부터 10일 이내
- (유의사항) 아래의 경우에 유의하여 접수서류 검토·처리
 - (시공 중 사업장) 향후 신고금액과 충당³²⁾ 가능성을 안내하고, 충당이 불가능한 경우(사업주의 회계처리 불가 등) 반환처리 진행
 - (준공 사업장) 소액 반환 청구 또는 준공일(해지일자) 5년 경과 사업장의 경우 구비서류 생략 가능

구분	내용
소액 청구	과납금액 1천원 미만
준공일 5년 경과	준공사업장의 경우 서류 구비의 어려움을 감안하여, 공제회(공공기록물) 문서 보존기간을 준용 (준공일 이전 발생한 과납금액 한정)

※ 준공일 이후 발생한 과납금액은 발생 시점에 따라 구비서류 필요여부 판단

- (미납 공제부금 확인) 미납 공제부금이 반환요청 금액보다 큰 경우 공제부금 미납으로 인한 반환불가 통보

※ 단, 협력업체(하수급인 사업주 인정 승인을 받지 않은 업체)가 각자 신고·납부하는 사업장은 해당 업체의 착오납부가 명백히 확인(이체영수증 등 납부 증빙서류 제출) 가능한 경우 반환 가능

- (협력업체 착오납부) 협력업체가 원수급인의 공제가입현장으로 착오납부한 경우 원수급인이 직접 반환 신청

※ 반환신청은 퇴직공제 가입 사업주인 원수급인이 하되, 반환받을 계좌는 협력업체의 계좌 정보를 기재하여 요청 가능

- (근로내역 삭감 신고) 삭감 신고로 발생한 과납금액은 증빙 서류 검토 후 계좌로 반환 처리만 가능(타 현장으로 부금이전 불가)

※ 근로내역 삭감신고의 타당성 검토 및 발주기관에 정산내역 변동사항 안내 필요

○ 공제부금 반환(본회)

- (반환처리) 각 지사의 시스템 결재완료 내역을 근거로 지출결의 및 반환 완료 후 시스템에 처리상태(처리완료) 등록
- (처리기한) 각 지사의 해당 민원 결재일로부터 7일 이내

32) 해당 사업장에서 발생한 과납금액으로 향후 신고금액을 차감하여 적립 처리

○ 결과통보(지사)

- (목적) 공제부금 착오정산 방지를 위해 공제부금 반환 처리결과 통보
- (대상) 신청인 및 해당 현장의 발주기관 또는 공제가입사업주 등

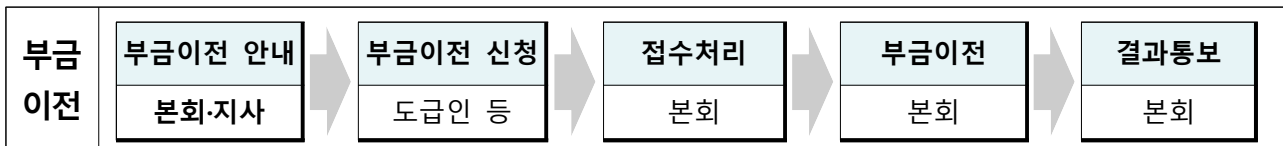
< 신청주체별 결과통보 대상 >

신청인		결과통보 대상
도급인(발주기관 포함)		신청인 및 공제가입 사업주
공제가입사업주	원수급인	신청인 및 발주기관
	하수급인	(시공중) → 신청인 및 원수급인 (준 공) → 신청인 및 발주기관
금융기관 등 기타		신청인

- (방법) 문서³³⁾
- (통보시기) 전산입력 처리여부 확인 후 시행

2. 착오납부 공제부금 이전업무 처리

□ 주요 업무처리 절차



[참고] 주요 부금이전 신청 가능 사례		
신청 가능	신청 불가	비고
○ 단순 착오 납부	○ 근로내역 삭감신고로 발생한 과납액 ○ 기존 현장에서 정산 완료된 공제부금	유의사항(P.60) 참고

□ 세부 업무처리 방법

○ 이전안내(본회 및 지사)

- (대상) 납부자확인번호(지로) 또는 납부전용계좌(가상) 착오로 인해 공제부금이 다른 현장으로 잘못 수납된 사업장
- (방법) 유선 또는 문서
- (시기) 수시

33) 본 매뉴얼 [별지 제10호, 제11호] 착오납부 공제부금 반환처리 결과통보 관련공문(대상별) 예시 참고

- (내용) 착오납부 공제부금 발생 사실 통보 및 이전신청 방법 안내

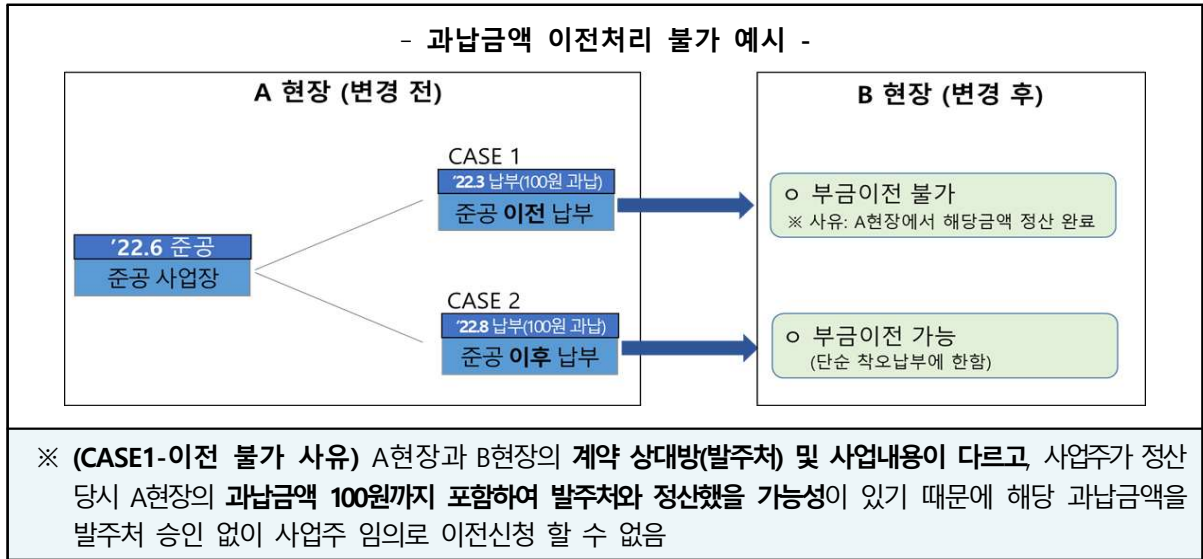
○ 이전신청(도급인 등)

- (신청주체) 도급인, 공제가입사업주 등
- (신청금액) 착오납부 공제부금 중 이전이 필요한 금액
- (신청방법) 온라인, 팩스, 우편, 이메일, 방문
 - (온라인) 시스템에 신청내용 입력 및 구비서류 등록
 - (팩스, 우편, 이메일, 방문) 신청서식 및 구비서류를 본회 담당 부서로 제출
- (구비서류) 착오납부 공제부금 이전 신청서(이하 '신청서') 및 납부영수증 각 1부

○ 접수처리(본회)

- (접수) 온·오프라인(팩스, 우편, 이메일, 방문)을 통해 제출한 신청서 및 구비서류 확인
- (검토) 신청인·착오납부·이전신청 정보, 날인, 구비서류 적정 여부 등 확인
- (보완) 유선, 문서 등을 통해 접수일로부터 10일 이내 보완 요청
- (반려) 기한 내 서류 보완이 안 될 경우 반려결재 처리
- (처리기한) 접수일로부터 14일 이내
- (유의사항)
 - 근로내역 삭감신고로 발생한 과납금액은 부금이전 불가하며, 반환처리만 가능
 - 착오납부 시점에 따라 이전 여부 결정(변경 전·후의 사업주가 동일한 경우)

구분	내용
이전 가능	준공일(해지일자) 이후 발생한 단순 착오납부금액
이전 불가	준공일 이전 발생한 착오납부금액 ※ 사업주에게 부금이전 불가 통보 및 반환신청 안내



○ 공제부금 이전(본회)

- (이전처리) 시스템 결재완료 내역을 근거로 납부내역 이전 후 처리상태(처리완료) 등록

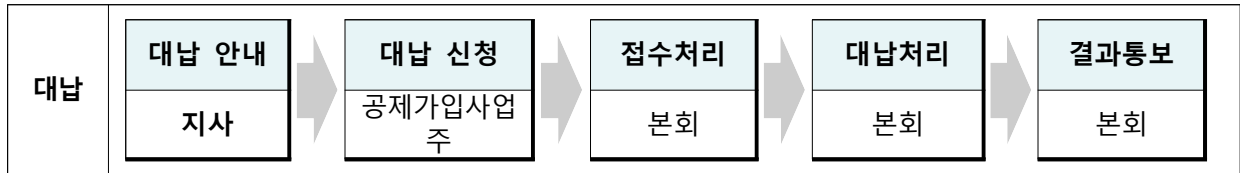
※ (처리기한) 각 해당 민원 결재일로부터 3일 이내

○ 결과통보(본회)

- (목적) 공제부금 착오납부 방지를 위해 공제부금 납부내역 변경결과 통보
- (대상) 신청인
- (방법) 유선 또는 문서
 - (유선) 시스템의 출력서식‘납부해야 할 공제부금 현황’내 당월 이전 미처리내역 유무 또는‘공제부금 납부확인서’금액 확인 안내
 - (문서) 사업주 별도 요청 시 시행
- (시기) 전산 상 납부내역 이전 여부 확인 후 시행

3. 공제부금 대납 업무 처리

□ 주요 업무처리 절차



[참고] 대납 신청시 유의사항
○ 대납 신청 사업주는 “본인 현장의” 납부 전용계좌로 대납할 금액을 납부 ○ 대납 “이후” 대납신청서를 제출하여야 해당 금액을 대납 실적으로 적립처리 가능

□ 세부 업무처리 방법

○ 미납 해소 안내(지사)

- (대상) 미납 공제부금 해소가 필요한 공제가입사업장³⁴⁾
- (방법) 유선 또는 문서
- (시기) 수시
- (내용) 미납 공제부금 대납처리 협조 요청 등

○ 대납신청(공제가입사업주)

- (신청주체) 공제가입사업주(원·하도급사³⁵⁾)
- (신청금액) 미납 공제부금 중 대납한 금액
- (신청방법) 온라인, 팩스, 우편, 이메일, 방문
 - (온라인) 시스템에 신청내용 입력
 - (오프라인) 신청서를 작성하여 본회 담당부서로 제출
- (구비서류) 공제부금 대납 신청서 1부³⁶⁾

○ 접수처리(본회)

- (접수) 온·오프라인(팩스, 우편, 이메일, 방문)을 통해 제출한 신청서 확인
- (검토) 신청인 및 대납대상 정보, 납부금액 및 미납금액 일치 여부, 대납대상 사업주의 일부 납부금액 유무 등
- (보완) 유선, 문서 등을 통해 접수일로부터 10일 이내 보완 요청

³⁴⁾ 도급인 공제부금 납부특례제(‘20.5.27. 시행) 적용 대상사업장은 납부특례를 우선적으로 안내하고, 부득이한 경우 대납처리 가능

³⁵⁾ (참고) 하수급인이 원수급인의 미납내역 대납도 가능

³⁶⁾ 요령 [별지 제9호 서식] 공제부금 대납 신청서

- (반려) 기한 내 서류 보완이 안 될 경우, 반려결재 처리
 - (처리기한) 접수일로부터 14일 이내
 - (유의사항)
 - (대납 시기) 대납 신청 사업주가 대납할 공제부금을 먼저 납부한 뒤 신청서를 작성·제출하여야함을 사전 안내
 - (대납 방법) 대납 신청 사업주의 납부전용계좌로 납부
- * 미납 사업장의 납부전용계좌로 직접 납부하지 않도록 주의 안내

○ 대납 처리(본회)

- (대납처리) 대납금액과 일치하는 미납내역을 신청인의 납부내역으로 적립처리하고 시스템에 처리상태(처리완료) 등록

○ 결과통보(본회)

- (대상) 신청인
- (방법) 유선 또는 문서
 - (유선) 시스템의‘공제부금 납부확인서’를 통해 대납실적 확인 안내
 - (문서) 사업주 별도 요청 시 시행
- (시기) 전산 상 대납 실적(적립완료금액) 확인 후 시행

제3장 사업장 관리

① 전자카드 적용 사업장 관리

1. 전자카드 사용관리

□ 전자카드 사용 및 발급인원 관리

- (대상) 전월 퇴직공제 신고인원 대비 전자카드 사용 및 발급인원 비율이 80% 미만인 사업장
- (시기) 매월 1회
- (방법) 문서, 유선 등(필요시 출장지도 또는 방문교육 실시)
- (내용) 전자카드 사용 및 발급현황 통보, 전자카드 발급·사용 및 소속 등 입력방법안내, 지속 사용·입력 부진 시 출장지도 예정 안내 등
- (조회) 시스템 : DW(oap.cw.or.kr) 접속 후, ① 공용보고서, ‘전자카드’ 클릭 → ② 주요 실적 상세현황 → ③ 집계단위구분명 ‘현장’, ‘당월(전월 근로)’, 현장등록상태 ‘준공공사’ 해제 선택 → ④ 관찰지사 선택 후 조회 가능 → ⑤ 퇴직공제 신고인원 대비 카드발급인원 비율(발급률) 및 카드발급인원 신고일수 대비 사용일수 비율(사용률) 확인

□ 전자카드 사용일수 관리

- (대상) 전자카드 사용일수(자동집계일수)보다 근로내역 신고를 상당히 적게 신고하거나 고의 누락(퇴직공제 비대상 처리 등) 의심 사업장
- (시기) 매월 1회
- (방법)
 - － (1차) 누락(축소)신고 의심내역 및 퇴직공제 비대상 처리 기준³⁷⁾ 안내를 통한 자율개선 추진
 - － (2차) 미개선 시, 이행실태점검 실시를 통한 개선 추진
- (내용) 전자카드 누락(축소)신고 의심내역 통보, 퇴직공제 비대상 처리 기준 및 소급·수정신고 방법 안내, 누락 지속 시 이행부진 사

37) (비대상 처리기준) 정규직 또는 상용직, 장비 등 사업주, 12개월 연속근로, 소속미확인 등

2. 전자카드 단말기 관리

□ 전자카드 단말기 운영관리

- (대상) 전자카드 단말기 설치하여 운영 중인 사업장
 - (설치여부) 시공 중 인 단말기 설치대상 사업장 중 단말기 철거 하는 등 단말기를 운용중이지 않은 현장
 - (통신상태) 퇴직공제 신고가 있음에도 단말기 통신상태가 1개월 이상 단절 상태로 고의 미사용 의심 사업장
- ※ 일시적 단절(매일 출/퇴근시간 외 시간 단절)은 관리대상에서 제외
- (운용상태) 1개월 이상 단말기의 운용상태가 장애 및 수리 중인 현장
- (시기) 매월 1회 이상(본회 요청 등 필요시, 추가 점검 실시)
- (방법) 문서, 유선 등(필요시 단말기 지정기관과 합동 운용실태 점검 실시)
- (내용) 단말기 설치 여부(설치, 철거), 운용(정상, 장애, 수리중) 및 통신 상태(정상, 단절)를 주기적으로 확인
 - 공사 진행 중 임의 철거, 설치 위치 임의 변경으로 인한 통신 단절 또는 고의단절 시 정상 사용 가능하도록 사업장 지도 등
- (조회) 사업관리시스템 ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③단말기 관리 → ④단말기 설치현황 → ⑤관할지사 선택 → ⑥철거일 입력, 운용상태 또는 통신상태 선택 후 검색
- ※ (빠른조회) 시스템 대시보드 : 관할지사 선택 → 사업장관리 → '단말기 철거', '단말기 운용상태', '단말기 통신상태' 중 선택

□ 단말기 고장 등에 대한 조치

- (목적) 단말기 설치·운영 중 천재지변, 고장, 통신장애 등으로 인한 사용 불가 상황 발생 시 근로내역 신고가 가능하도록 조치
- (방법) 단말기 작동 및 사용이 불가능한 상황에 대한 확인 후 근로내역 신고가 가능하도록 일괄등록 차단 해제

○ (세부절차) 일괄등록(엑셀) 차단이 불필요한 경우 사업주는 ①만 진행

① 단말기 사용 불가능(ex. 고장, 통신장애 등)에 대한 A/S 신청
(사업주→단말기 업체)

- (신청경로) 사업주 화면(eum.cw.or.kr) ❶관리 → ❷단말기관리 → ❸단말기고장신고내역 → ❹‘단말기 실시간 고장신고’ 선택하여 사유에 맞게 신고

- ② 「전자카드 단말기 사용불가 확인서³⁸⁾」 제출(사업주→지사)
 - 추가 일괄등록 차단 해제 필요 시, 확인서 내 지정단말기 업체임을 확인할 수 있는 날인, 서명 등 기재한 확인서 필요
- ③ 단말기 운용상태 및 확인서 검토 후 일괄등록 차단 해제(지사)
 - (조회) 사업관리시스템 ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③단말기 관리 → ④단말기 설치현황 → ⑤운용상태 ‘장애’ 또는 ‘수리중’ 선택 후 검색

※ 엑셀 일괄등록 차단 해제 시 3일 후 자동차단

- ④ 누락된 근로일수 신고 요청(지사→사업주)
- ⑤ 신고내역 확인(지사)

□ 단말기 공유설정

- (대상) 전자카드 단말기 설치·사용하는 공사발주(계약별) 현장 중
 - 분리발주³⁹⁾ 공사로 지리적으로 같거나
 - 동일업체 두 개 이상의 공사현장이 인접하여 업체별 출력인원을 구분하기 어려운 경우, 관할지사에서 단말기 공유 설정 가능

※ 공사현장 준공 또는 전자카드 적용여부 비대상 처리 시 전자카드 단말기 설치여부와 관계없이 단말기 공유설정 해제처리

38) 본 매뉴얼 [별지 제1호 서식] 전자카드 단말기 사용불가 확인서

39) 발주자가 하나의 공사를 건축공사, 토목공사, 설비공사 등 둘 이상의 업자에게 분리하여 발주하고 계약하는 형태를 말함

○ (설정방법) 사업관리시스템

- ① [퇴직공제] → [가입사업장 관리] → [단말기 관리] → [단말기 공유 설정] 메뉴 내 ‘등록’ 선택

- ② 단말기 공유명 을 설정하고 [단말기 공유 정보 등록] 내 ‘현장 검색’ 선택

※ 공유명은 쉽게 알아볼 수 있도록 공사명, 업체명, 공제가입번호 등을 포함하여 설정
(예시) 공제회 신축공사[공제건설(주) / 18-01101-1234 / 19-01101-1234])

- ③ 단말기 공유가 필요한 현장 검색 후 체크 박스로 ‘현장선택’

현장코드	현장명	업체명	공제가입번호	단말기 설치여부	단말기 공유여부
249665	(전자카드) 노들섬 특화공간 조성공사	(주)거성토건	17-01101-2275	철거	N
255770	(전자카드)스페이스 살림 조성공사(2차)	(주)호반건설	18-01102-0029	철거	N
261605	(전자카드) 대교e바로 연계 등 테스트 공사 (식제금지2222)	건설근로자공제회	18-01100-0001	설치	N
272009	전자카드 위례택지개발지구 A1-5BL 공동주택 건설공사	(주)한화	18-01101-2250	철거	N
273252	(전자카드) 창동 상계 세대융합형 복합센터 건립공사	(주)윤익건설	18-01101-1564	설치	N

○ (근로현장 관리)

- 단말기 공유가 설정된 현장은 건설e음 로그인 시 [관리] → [근로자관리] → [근로현장 관리(공유현장)] 메뉴에서 업무 진행
- [근로현장 관리] 메뉴에서는 태그 한 근로자의 현장 및 소속을 변경*할 수 있으며 이후 근로내역 관리는 기존과 동일

* 엑셀파일을 활용하여 현장 및 소속 일괄수정 가능

※ 근로자가 최초 1회 태그 시 [관리] → [근로자 관리] → [근로현장 관리] 메뉴에서 현장 및 소속 정보를 변경해야 하며 변경 후 태그 시 근로자의 마지막 근로 내역의 현장 및 소속정보를 기준으로 근로내역이 생성됨

3. 사업주 업무 지원

□ 사업주 화면보기

○ ‘고객화면보기’를 통한 사업주 화면보기

- ① [메인페이지] 오른쪽 상단 ‘고객화면보기’ 선택
- ② 회원 분류를 사업주로 선택
- ③ 조회할 업체 사업자등록번호 입력 후 로그인

○ 업무별 사업주 화면보기

- ① 사업관리시스템 [퇴직공제] → [가입사업장 관리] → [현장 상세정보] 선택
- ② 조회 대상현장의 공사명, 공제가입번호, 공사번호 중 하나로 검색
- ③ [업체별보기] 선택 후 화면 하단 ‘근로자’, ‘전자카드 사용내역’, ‘근로내역 확정’ 등 중 선택
- ④ 현장리스트에서 해당 현장 선택 후 ‘현장선택’ 클릭(선택화면 팝업)
- ⑤ 해당 현장 사업주 화면으로 이동

4. 근무시간 설정

□ 근로내역 기준 출·퇴근시간 설정하기

○ 실제 현장별 출·퇴근 시간에 맞게 근무시간 설정

- 기본 근로시간보다 일찍 출근하거나 늦게 퇴근하는 경우에도 공수 계산의 편의를 위해 태그시간은 기본 근로 인정시간인 7시, 17시로 각각 입력

※ 기본 근로 인정시간 변경방법 : '사업주 화면 → 관리 → 사업장관리 → 사업장현황'에서 현장상황에 맞게 변경 가능

소정근로시간	주간	07:00 ~ 17:00 (근로시간 : 8시간 / 휴게시간 : 2시간)
	야간	22:00 ~ 05:00 (근로시간 : 7시간 / 휴게시간 : 0시간)

< 참고 > 기본 근로 인정시간

주간 근무시간	07:00 ~ 17:00
야간 근무시간	22:00 ~ 05:00
휴게시간	4 시간 근무 시 30 분, 12:00 ~ 13:00(점심시간)

- 근로자 태그내역은 퇴직공제금 신고를 위해 출·퇴근시간으로 환산되며 환산된 시간에 따라 공수 자동 적용
 - (근무시간) 퇴직공제 신고를 위해 변환된 시간으로 실제 태그 시간과 상이
 - (출근시간) 출근 2시간 전까지 태그 시 출근시간은 기준 출근시간으로 표시되며 그 이후에는 실제 태그시간으로 표시

※ 기준 출근시간이 7시로 설정된 경우,

- ① 6:45 태그 시 → 출근시간 7:00 / ② 8:15 태그 시 → 출근시간 8:15

- (퇴근시간) 퇴근시간 전후 1시간 이내 태그하거나 미 태그 시 기준 퇴근시간으로 표시되며 그 이후에는 실제 태그시간으로 표시

※ 기준 퇴근시간이 17시인 경우,

- ① 17:45 태그, 16:10 또는 미태그 시 → 퇴근시간 17:00
- ② 18:15 태그 시 → 퇴근시간 18:15

< 참고 > 출·퇴근시간 처리 기준

출근	주간	05:00 ~ 08:00은 07:00 으로	기록되며 이외 출근 태그는 태그한 시간
	야간	20:00 ~ 23:00은 22:00 으로	
퇴근	주간	16:00 ~ 18:00은 17:00 으로	기록되며 이외 퇴근 태그는 태그한 시간
	야간	04:00 ~ 06:00은 05:00 으로	
	기타	출근 태그 후 퇴근 미태그 시 퇴근시간 공란처리 및 1공수 자동산정	

- 태그내역 및 근무시간 적용확인 : [신고/신청] → [근로내역 신

- 고] → [전자카드 사용내역] 메뉴
- 자동집계(공수) 표기 및 수정 가능

직종	퇴직공제	카드발급	태그 일자	태그 내역		근무 시간 ②		자동 집계 ②		신고일수	인증방식
				출근	퇴근	출근 ②	퇴근 ②	최초(태그)	최종(수정)		
가구공	대상	발급	2025-12-01	05:08:26	17:39:56	07:00:00	17:00:00	1	1		카드인증
가구공	대상	발급	2025-12-01	05:30:34	17:08:46	07:00:00	17:00:00	1	1		카드인증
직종미지정	대상	발급	2025-12-01	05:31:55	16:52:15	07:00:00	17:00:00	1	1		카드인증
가구공	대상	발급	2025-12-01	05:32:00	16:55:22	07:00:00	17:00:00	1	1		카드인증
직종미지정	대상	발급	2025-12-01	05:32:03	16:48:13	07:00:00	17:00:00	1	1		카드인증

5. 주요 현황 및 통계

□ 현황 및 통계 확인

- (주요실적 상세현황) DW(oap.cw.or.kr) 접속 후, ① 공용보고서, ‘전자카드’ 클릭 → ② 주요 실적 상세현황 → ③ 집계단위구분 명 ‘현장’ 또는 ‘공제계약’, 집계기간구분 ‘누적’ 또는 ‘당월’ 또는 ‘당월(전월 근로 제외)’ 또는 ‘당월(전월 근로)’ 선택 → ④ 관할지사 선택 후 조회 가능
- 공제가입자별 전자카드 사용 내역, 공제가입자별 전자카드 확정 내역, 퇴직공제 신고대비 전자카드 사용현황 등 확인 가능
- (근로내역 신고현황) 사업관리시스템 : ①퇴직공제 → ②가입사업장 관리 → ③근로내역신고 관리 → ④근로내역 신고현황 → ⑤신고년월 설정 → ⑥근로내역 신고‘전체, 신고, 미신고’ 선택 → ⑦관할지사 선택 후 조회 가능
- 공제가입자별 전자카드 사용 내역, 전자카드 사용 여부*에 따른 신고 현장 현황, 일별 퇴직공제 확정·신고내역 배치정보 등 확인 가능

* 전자카드 사용 후 미신고, 전자카드 미사용 후 신고 등

② 공제부금액 원가 미반영공사 관리

□ 공제부금액 원가반영 요청

- (대상) 원가미반영 확인 사업장 및 발주기관
- (시기) 필요시
- (방법) 문서, 유선 등
- (내용)
 - (발주기관) 원가계산서에 공제부금을 반영하여 사업장이 퇴직공제제도를 원활히 이행할 수 있도록 협조 요청
 - (사업장) 발주기관 협의 후 원가반영 요청
 - 원가반영 이후 기재사항 변경신고를 통해 원가반영 여부를 공제회에 통보해야 함을 반드시 안내

③ 공제가입사업주 및 공제가입사업장 정보변경 처리

□ 당인가입공사 정보변경

- (확인서류)
 - 퇴직공제 관계 성립신고서 기재사항 변경신고서 1부
 - 해당 변경사항을 증명할 수 있는 자료 각 1부

□ 임의가입공사 및 하수급인 정보변경

- (확인서류)
 - 퇴직공제 가입신청서 기재사항 변경신청서 1부
 - 해당 변경사항을 증명할 수 있는 자료 각 1부

※ 사업주 정보변경 공통 유의사항

- 정보 변경사항 및 구비서류 확인 후 즉시 처리
- 공사금액 변경 시 공제부금 변경내역 확인
 - (필요시) 공사금액이 변경되는 경우, 퇴직공제부금비 변경여부를 함께 확인 후 기재사항 변경신고 요청·처리

제4장 근로자 관리

1. 근로자 정보 수정 및 업데이트

□ 근로자 정보 수정하기

- 사업관리시스템 접속 후, ①공통업무 → ②‘통합고객-회원정보 상세’ → ③해당 근로자 정보 조회 → ④하단‘고객정보수정’클릭 → ⑤근로자 성명 수정 → ⑥하단‘저장’클릭

- (확인) 내용별 구비서류

정정내용	구비서류	비고
개명	주민등록초본 또는 신분증 ※신분증 발급날짜가 피공제자 정보관리시스템 비교란의 실명확인일자 이후	
주민등록번호	주민등록초본	
귀화	귀화허가 통지서, 신분증 또는 주민등록초본 ※ 초본상 귀화전 외국인등록번호 명시	
외국인등록번호	외국인등록 사실증명	
임시외국인번호	여권, 외국인등록증	

- 실명인증은 1단계 실명인증기관(NICE)에서 확인하여 실명인증 여부(인증/미인증)를 표기하고, 실명인증 정보가 없는 경우 2단계 피공제자DB에서 확인하여 실명확인정보가 있는 경우(성명·주민번호 일치) 실명인증 여부 표기
- 실명인증 실패 시 신분증 대조·확인하여 실명이 확인되는 경우, 사업관리시스템 내‘고객복지 → 공제금관리 → 신청관리 → 피공제자 정보조회 → 피공제자 실명처리’를 통해 실명확인 처리

□ 근로자정보 업데이트

- 근로내역 확정 내 재집계 시 업데이트
 - (소속정보) [신고/신청] → [근로내역신고] → [전자카드 사용내역] 상 소속정보로 갱신
 - (직종 및 퇴직공제 대상정보) [관리] → [근로자 관리] → [근로자] 상 직종·대상정보로 업데이트

※ 소속/직종/퇴직공제 대상은 해당 현장에만 적용됨

○ 근로자정보 정기 업데이트

- 매일(23시) 당일 입력된 [신고/신청] → [근로내역신고] → [전자카드 사용내역]의 소속, 직종 및 퇴직공제 대상정보를 [관리] → [근로자 관리] → [근로자] 정보로 갱신

○ 근로일수 신고 시 업데이트

- 근로일수 신고서 상 소속·직종·대상 정보를 매월 말일(23시)
[관리] → [근로자 관리] → [근로자] 근로자 정보로 업데이트

- 월말 정기 업데이트와 신고 시 업데이트 정보가 상충될 경우 신고 정보 반영
- 모바일 앱 GPS(출·퇴근 기록) 내 소속·직종 또한 [관리] → [근로자 관리] → [근로자] 내 정보 반영

☐ 피공제자 등록(실명번호 부여)

- (정의) 시스템에 피공제자로 등록되어 있지 않거나, 정보사항이 일치하지만 실명확인이 되어있지 않은 경우 이를 처리
- (구비서류) 신분증 또는 여권사본(외국인의 경우 외국인등록증 등 미소유자)
- 실명번호⁴⁰⁾ 발급체계

			①					②	③			④		
						-								

- ① 태어난 생년월일
- ② 성별구분(남:7, 여:8)
- ③ 국적구분(미국:1, 일본:2, 중국:3,기타:4)
- ④ 여권번호의 마지막5자리

- 공제회는 해당 근로자에 대한 실명번호를 부여하고 사업주에 통보
- 실명번호 부여 후 5일 이내 사업주의 근로내역 신고가 없을 시 해당 실명번호 자동 소멸

※ 외국인에 한하며, 내국인은 1일 후 자동 소멸

40) 외국인 중 외국인등록증 등 신분증을 가지고 있지 않은 경우에 한하여 발급

2. 금융형 전자카드 발급 제한자에 대한 조치

□ 금융거래 제한자

- (목적) 보이스피싱 등 사기이용계좌 명의인으로 등록된 근로자의 전자카드제 적용현장 근로가 가능하도록 조치

※ 대포통장 근절 종합대책('12.11, 금감원) 및 전기통신금융사기법(제13조의2)에 의해 전자금융 거래 제한, 신규계좌 개설 및 신용카드 발급 제한

- (대상) 보이스피싱 등 사기이용계좌 명의인으로 등록된 근로자

※ 현재 대상자 여부를 증명하기 위한 신용정보 조회가 불가능하므로, 유선 등을 통해 확인

- (방법) 임의의 전자카드 번호(16자리)를 부여하고, 현장 내 단말기에 지문인증을 통해 근로내역을 기록할 수 있도록 조치

- (세부절차)

- ① 전자카드 발급 문의 및 신청(근로자 → 본회, 지사)
- ② 개인정보 수집·이용 동의서⁴¹⁾ 등 제출서류 징구(본회, 지사)
- ③ 서류확인 및 전자카드 정보 등록(본회, 지사)

※ 비자 체류자격 및 유효기간 확인 (서류제출 불필요)

- ④ 전자카드 정보 등록완료 통보 및 지문사용 안내(본회, 지사 → 근로자)
- ⑤ 현황관리(본회)

- (제출서류)

- 내국인 : 신분증 사본 및 개인정보 수집·이용 동의서 각 1부
- 외국인 : 외국인등록증 사본 및 개인정보 수집·이용 동의서 각 1부, 건설업 취업인정증(H-2 비자 소지자의 경우)

□ 불법체류 외국인 근로자

- (목적) 체류기간 경과한 외국인의 전자카드제 적용현장 근로가 가능하도록 조치

- (대상) 체류기간 경과 등으로 계좌 신규개설이 불가능한 외국인 근로

41) 요령 [별지 제4호 서식] 전자카드제 운영을 위한 개인정보 수집·이용·제공 동의서

자

- (방법) 실명번호 부여 시 임의의 전자카드 번호(16자리)를 부여하고, 현장 내 단말기에 지문을 통해 근로내역을 기록할 수 있도록 조치

○ (세부절차)

- ① 불법체류 외국인 실명번호 부여 문의 및 신청(사업주→지사)
- ② 성명, 생년월일, 여권번호 등 징구(지사)
- ③ 정보확인 및 실명번호 생성(지사)

※ 실명번호 부여 시 시스템 내 근로자정보 생성 및 전자카드번호 등록

- ④ 실명번호 부여 및 지문사용 안내(지사 → 사업주)
- ⑤ 임시번호 부여 후 미사용자⁴²⁾는 30일 후 시스템에서 임시 전자카드번호 자동 삭제

○ (제출서류) 여권사본 각 1부(외국인 근로자)

□ 단말기설치 예외사업장 전자카드 미발급 근로자

- (목적) 단말기설치 예외사업장 근로자 중 전자카드 미발급 근로자도 모바일앱 이용이 가능하도록 조치

○ (대상) 전자카드 미발급 근로자 중 모바일앱 이용 희망자

- (방법) 근로자가 전자카드 모바일앱 설치 후 임시사용 신청 시 일시적으로 이용가능한 임의의 전자카드 번호를 부여하여 모바일 앱을 통해 근로내역을 기록할 수 있도록 조치

○ (세부절차)

- ① 모바일앱 임시사용 신청(근로자→시스템)
- ② 임시사용 자동승인(시스템)
- ③ 임시사용 30일 후 임시 전자카드번호 자동 삭제(시스템)

- (기타) 전자카드 발급 시 카드번호가 자동 등록되어 별도 등록절차 없이 모바일앱 계속 사용 가능

42) 전자카드 태그내역(카드, 지문, 모바일앱)이 없는 근로자

3. 전자카드 부정사용 방지

□ 전자카드 부정사용 방지를 위한 제한사항

- (중복출근 제한) 근로자가 출근(A 현장) 태그 후 퇴근 태그 없는 상태에서 타 현장(B 현장) 단말기에 출입 태그 시 이용 제한

※ (알림메시지) (출근태그 불가) 타 현장 출근 후 퇴근 미처리

- (사용카드 지정) 2장 이상의 전자카드를 보유한 경우 1개의 사용카드를 지정하여 사용하고, 필요 시 공제회를 통해 변경 가능
 - ① [관리자 화면] → [근로자 관리] → [근로자] 선택
 - ② 조회 대상근로자의 주민등록번호로 검색
 - ③ 근로자 정보조회 화면 하단 ‘근로자 정보 수정’ 선택
 - ④ ‘전자카드 발급 정보’에서 사용을 원하는 카드사 및 카드번호 선택 후 저장 클릭

※ 현재 관리자 화면에서만 수정이 가능하며, 근로자 직접 수정은 추후 개발검토

- (해지카드 사용불가) 전자카드 발급 후 해지(사용정지)한 경우 사용불가 처리(모바일앱 동일)
- (GPS 위치조작앱 차단) 현 위치 조작을 통한 허위 기록 방지를 위해 모바일앱 위·변조방지 솔루션⁴³⁾ 활용 위치조작앱 차단
- (모바일(GPS) 이용범위 축소) 모바일앱 이용 출퇴근 시 GPS 오차를 고려하여 설정된 모바일구역*을 제한하고, 근로자가 출퇴근처리 가능 현장조회 범위**를 축소

* 관리자(사용자)가 설정한 모바일구역 내로 제한

** 현장조회 범위 : 현 위치기준 반경 2km

43) 앱 작동 시 모바일앱 무결성 검증 및 블랙앱 설치유무 체크

제5장 전자카드 기반 임금직접 지급제(임금대장)

□ 임금직접지급제

○ 전자카드 - 대금지급시스템 연계

- (목적) 전자카드 출·퇴근 정보를 바탕으로 시스템에서 작성된 임금대장을 대금지급시스템과 연계함으로써 건설업 전반의 임금 체불 사전 예방
- (대상) ①국토부 소속·산하기관* → ②공공 + 민간공사 전체(확대예정)**

<추진근거>

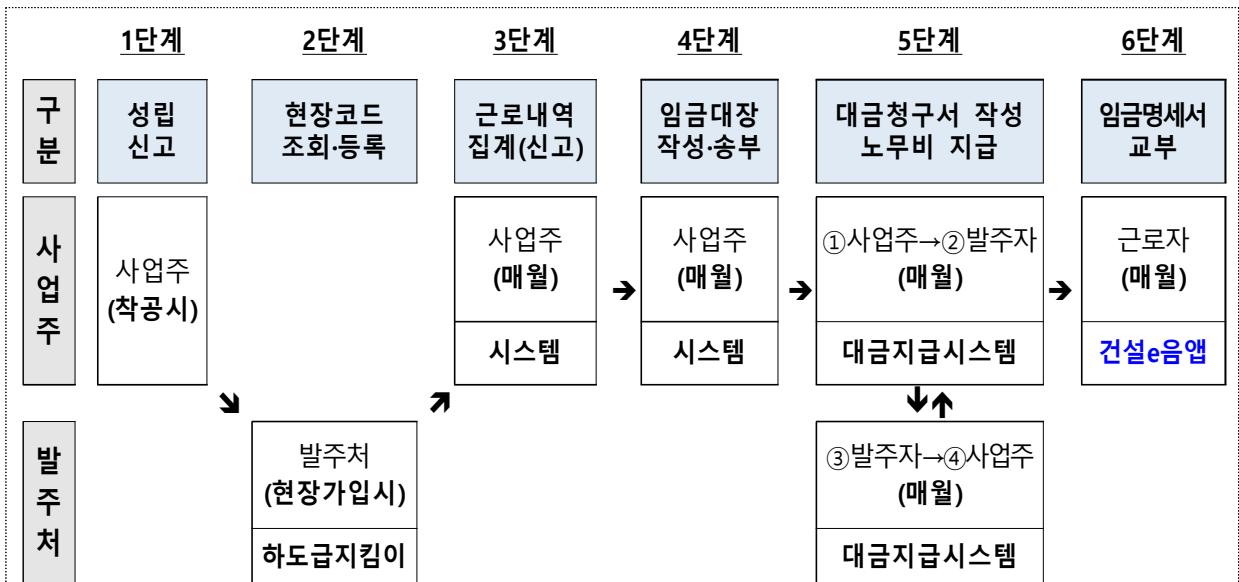
* 전자조달시스템 등을 통한 공사대금의 청구 및 지급 등에 관한 고시(국토부 고시, '22.7.19)

** 건설산업기본법 일부개정법률안 발의(엄태영 의원, '24.8.12)

↳ (내용) 투명한 공사대금 지급을 위해 민간 발주공사까지 전자카드 시스템을 연계하여 대금지급 의무화

- (방법) 근로자의 전자카드 출·퇴근 정보를 바탕으로 시스템에서 임금대장을 작성·송부하고 대금지급시스템을 통해 근로자에게 임금직접 지급 실시

○ 전자카드 - 대금지급시스템 연계 절차



- ① (성립신고) 착공일로부터 14일 이내 퇴직공제 관계 성립신고

※ 가입된 현장정보는 대금지급시스템으로 매일 1회(오전 1시 40분) 전송

- ② (현장코드 조회·등록) 발주처에서 사업자 정보를 조회하여 현장코드* 등록(최초 1회)

* 공제회 시스템의 공사정보와 대금지급시스템의 공사계약정보를 매핑하는 기준값(발주처 감독관이 하도급지킴이에서 직접 현장코드를 조회·등록해야 임금대장 내역을 송·수신할 수 있음)
 ※ 하도급지킴이에서 현장코드 조회 불가 시, 현재 건설e음시스템에서 임금대장을 임의로 작성하여 송부하거나 본회 담당부서로 문의(현장코드 자동등록 기능은 추후 개발 검토)

- ③ (근로내역 집계·신고) 전자카드 사용내역에서 소속관리 후 근로내역 집계 처리

1. (先 퇴직공제신고, 後 임금지급) 근로내역 집계 → 퇴직공제 신고 → 임금대장 작성
 2. (先 임금지급, 後 퇴직공제신고) 근로내역 집계 → 임금대장 작성 → 퇴직공제 신고
 ↳ (내용) 작성한 임금대장을 기반으로 퇴직공제 신고하는 기능 반영 완료

- ④ (임금대장 작성·송부) 전자카드 사용내역을 기반으로 임금대장 작성 후 대금지급시스템으로 송부
- ⑤ (대금청구서 작성·승인 및 노무비 지급) 수신된 전자카드 임금대장 내역을 기반으로 대금청구서 작성·승인 및 노무비 지급

[대금청구서 작성 및 승인 권한]
 ※ 대금청구서 작성 : 원·하도급 / 대금청구서 승인 : 발주처

- ⑥ (임금명세서 교부) 대금지급시스템에서 노무비 지급현황을 전 송받아 전자카드 모바일 앱을 통해 근로자에게 임금명세서 교부

< 참고 > 임금대장 연계 작성·송부 진행상태 확인

임금내역 관리	임금대장 작성 후 저장한 상태
임금송부 예약	하도급지킴이로 송부 요청한 상태
임금송부 완료	하도급지킴이로 송부 완료된 상태
임금지급 완료	하도급지킴이에서 노무비 지급 완료된 상태

제6장 과태료 부과요청⁴⁴⁾

□ 퇴직공제 미이행에 따른 과태료 부과 요청(공통사항)

○ (대상)

- (퇴직공제 미가입) 착공일로부터 14일이 경과하고 퇴직공제 성립촉구에도 퇴직공제에 가입하지 않아 과태료 부과요청이 필요하다고 판단되는 사업주
- (원가미반영) 원가계산서에 공제부금을 반영하지 않은 사업장 중 과태료 부과요청이 필요하다고 판단되는 사업장 및 발주기관
- (미신고) 근로자가 투입되었음에도 근로일수를 미신고한 사업장 중 과태료 부과요청이 필요하다고 판단되는 사업장
- (미납부 사업장) 근로일수 신고 후 공제부금 미납 사업장 중 과태료 부과요청이 필요하다고 판단되는 사업장(단, 도급인 납부특례 대상 사업장 제외)
- (미납부 도급인) 공제부금 납부의무 발생사실을 통보받고도 공제부금을 미납하여 과태료 부과요청이 필요하다고 판단되는 도급인(발주기관 포함)

○ (시기)

- (퇴직공제 미가입) 실제 착공일로부터 14일 경과 및 성립촉구 익월 5일 이내
- (원가미반영, 미신고, 미납부 도급인) 사안 발생시(구체적 시기 및 내용 등은 고용노동부 협의 후 변경가능)
- (미납부 사업장) 신고연월 + 2개월 내 납부 독려 후 익월 5일 이내

※ 위 대상 외에 기존 과태료 부과 미요청(과태료 부과 요청 이후 근로내역 송부 등) 사업장을 포함하며, 필요시 고용노동부 전송 전 추가 요청 가능

○ (방법)

- 대상사업장의 미납 월, 당시 미납 공제부금 등 확인
- 관할지청 지정 후 시스템에서 지사장 1차 결재를 득함
- 본회 담당부서는 지사장 1차 결재를 득한 사업장 중 미납부 해소 사업장을 제외하고 고용노동부 전송(매월 20일 경)

44) 시행령 [별표 2] 과태료 부과기준 참고(본 매뉴얼 P.81)

※ 과태료 부과업무는 주무부처 협의 등에 따라 시기나 방법이 변경가능 하며, 변경 시 공지에정

□ 전자카드 적용사업장 과태료 부과 요청

○ (대상)

- (전자카드 미발급사업장) 건설근로자법 제26조제1항제8호를 위반하여 피공제자에게 전자카드를 발급하지 아니한 사업주

※ 법에 전자카드 미 발급에 따른 과태료가 명시되어 있으나, 현재까지 부과된 사례는 없으며
주무부처와 협의 후, 안내예정
- 사업주에게 과태료 부과조항에 대해서 안내하여 근로자에게 카드발급 의무 독려필요

○ (시기 및 방법) 주무부처 협의 후, 공지예정

□ 과태료 부과요청 이후 미이행 사업장 관리

- (대상) 고용노동부 과태료 부과요청 이후에도 퇴직공제 미이행 내역이 해소되지 않는 사업장 또는 도급인

○ (시기) 필요시

○ (방법)

- 근로일수 미신고·미납부 사업장의 발주기관 행정지도 요청(문서, 유선 등, 단 미납부의 경우 도급인 납부특례 대상 사업장 제외)
- 사업장·도급인 모두 지속적 미납 시 법적조치 개시 요청
 - 「민사소송 개시요청」 사업장이 있는 경우, 본회 담당부서에 제출 (매월 5일 이내)

※ 본회 담당자는 '미납사업장 업무처리 매뉴얼'에 따라 업무진행 및 전산입력

[참고자료] ■ 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령 [별표 2] <개정 2021. 5. 18.>

과태료 부과기준(제20조 관련) 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(만원)		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제5조제1항에 따라 고용관리 책임자 관련 신고를 하지 않은 경우	법 제26조제3항제1호	30	60	100
나. 법 제7조의2에 따라 화장실·식당·탈의실을 설치하지 않거나 이용할 수 있도록 조치하지 않은 경우	법 제26조제1항제1호			
1) 화장실		400	400	400
2) 식당		400	400	400
3) 탈의실		200	200	200
다. 법 제7조의3제1항을 위반하여 임금비용을 다른 공사비와 구분하여 매월 지급하지 않은 경우	법 제26조제2항제1호	100	200	300
라. 법 제7조의3제2항을 위반하여 임금의 내역을 확인하지 않은 경우	법 제26조제2항제2호	100	200	300
마. 법 제7조의3제3항을 위반하여 수급인이 임금을 지급하지 않은 사실을 통보하지 않은 경우	법 제26조제2항제3호	100	200	300
바. 법 제10조의3제1항을 위반하여 건설공사의 물량명세서 및 도급금액 산출명세서 또는 공사원가 계산서에 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액을 밝히지 않은 경우	법 제26조제2항제4호	100	200	300
사. 법 제10조의3제2항을 위반하여 하도급 부분에 해당하는 건설공사의 하도급금액 산출명세서에 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액을 밝히지 않은 경우	법 제26조제2항제5호	100	200	300
아. 법 제10조의4제1항에 따른 퇴직공제관계 성립의 신고를 하지 않은 경우	법 제26조제1항제2호	300	400	500
자. 법 제13조제1항을 위반하여 피공제자의 근로일수를 매월 신고하지 않은 경우	법 제26조제2항제6호	100	200	300
차. 법 제13조제1항을 위반하여 공제부금을 내지 않은 경우(법 제13조의2에 따라 도급인이 공제부금을 직접 내야 하는 경우는 제외한다)	법 제26조제2항제7호	100	200	300
카. 법 제13조제4항을 위반하여 피공제자에게 전자카드를 발급하지 않은 경우	법 제26조제2항제8호	100	200	300
타. 법 제13조의2를 위반하여 공제회로부터 공제부금 납부 의무 발생 사실을 통보받고도 공제부금을 내지 않은 경우	법 제26조제2항제9호	100	200	300
파. 법 제15조제2항에 따른 증명 요구에 따르지 않은 경우	법 제26조제3항제5호	30	60	100
하. 법 제23조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓 보고를 한 경우 또는 자료를 제출하지 않거나 거짓 자료를 제출한 경우	법 제26조제3항제6호	30	60	100
거. 법 제23조제3항에 따른 시정명령, 그 밖에 필요한 조치에 따르지 않은 경우	법 제26조제3항제6호	30	60	100

제7장 이행등급 관리 및 전담 책임제 등

□ 사업장 이행등급별 구분 관리

- (내용) 공제가입 사업장(공제가입 이후)은 퇴직공제 이행정도에 따라 구분(분류)된 등급(1등급~5등급)에 따라 효율적으로 관리할 수 있음

※ 이행등급 구분: 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(미흡), 5등급(부진)
- 이행등급의 산출요소·기준, 적용사업장 규모 등 세부적인 사항은 별도 방침으로 정함

- (세부관리) 지사는 이행등급에 따라 분류된 사업장 중 이행등급이 낮은 사업장이 해소 될 수 있도록 체계적으로 관리해야 함

□ 전담책임제 사업장 지정 및 민원서류 처리

- (전담책임제) 효율적인 퇴직공제제도 운영을 위해 관할 지사의 지역별로 담당자를 지정하여 일정 규모 이상 사업장의 관리를 전담하도록 할 수 있음
- (민원서류 처리) 민원서류 처리를 위해 지역별로 지정된 담당자는 해당 지역의 공제가입 사업장을 전담하여 지도·관리함을 원칙으로 함
 - 단, 효율적인 업무처리를 위해 사업장 문서발송·시행 등 유사·반복 업무는 지사 자율적으로 업무분장 등에 따라 처리 가능

□ 건설근로자 퇴직공제 가입사업장 인력투입 현황 관리

- (대상) 시공 중인 전담책임제 사업장

【 대상 제외 사업장 】

- 이행실태 점검 실시 사업장 등 대상 제외가 필요하다고 판단되는 사업장

- (시기) 지사 필요시 또는 본회 담당부서 요청 시
- (방법)
 - 공제가입사업주가 시스템에 입력한 내용과 첨부파일(공사일보) 내용 일치여부 확인 후 승인
 - 첨부파일 미비 및 시스템 미입력 현장에 대하여 입력촉구(문서, 유선 등)
 - 미입력(거부) 또는 허위자료 제출 의심 현장 등에 대해 필요시 출장지도 또는 이행촉구 실시

제4편 이행실태 점검

제1장 대상공사 선정 및 사전통보

① 근거 및 주요 절차

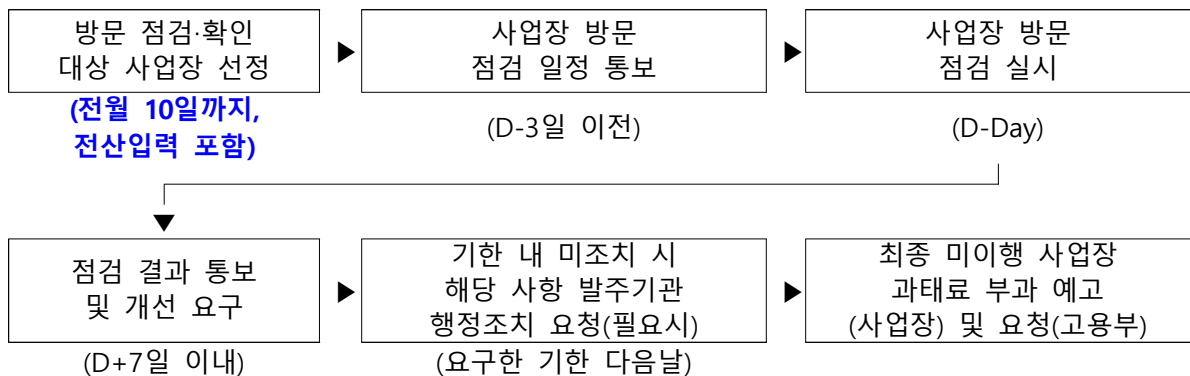
□ 관련 근거

○ 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제23조 제2항

- 제23조(지도감독 등)

- ② 공제회는 피공제자를 고용하고 있거나 고용하였던 사업주 및 피공제자에게 공제사업에 관하여 필요한 보고나 관계 서류의 제출을 요구할 수 있다.

□ 이행실태 점검 주요 절차



② 대상공사(사업주) 선정

□ 선정대상

○ 이행이 부진한 공사 현장

- － 현장특성별·업체 경영상태 등을 고려하여 지사 자율적 선정

【 이행점검 선정대상 사업장 예시 】

- 단말기 설치촉구(사업주, 발주기관)에도 개선되지 않는 현장
- 전자카드 태그내역이 있음에도 근로내역을 신고 전무하거나 미신고 하수급이 다수 발생한 사업장
- 전자카드 태그인원 중 퇴직공제 분류기준이 '비대상'인 근로자가 전체 태그인원의 10%를 초과하거나 소속미확인 사유가 많은 사업장
- 퇴직공제 신고일수 대비 전자카드 사용일수 비율이 80% 미만인 사업장
- 전자카드 태그내역 없이 근로내역을 신고하는 사업장
- 동일공종 대비 신고인원이 현저히 떨어지는 사업장
- 근로내역 신고 시 입력한 총 출력누계일수 대비 퇴직공제 신고일수가 현저히 떨어지는 사업장
- 전자카드 발급 및 사용인원 비율이 100%인 사업장(카드 미사용 근로자 누락의심)
- 기타 방문점검 또는 교육이 필요한 사업장

- 퇴직공제 당연가입 대상인데 가입하지 않은 공사의 원도급 본사
- 이행이 부진한 공사의 원·하수급인 본사
 - 근로일수 신고 후 미납공사 등 이행부진 현장이 많은 사업주
- 전자카드 적용(단말기 설치가 완료된 의무) 공사 초기 현장
 - 지사 필요에 따라, 공사 초반 전자카드 적용현장 방문(출장)을 통해 근로자 대상 제도홍보, 사업주 시스템 및 제도교육, 단말기 운영 방법안내 등 방문관리(지도) 실시
- 기타 이행지도가 필요하다고 판단되는 공사

□ 출장계획 수립 및 시행

- 매월 다음 달 출장점검계획을 수립하여 10일 까지 내부결재 시행
 - ‘출장일’은 출장점검계획을 원칙으로 하되, 지사·사업주 일정 등에 따라 해당 월 내에서 변경 가능(변경 사유 전산입력하고, 별도 내부결재 생략 가능)
 - 단, 점검 대상공사의 ‘출장 월’이 변경된 경우에는 사유를 기재하여 내부결재 후 출장점검계획(변경된 출장점검월) 수립 시 해당 공사 포함
- (전산입력) 내부결재 후 사업관리시스템에 ‘출장예정’ 입력
 - 출장사유 선택 또는 직접입력(단, 본사의 경우 입력 생략 가능)
 - (경로) 사업관리시스템 - 가입사업장 관리 - 사업장관리 - 이행실태 점검 관리 - [제출자료 등록] 클릭
 - 1) 공제가입번호 입력 - 검색
 - 2) 자료구분 : ‘출장예정’ 입력
 - 3) 공사일보기준일 : 전전월 말 기준으로 자동생성(필요시 변경 가능)
 - 4) 공정률 : 공사일보기준일 기준 공정률 입력
 - 5) 출장사유 선택 또는 직접입력(단, 본사의 경우 입력 생략 가능)
 - 6) 확인일자 : 입력당일 또는 별도 확인일자가 있는 경우 변경
 - 7) 점검자 : 점검예정자 입력

3 출장점검 사전 통보

□ 통보방법

- 문서 통보를 원칙으로 하되, 긴급을 요하는 경우 유선 통보하고 출장점검 시 문서 지참

□ 통보시기

- 출장 점검일 기준 3일 이전을 원칙으로 하되, 필요시 통보기일 단축 가능

【통보기일 단축 가능】(예시)

- 민원접수 등으로 긴급하게 점검이 필요한 경우
- 외부기관과 합동점검 등으로 점검일정 조율이 필요한 경우
- 준공 예정 공사(공사종료일 2개월 이전)
- 그 외 사전 통보를 할 경우 점검 목적을 달성할 수 없는 경우

□ 통보내용

- (원수급) 출장일정 및 목적, 관련서류 준비 협조 등

※ 제출서류는 원수급인 요청(필요시 하수급인에도 제출요청)

【사업주 사전 협조 요청사항】

- 퇴직공제 이행실태 점검표상 현장 해당부분 작성
- 공사일보, 출력일보 및 퇴직공제 적용제외자 명단 준비
- 적용제외자임을 증명할 수 있는 자료
(예) 국민연금가입증명서, 건강보험자격득실확인서, 고용보험 피보험자격내역서, 근로계약서 등
- 무재해기록대장, 노무비 대장 등 인원 투입현황 확인을 위해 필요한 자료 등
- 기존 퇴직공제 이행 출장지도에 필요한 서류
- 원·하도급 별 투입 근로자수 및 투입일수 현황
- 원·하도급 별 투입 근로자의 전자카드 보유 현황

- (하수급) 필요시 관련서류 원수급사에게 제출

제2장 출장준비 및 점검사항

1 출장점검 준비

□ 출장자

- 출장점검은 2인 1조를 원칙으로 하되, 지사와 현장의 업무 여건 등에 따라 변경 가능(단, 불필요한 수행인원을 늘리는 것은 지양)

□ 기본사항 확인

- 출장자는 사전에 출장목적 및 일정 등 안내 후 방문시간, 담당자, 연락처 등 추가정보 확인

□ 출장자료 준비

- (공통) 퇴직공제 이행실태 점검표, 공제가입자별 이행현황, 부금납부 및 신고현황, 근로월별 신고현황 등 출장자의 재량 하에 자료 준비
- (전자카드) 업체별 퇴직공제 분류기준‘비대상’인 근로자 현황, 업체별 소속 및 직종 입력 현황, 특정일 기준, 업체별 전자카드 사용인원 리스트, 업체별 전자카드 투입인원 및 신고일수 현황, 월별 임금대장 작성 인원 및 신고공수와 퇴직공제 신고내역 비교⁴⁵⁾ 등

[전자카드 관련 출장준비자료 조회 및 출력방법]

- 퇴직공제 비대상 여부 조회: 시스템 ①사업주 화면 → ②신고 관리 → ③근로내역 확정 → ④근로년월 및 퇴직공제 “비대상” 선택 후 검색하고 엑셀저장
- 근로자별 확정일수 현황 조회 : 시스템 ①사업주 화면 → ②문서출력 → ③근로자별 확정일수 현황에서 근로년월 선택 후 엑셀저장
- 전자카드 투입인원 및 신고일수 현황 조회 : 시스템 ①사업주 화면 → ②신고 관리 → ③월별신고 납부현황에서 신고년월 조회 후 엑셀저장 또는 상세내역 저장

② 출장 점검사항

1. 공사 기본사항 확인

- 공사금액, 공사계약기간, 공제부금액 변경사항 등 확인
- 공정률 및 공사 진행사항 확인

2. 대상기간 및 근로자

□ 대상기간

- 착공일로부터 출장일 전전월말까지를 원칙으로 하되, 공사가 이미 준공⁴⁶⁾된 경우에는 공사종료일을 기준으로 점검 가능

45) 전자카드 - 임금직접 지급제 연계 사업장만 가능

46) 출장계획수립 당시 준공신고서가 접수·처리되어 해지된 상태

□ 대상 근로자

- 퇴직공제 가입사업장에 근무하고 「건설근로자법」 제11조의 요건을 충족하는 건설근로자
 - 근로자의 작업공종이나 소속업체와 무관
 - 간접노무비 지급대상 근로자도 대상에 포함
 - 국적 및 불법 취업 여부에 따라 피공제자의 자격을 배제하지 않음

[피공제자 적용여부 관련 주무부처 주요 유권해석]

- (유권해석1) 간접노무비 지급대상 근로자가 퇴직공제 피공제자에 해당되는지?
 - 퇴직공제에 가입된 사업 또는 사업장에 근무하는 건설근로자가 「건설근로자법」 제11조의 요건을 충족한다면, 간접노무비 지급대상 근로자인지 여부와 관계없이 피공제자가 됨
(인력수급정책과-1686, '14. 7. 10.)
- (유권해석2) 외국인 근로자에 대한 퇴직공제 피공제자 적용여부
 - 불법 취업 외국인 근로자가 「건설근로자법」에서 정한 건설근로자로서 피공제자의 제반요건을 갖춘 경우에는 퇴직공제 피공제자에 적용됨
(인력수급정책과-1000, '11. 4. 4.)
- (유권해석3) 공정 만료시까지 근로계약을 체결한 건설근로자의 피공제자 해당여부
 - "공정 만료시까지"라는 근로계약이 실제로 있어서는 사실상 "1년 이상의 기간"에 해당될 경우라면 피공제자 자격에서 제외될 수 있을 것이나, 그 입증이 필요할 것임
(노동시장정책과-1148, '10. 6. 9.)
- (유권해석4) 건설업 면허·허가·등록이 없는 업체 소속 근로자가 경비 업무 등을 수행할 때 「건설근로자법」 제2조의 건설근로자 해당여부
 - 「건설근로자법」 시행령 제11조에서는 피공제자의 범위에 대해 근로자의 고용형태·고용기간에 따른 예외사유를 규정하고 있을 뿐 근로자가 건설업을 영위하는 사업주에 소속되어 있어야 한다는 점은 요건이 아니며 경비업체, 자재 공급업체 소속 근로자가 제공하는 노무는 건설공사와 관련한 인력·자재·장비·자금·시공·품질·안전관리 등의 활동에 해당되므로 「건설근로자법」 시행령 제2조에 따른 건설업에 종사하는 건설근로자로 보아야 함
(지역산업고용정책과-1036, '22. 5. 9.)
- (유권해석5) 퇴직공제 가입사업장 내 현장 식당에서 근로하는 근로자에 대한 퇴직공제 적용여부
 - "퇴직공제 비적용"이며, 현장 식당은 한국표준산업분류 상 '음식점업'에 정확하게 부합하는 것이므로, 이를 음식점업이 아닌 '건설업'에 해당하는 산업 활동으로 보기 어려움
(공제사업팀-1406, '22. 5. 2.)

3. 출력인원 자료 확인

□ 공사일보 출력인원 확인

- 공사일보 결재여부 및 각 공종별 인원합계와 총 출력인원 합계 확인
- 공사일보의 출력 누계인원 증감여부 확인
- 출력일보와 공사일보 인원 일치여부 확인
- 원·하수급업체 공사일보 인원 일치여부 또는 주요 하수급 업체

노무비 대장 실샘 확인(필요시)

□ 그 밖의 기타 출력 확인자료

- 노무비대장, 무재해 기록대장, 고용보험 신고내역 등 확인
 - 공사일보 또는 출력일보가 없는 경우, 감리단에 제출한 출력자료 및 당해 현장의 월별 무재해 기록대장, 노무비대장 및 기타 출력인원 파악자료 등으로 연인원을 산정하여 검토

□ 전자카드제 이행 관련 점검필요 사항(원·하도급별 확인)

- 전자카드 발급현황 확인

※ (예시) 특정일자를 샘플링하여 검증 : 특정일자 기준 원·하수급업체 별, TBM 일지(출력일보)와 전자카드 태그인원(시스템에서 확인가능)의 일치여부를 확인하고, 차이나는 인원의 전자카드 실제 발급 여부 확인

- 근로내역 신고현황 상 전자카드 사용내역 및 근로내역 신고여부 확인
- 태그인원 퇴직공제 비대상처리 사유 및 개인별 일수확인
- 태그인원 대비 소속 및 직종 입력비율 확인
- 퇴직공제 신고 대비 전자카드 발급인원 및 사용일수 확인 등

4. 근로일수 산정

□ 근로일수 산정

- 퇴직공제 적용 근로일수 = 총 출력인원 - 적용제외 근로일수

□ (1단계) 퇴직공제 적용제외 근로자 확정

- 기간을 정하지 아니하고 고용된 상용근로자, 1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자 등 퇴직공제 적용제외 근로자 확인
- 적용제외 근로자 증빙자료를 확인하여 제외여부 결정

※ 공사일보상에 원(하)수급 직원 등 명확하게 비대상자가 구분되는 경우 인정가능

□ 적용제외자 여부 결정시 중요 확인사항

- 적용제외자 명단 기재 인원의 출력일보 등재 확인
 - ※ 출력일보에 등재된 경우만 적용제외자로 인정, 다만 출력일보에는 등재되지 않았으나 공사일보의 총 출력인원 합계에 포함된 경우 인정
- 적용제외 근로자 증빙자료 확인 방법
 - ① (필수) 4대 보험 가입을 증명할 수 있는 서류 : 해당업체에서 자격유지기간(가입기간)이 1년 이상인 경우 인정
 - 자격유지기간이 1년 미만인 경우 근로계약서 개별 확인
 - ※ 4대 보험 중 일부만 가입되었음을 증빙하는 서류도 인정
 - ※ 확인가능 서류 예시 : 국민연금가입증명서, 고용보험 피보험자자격내역서, 건강보험자격득실확인서, 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서 등
 - ② (참고) 근로계약서 : 근로계약기간이 명시적으로 기간에 정함이 없거나 1년 이상으로 설정하여 계약한 경우 인정
 - ※ (E-9), (H-2) 비자의 외국인은 고용허가서(특례고용가능확인서) 및 표준근로계약서를 제출받아 근로계약기간 확인 (해당현장이 취업개시 또는 근무처 변경신고가 정상적으로 이루어진 현장인지 확인)

□ (2단계) 적용제외 근로자의 총 근로일수 누계 산정

- 적용제외 근로자별로 해당 공사에서의 근로기간을 확인하여 총 근로일수 누계를 산정하고, 업체별 출력인원 관리 자료의 적용제외자 근로일수 누계와 비교 후 일수 확정

[예시] 정규직 근로자 A가 해당 공사현장에서 8개월 근로하였을 경우 근로일수

☞ 8(개월) × 25(월평균 근로일수) = 200(일수)

※ 월평균 근로일수는 해당 업체의 근로계약 내용에 따라 산정

□ (3단계) 퇴직공제 적용 근로자 근로일수 누계 산정

- 총 출력연인원에서 적용제외 근로자의 근로일수 누계를 제외한 수치를 퇴직공제 적용 근로일수로 산정

5. 출장 점검표 등 작성

□ 퇴직공제 이행실태 점검표⁴⁷⁾ 작성

- 공사일보, 출력인원 자료 및 점검사항을 바탕으로 산정된 총 출력인원, 적용 근로일수 및 적용제외 근로일수 작성
- 점검표 작성 시 하수급인 공제가입 사업주가 있는 경우 공사일보 상에서 해당 공종과 출력인원 확인하여 구분 기재(필요시)
- 미신고일수에 해당하는 미납공제부금 산정
- 항목별 법 위반사항을 체크 및 조치사항 기재

47) [별첨서식] 이행실태점검(출장지도) 관련서식 일체

- 퇴직공제 신고대비 전자카드 신고, 사용율 및 발급 인원 등 기재
- 퇴직공제제도 부진 요인 및 이행계획을 간략히 기재
 - 소명자료 제출기한은 출장일 익익월 이내

※ 신고·납부예정일은 소명자료 제출기한 이후로 기재

【부진요인 및 이행계획】 (예시)

- 부진요인
 - 하수급업체 ○○골조 근로일수 신고누락 과다
 - 하수급인 사용승인 이전 투입근로자 신고 누락
 - 일부근로자 근로내역 축소신고 / 하수급업체 자금난으로 인한 장기 미납
- 이행계획
 - 누락근로일수 신고예정 : 0월 00일 / 미납공제부금 납부예정 : 0월 00일
 - 소명자료 제출기한 : 0월 00일
 - 하수급업체 미납금액 원수급 대납예정 : 0월 00일(000,000원)

- 상기 내용을 작성한 후 확인자, 업체 담당자, 현장대리인의 서명 또는 날인을 받고 (미)이행 내역을 확정

□ 적용제외 근로자 명단⁴⁸⁾ 작성

- 소정 양식에 따라 성명, 소속업체, 근로기간, 근로일수 기재
- 적용제외 근로자임을 확인하기 위해 열람한 자료는 개인정보 보호 등을 위해 적용제외 근로자명단 “비고”란에 기재하고 미지참

【작성예시】

퇴직공제 적용제외 근로자 명단

연번	성명	소속업체	근로기간	근로일수	비 고
합 계				1,325	
1		○○건설(주)		1,000	공사일보
2	김○○	○○토목(주)	00. 0. 0. ~ 00. 0. 0.	225	국민연금자료
3	이○○	○○건설(주)	00. 0. 0. ~ 00. 0. 0.	100	고용보험자료

1. 근로기간은 해당현장 투입일부터 점검기준일까지 산정
2. 원수급사 직원 등은 적용제외자 명단 기재시 업무 간소화를 위해 ○○건설(주) 직원 0,000공수로 간략히 기재(필요시)
3. 동명이인의 경우 관련서류 확인 후 비고란에 “동명이인 확인완료” 기재

48) 본 매뉴얼 [별지 제12호 서식] 퇴직공제 적용제외 근로자 명단

- 공사일보, 퇴직공제 적용제외 근로자 명단 등 확인서류 징구
 - 출장지도 시 작성되지 않은 미비서류는 이행 기한 내 공문으로 요청하되, 개인정보가 기재된 근로계약서 등은 요청하지 않음

제3장 점검결과 통보 및 사후관리

1. 점검결과 입력

- (전산입력) 이행실태점검 현황 ‘점검표 등록’입력(복귀 후 업무일 기준 3일 이내)
 - 퇴직공제 이행실태 점검표 등을 바탕으로 공사일보 기준일, 공정률, 발주기관담당자 연락처, 현장담당자 연락처, 현장관리자 성명, 정규직인원, 대상연인원, 출장사유, 확인일자, 점검자, 현장담당자 입력, 점검 결과 조치기한, 점검이의신청기한, 점검소명 가능기한 등 입력
- 본사 출장의 경우 출장복명서로 대체

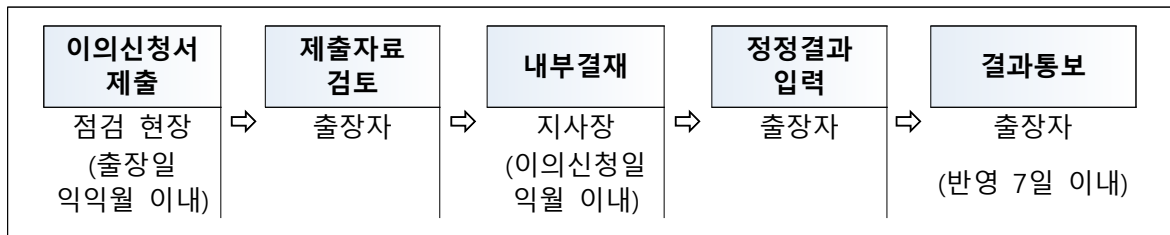
2. 점검결과 통보

- 통보방법
 - “퇴직공제 이행실태 점검결과 통보서”⁴⁹⁾ 문서 발송
 - 원수급사는 공사 전체내역 통보
 - 하수급 승인업체는 해당 현장에 대한 내역 통보(필요시)
 - 전자카드 현황 및 이행부진 요인, 조치계획 등이 기재된 ‘결과 통보서’를 발송하고 조치 계획일까지 부진사항 개선 요청
- 통보시기
 - 출장 점검 후 7일 이내 문서 발송 및 유선독려

49) [별첨서식] 이행실태점검(출장지도) 관련서식 일체

3. 점검결과 소명

□ 소명검토 절차 및 업무흐름



- 출장 점검결과에 대한 이의신청은 출장일 익월 이내 공문(퇴직 공제 적용제외자 근로자 명단 포함)으로 접수하며 해당내용 검토 후 반영여부 결정
 - 이의신청 내용에 대한 추가검토가 필요한 경우 재출장 이나 이메일 등을 통해서 증빙서류 열람(이메일의 경우, 확인 후 즉시 파기)
 - 이의신청(소명)자료는 이의신청일 익월 이내 소정양식⁵⁰⁾으로 결재를 득하여 확정
 - 이의신청이 반영될 경우 지체 없이 제출자료 화면에 정정 결과를 재입력하고, 7일 이내 정정된 출장 점검결과 재통보⁵¹⁾

※ 재통보 이후에는 추가 이의신청 종료를 원칙으로 하되, 부득이한 경우 본회 담당부서와 사전 협의 후 소명 절차 진행

4. 출장 사후관리

□ (1단계) 출장 점검결과 미이행 사항에 대해서는 문서·유선 등을 통해 이행 독려

- (대상) 출장 점검 후 2개월 이내 미조치 사업장
- (내용)
 - 출장 점검 이후 비대상 비율, 전자카드 발급 및 사용일수 현황(전월 한달 기준)을 제공하고 전자카드 사용 등 부진사항 조치 촉구
 - 필요시 발주기관 및 원수급사 등에 행정지도 요청
 - 사업주가 출장조사 내용에 대해 이의가 있는 경우는 이의신청서⁵²⁾

⁵⁰⁾ 본 매뉴얼 [별지 제13호 서식] 퇴직공제 이행통보 소명자료 검토결과 보고

⁵¹⁾ [별첨서식] 이행실태점검(출장지도) 관련서식 일체

⁵²⁾ 사업주 발송공문 등

를 제출받아 검증 후 전산망에 출장조사 내용을 정정

- 정정 내용은 이행실태 점검현황에서 [점검표 등록]을 눌러 출장소명 내용을 입력

□ (2단계) 미신고, 미납부, 전자카드 발급 및 사용 등 이행이 현저히 부진한 경우 주무부처 합동점검 또는 재조사 실시

- (대상) 1차 이행촉구에도 불구하고, 근로내역이 전혀 신고되지 않거나 전혀 납부되지 않는 경우 등 이행이 현저히 부진하거나 전자카드 사용 및 발급 등이 현저히 부진한 사업장
- (시기) 필요시
- (내용) 재조사 실시 및 필요시 노용부 합동점검 사업장 선정을 고려하고, 재조사 시 미이행 사항을 철저히 조사
- (방법) 문서, 유선, 재조사(출장)

□ (3단계) 2단계 이행촉구 등에도 불구하고 신고된 일수에 대한 미납부 시 과태료 부과 요청

제5편 준공공사 관리

제1장 준공예정 공사 관리

□ 준공예정 공사 안내

- (대상) 공사종료일이 3개월 이내인 사업장
 - ※ 준공예정 관리 대상에 1회 이상 포함된 이력이 있는 사업장은 제외 가능
- (시기) 매월 15일 이내
- (방법) 문서, 유선 등
- (내용) 퇴직공제 이행현황, 준공예정일, 공기 연장 시 조치 방법 등
 - 근로내역 신고가 한 번도 없거나 누락이 의심되는 사업장의 경우 퇴직공제 신고 대상자 투입 여부 등을 반드시 확인
 - ※ 단, 일용근로자 미투입 사업장임이 기 확인된 경우는 제외
 - 공제부금 반영액 대비 집행율이 낮다고 판단되는 사업장의 경우 준공 전까지 누락일수 확인 후 소급신고·납부 요청
 - 대표사 일괄 이행 사업장의 경우 공동도급사 및 하수급사에서 투입된 근로자를 취합하여 일괄 신고·납부하여야 함을 안내
 - 승인 하수급인(공동도급사 포함)이 있는 경우 미이행사항 포함 안내
 - 발주기관 행정지도 요청(필요시)
 - 퇴직공제 납부금액 및 단말기 설치·운영비용 현황, 단말기 비용 ‘퇴직공제 가입에 드는 금액’ 내에서 정산가능 안내 등

제2장 준공처리 및 공제부금(전자카드 단말기 소요비용 포함) 정산

□ 공사 준공 처리

- (대상) 공사 준공이 확인된 사업장
- (시기) 공사 준공일 ~ 익익월 내 처리
- (방법)
 - (온라인) 준공일, 첨부파일 등 확인 후 승인처리
 - (유선, 방문, 팩스, 우편, 이메일) 준공일 확인 후 준공신고서

등 준공확인서류 시스템 등록, 승인처리

※ 유선으로 준공을 파악한 경우 준공확인서류 생략 가능(단, 시스템에 통화내용 입력 필수)

- (유의사항) 공제부금 미납 또는 과납 사업장은 준공처리 전 사업장 또는 본사에 불일치 해소 안내

□ 단말기 소요비용 정산

- (대상) 공사종료일 도래 준공정산 대상 사업장
- (시기) 필요시(또는 사업주 요청시)
- (소요비용)
 - (구매계약) 단말기 지정업체가 전자카드 근무관리시스템에 입력한 해당 사업장의 단말기 구매비용(잔존가치율 사용) 및 운영비용⁵³⁾

【전자카드 단말기의 내용연수와 감가상각 기준】

- 내용연수 : 4년
- 감가상각(잔존가치율 표)
 - 전자카드 단말기의 최초 구매(설치)일로부터 실 사용기간의 경과연수에 따른 잔존가치율
 - 매매(구매)계약 형태로 건설사업장에서 운영하는 전자카드 단말기 소요비용 정산 시(공제부금 납부확인서 표기) 해당 잔존가치율을 사용

구 분	내용연수	1년미만	1년	2년	3년	4년
잔존가치율	4년	75%	60%	30%	10%	0%

- (임대계약) 단말기 지정업체가 전자카드 근무관리시스템에 입력한 해당 사업장의 전자카드 단말기 임대비용 및 운영비용
- (정산방법) 사업장에서 ‘퇴직공제가입에 드는 비용’ 정산 시 ‘공제부금납부 확인서(전자카드 단말기 설치·운영비용 확인서⁵⁴⁾ 포함)’제출
- (유의사항) 사업장에서 ‘전자카드 단말기 설치·운영비용 정산 시 부가세 포함 여부’와 관련하여 문의가 있을 경우, 공사 현장의 부가세 과세 여부 등을 고려하여 발주처와 협의 하에 정산하도록 안내 필요

53) 단말기 제품가격(임대비용) 외 설치·철거 비용, 수리, 운영·유지보수 등

54) 본 매뉴얼 [별지 제2호 서식] 전자카드 단말기 설치·운영비용 확인서

제3장 임의가입공사 탈퇴

□ 임의가입공사 퇴직공제가입 탈퇴신청 처리

○ (대상) 임의가입공사 중 다음 하나의 조건에 해당하는 사업장

- 피공제자의 4분의 3 이상의 동의를 받은 경우
- 파산선고, 회생절차개시, 고용노동부장관의 승인을 받은 경우

○ (처리절차)

- (민원접수) 임의가입 탈퇴 관련 공문 및 구비서류 접수

- 임의가입탈퇴 사유서
- 피공제자의 4분의 3 이상의 탈퇴동의서
- 피공제자에 대한 탈퇴 동의 시점에서의 피공제자 근로인원수 확인서류(공사일보, 노무비지급명세서 등)
- 사업주가 피공제자를 상대로 공제가입관계 탈퇴 동의 여부를 확인하고자 한다는 내용의 사전 홍보 또는 공고 근거(단, 탈퇴 동의 시점 이전 일정 기간의 재직피공제자 전원이 참석하여 동의여부에 대해 의견을 개진하게 될 경우 생략가능)
- 관련 증빙 문서(파산, 회생, 고용노동부 장관 승인의 경우)

- (이행실태 점검) 퇴직공제 가입일부터 탈퇴신청 시점까지의 퇴직공제 이행여부

- 누락인원 발생 시 소급신고 및 납부 완료 요청

- (탈퇴처리 조치) 지사장 결재 후 공사 준공처리

○ (후속조치)

- (문서발송) 「건설근로자법」 제19조 2항에 따라 퇴직공제의 탈퇴 사실을 게시해야 함을 반드시 안내

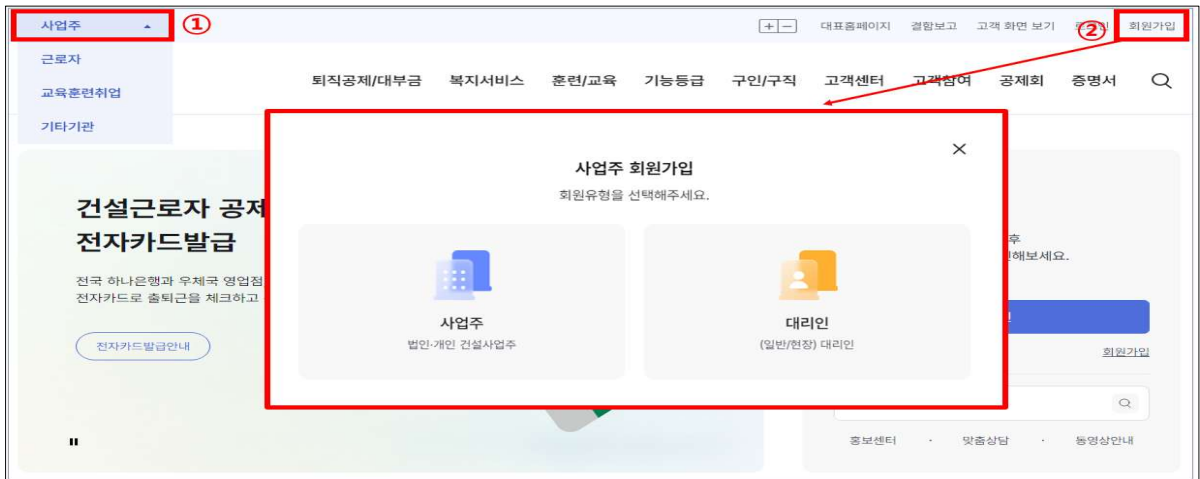
- (전산입력) 업무진행과정 등 상세히 입력

제6편 기타업무

제1장 사업관리 시스템 회원가입(권한통합)

□ 회원가입

○ 회원유형 중 사업주 선택하여 회원가입 진행 후 로그인



□ 회원통합

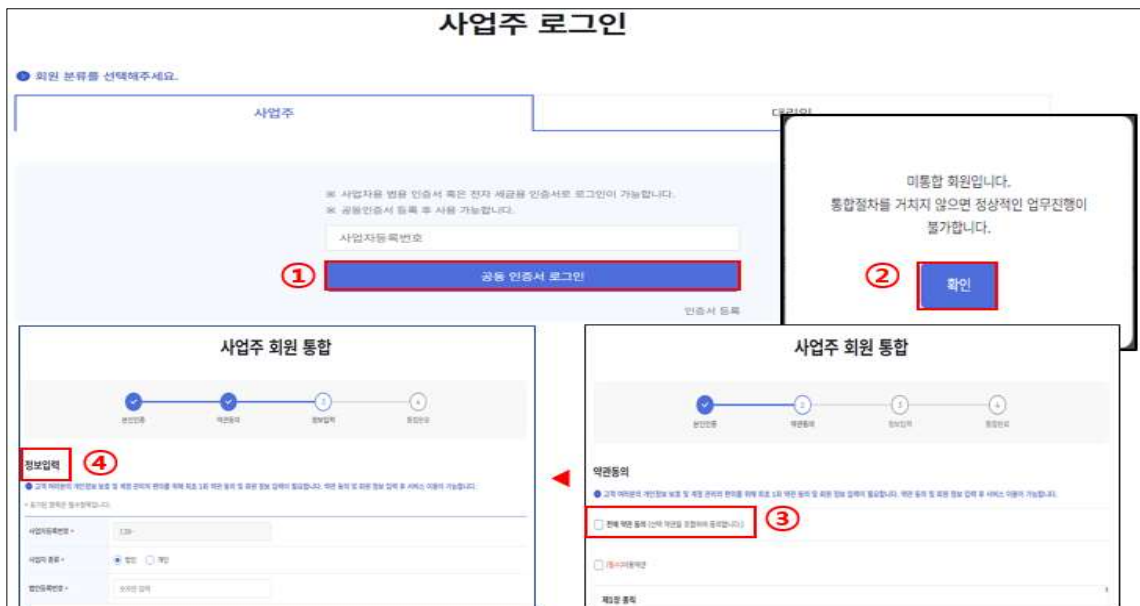
○ (대상) 기존 공제회 시스템 이용 고객

○ (시기) 최초 로그인 시 '회원통합' 진행 필요

※ 1회 통합 시 추가 작업 불필요

○ (방법) 로그인 시 조회되는 '회원통합' 진행

– (절차) 건설e음 [로그인] → 통합 안내 팝업 [확인] → [약관 동의] → [정보입력]



제2장 전자카드 발급

□ 전자카드 발급 및 사용 의무

(건설근로자 법 제13조제4항, 시행령 제12조의2제2항)

- 사업주는 공제회가 지정한 기관을 통해 건설근로자(피공제자)에게 전자카드를 발급해야 하며, 건설근로자는 현장에 설치된 단말기에 전자카드를 태그하여 출퇴근 내역을 기록해야 함
- 전자카드는 단말기 인식기능(RFID)이 탑재된 금융형 카드로서, ‘하나은행’과 ‘우체국’에서 발급하고 있으며, 창구방문 또는 비대면(모바일)채널을 통해 발급 신청 가능

□ 발급방법

- 방문 발급 : 가까운 하나은행 또는 우체국 창구 방문(즉시발급)
 - 필요서류
 - 내국인 근로자 : 신분증, 기초안전보건교육이수증
 - 외국인 근로자 : 외국인등록증, 여권, 기초안전보건교육이수증
(H-2비자 소지자의 경우 건설업 취업인정증 필요)
- 비대면 발급 : 본인 명의의 스마트폰으로 하단의 QR코드를 인식하여 전자카드 신청 화면 이동 (수령까지 최대 5일 소요)

하나은행 (발급문의 : 1599-1111)	우체국 (발급문의 : 1588-1900, 1599-1900)
	

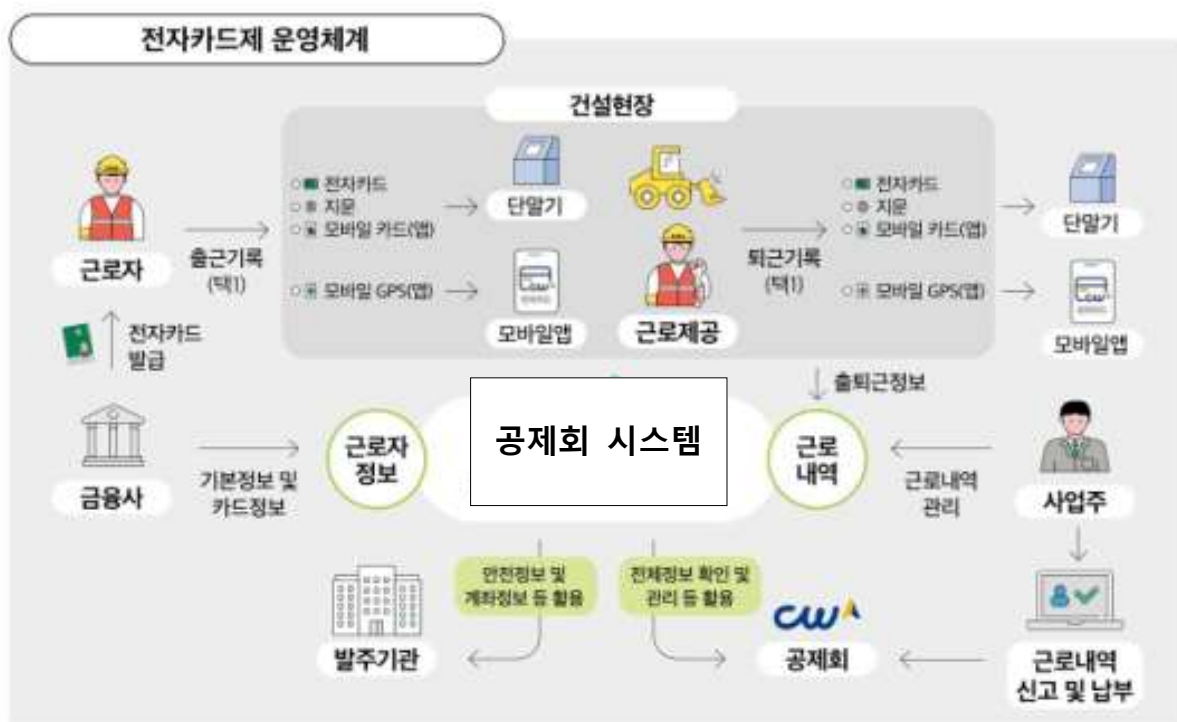
- 사업주 업무 : 피공제자에게 전자카드를 발급하지 않을 경우 최대 300만원의 과태료 부과 대상에 해당하므로, ①소속 근로자에 대한 전자카드 발급 ②인력사무소 등에 전자카드를 소지한 근로자 투입을 요청해야 함
- ※ 과태료 부과규정 「건설근로자 법」 제26조제2항2제8호
- 전자카드는 신용불량자와 외국인도 발급 가능하지만, 비대면 채널에서는 발급 불가능

□ 전자카드 미발급자 관리

- 단기간 다수계좌 개설 제한 등의 사유로 전자카드를 발급하지 않았을 경우 카드발급기간(30일) 동안 전자카드를 대신하여 지문 또는 모바일 어플리케이션*을 사용하고, 기간 내 전자카드를 반드시 발급받을 수 있도록 교육 및 안내

* 단말기 대신 앱을 활용하고 있는 사업장의 경우, 임시 번호 발급 후 모바일앱 사용 가능

- 전자카드 의무발급 대상자 : 해당현장 근로계약기간이 1년 미만인 근로자(피공제자)
- 의무발급 대상이 아닌 근로자 또는 사업주(관리자), 장비사업주 등도 전자카드를 발급하여 사용하면 근무관리, 출입관리 등 가능



제3장 전자카드 단말기 지정제도

□ 전자카드 단말기 지정제도란?

- 전자카드제 의무 적용 현장 사업주가 설치해야할 단말기에 대한 지정기준 및 업무처리요령

※ 세부사항은 「건설근로자 전자카드 단말기 지정제도 운영지침」에 따름

□ 전자카드 단말기 지정시험 대행기관

- 전자카드 단말기 지정을 위한 성능시험을 수행하기 위해 ‘한국 기계전자전자시험연구원(KTC)’을 대행기관으로 운영

□ 전자카드 단말기 지정 운영 프로세스

구분	기간	절차			
① 단말기 사전심사	최대 45일 소요	① 사전신청서 제출	② 승인서 교부	③ 심사신청서 제출	④ 결과통지서 교부
		지정단말기 제작 검토	신청서 검토 및 접근 승인 ↳ 15일 이내	정보 확인 및 개발계획 수립	계획 심사 및 의견도출 ↳ 30일 이내 (△△△ 위원회 개최)
		제조사	공제회	제조사	공제회
② 지정시험 진행 및 단말기 지정	최대 25일 소요	⑤ 지정시험 신청	⑥ 결과보고서 제출	⑦ 지정확인서 교부	⑧ 단말기 제조 개시
		개발착수 및 지정시험 준비	사전검토 후 시험 진행 ↳ 5일 이내	보고서 접수 및 지정 심사 ↳ 20일 이내 (△△△ 위원회 개최)	지정단말기 제조
		공제회	대행기관*	공제회	제조사
③ 단말기 설치 및 비용정산	착공 ~ 준공	⑨ 설치계획서 제출	⑩ 시스템 입력	⑪ 납부확인서 제공	⑫ 납부확인서 제출
		단말기 구입 및 설치	A/S 및 소요비용 관리	설치 및 운영비용 관리	단말기 비용 정산(↔발주처)
		사업주	제조사	공제회	사업주

제4장 퇴직공제 업무대행 서비스

□ 퇴직공제 업무대행 서비스란?

- 퇴직공제 가입사업주의 퇴직공제 행정처리 부담을 덜어주고, 퇴직공제 가입·신고 및 전자카드 사용 촉진 등을 위해 업무대행기관이 사업주의 위임을 받아 퇴직공제 업무를 대행하는 서비스

※ 세부사항은 「퇴직공제 업무대행 서비스 운영기준」에 따름

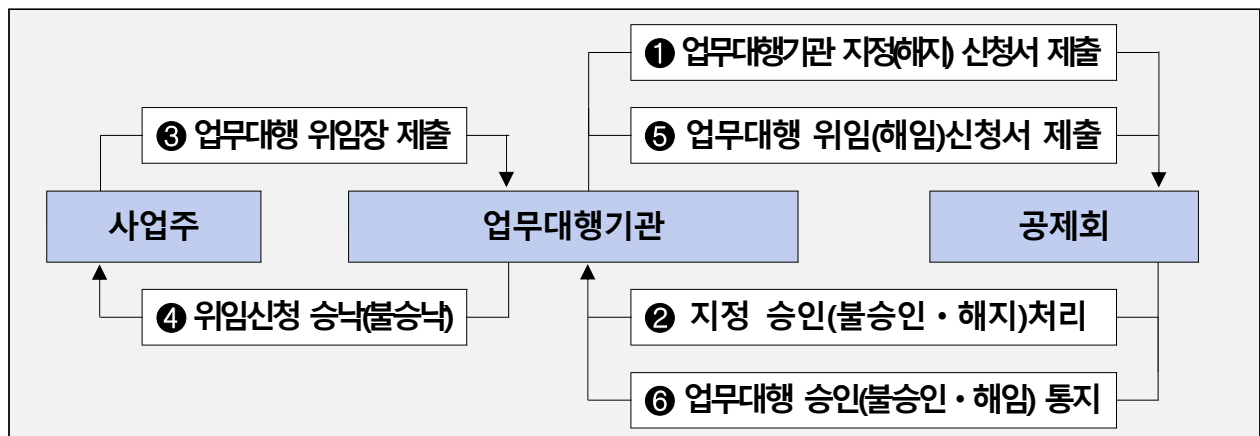
□ 업무대행기관 지정대상

- 노무법인, 회계법인, 세무법인(개인사업자로서의 공인노무사, 세무사, 공인회계사 포함), 행정사, 기타 4대 보험사무대행기관으로 지정 받은 자

□ 업무대행기관이 대행할 수 있는 업무의 범위

- 퇴직공제 성립신고, 단말기 설치, 근로내역 확정 및 신고 등 전체

□ 업무대행 서비스 절차



- ① 퇴직공제 업무대행기관 지정을 원하는 기관은 공제회에 “업무대행기관 지정신청서” 제출
- ② 공제회는 “업무대행기관 지정신청서” 검토 및 지정 결과 통지
- ③ 퇴직공제 업무대행 서비스를 원하는 사업주는 업무대행기관을 선택하여 “퇴직공제 업무대행 위임장” 제출
- ④ 사업주로부터 “퇴직공제 업무대행 위임장”을 받은 업무대행기관은 승낙 통지
- ⑤ 업무대행기관은 공제회에 “퇴직공제 업무대행 위임신청서” 제출
- ⑥ 업무대행 위임사실 확인 및 위임 신청결과 통지와 함께 업무대행 서비스 개시

제5장 미납사업장 법적조치

□ 미납 사업장 법적조치란?

- 공제부금을 납부할 의무를 가진 사업주의 미납 공제부금에 대한 강제집행 등 민사적 조치

※ 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조

□ 업무절차



□ 업무내용

① 미납사업장 강제집행 예고 통지

- 준공미납 된 사업장
- 준공예정일이 3개월 이내이며, 미납액 10백만 원 이상 사업주
- 과태료 부과 요청이 3회 이상이고, 해당 월 납부상태가 ‘미납’인 사업장
- 기타의 경우(지사 요청 등)

② 지급명령(민사소송)(민사소송법 제462조 및 제474조)

- 강제집행 예고 후 기한 내 미이행 사업장
- ※ 사업주 분할 납부 의사 및 관련 서류 제출 시 검토 후 일시유예 가능
- 지급명령 이후 이의신청 시 민사소송 또는 조정 신청 진행
- ※ 채무자에 대한 송달이 불가능한 경우에도 공시송달을 위해 소송으로 전환

③ 채권압류 및 추심명령

- 지급명령 확정 및 민사소송 판결 사업장 중 선정
- ※ 효율적 추심을 위해 상위 10개 은행 대상 채권압류 진행

④ 사건 종결

- 단계별 미납액 회수 시 또는 업체 폐업인 경우 등

※ 폐업 시 민법상 법인격부인 증명 가능성과 투입비용□시간 대비 효과 고려 종결

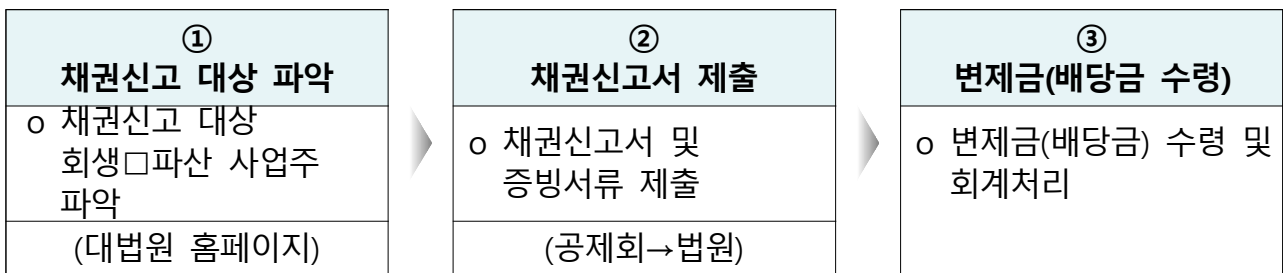
제6장 법정관리 사업주 채권신고

□ 법정관리 사업주 채권신고란?

- 공제부금 납부 의무를 가진 법정관리(회생□파산) 대상 사업주의 미납 공제부금에 대한 권리를 확보하기 위하여 법원에 채권신고

※ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제148조 및 제447조

□ 업무절차



□ 업무내용

① 채권신고 대상 파악

- 법원 홈페이지를 통해 채권신고 대상 회생□파산 사업주 확인

※ 대한민국 법원(<https://www.scourt.go.kr/>) - 대국민서비스 - 공고 - 회생□파산

② 채권신고서 제출

- 회생□파산 사업주의 가입사업장 중 공제부금 미납사업장 확인

- 채권신고서 작성 및 증빙서류* 등 준비

* (증빙서류) 공제부금납부 및 근로일수신고 현황, 납부해야 할 공제부금 현황, 건설근로자퇴직공제가입자증 등

- 등기우편 등 방법으로 제출(제출처: 담당 법원 재판부)

※ 채권자목록에 기재된 경우 채권신고 절차 생략 가능

③ 변제금(배당금) 수령

- 회생채권에 대한 변제금 또는 파산채권에 대한 배당금 수령
- 해당 금액 적립 및 회계처리

※ 관련: 공제부금 부족납부에 따른 미적립 공제부금 처리계획(안)(부금관리팀-1913, 2013.07.11.)

전자카드 단말기 사용불가 확인서

아래의 사유로 인해 해당 기간 동안 전자카드 단말기 사용이 불가하였음을 확인합니다.

전자카드 단말기 A/S 세부내역	
공 사 명	
업 체 명	
공제가입번호	
단말기 ID	
사용불가 기간	
사용불가 사유	
A/S 내용	
현장 담당자 / 전화번호	
비 고	

년 월 일

지정단말기 업체명 :

담 당 자 :

(인)

[별지 제2호 서식] 전자카드 단말기 설치·운영비용 확인서

전자카드 단말기 설치 · 운영비용 확인서

[확인기간 : YYYY-MM-DD(공사시작일)부터 확인서 발행일까지]

업 체 명		발주기관명	
공 사 명	(공제가입번호 00-00000-0000)		

☐ 전자카드제 지정 단말기 소요비용

- 공사종료 후 전자카드 단말기 소유권 : ☐ 발주기관 ☒ 업 체 명
○ 공사기간 동안의 총 소요비용

구분	총 소요비용** (가 + 나)	구매비용(가)*			임차비용(나)
		구매비용(A)	잔존가치(B)	기정산금액(C)	
합계					
공급가액					
부가세					

* (발주기관 소유시) A - C, (업체 소유시) A - B - C

** 단말기 비용정산 시 부가세 포함여부는 공사현장의 과세여부 등에 따라 발주처와 협의 하에 진행

☐ 단말기 구매 내역(부가세 포함)

연번	단말기 형태	제작업체	설치일	제품가격	운영비용*	잔존가치**	기정산금액***
비 용 합 계							

* (운영비용) 단말기 제품가격 외 설치, 수리, 운영·유지보수, 철거비용 등

** (잔존가치) “건설근로자공제회 지정단말기 감가율표”에 따른 단말기 잔존가치

*** (기정산금액) 이 전 공사에서 단말기의 감가상각으로 인해 발주처로부터 정산받았던 금액

☐ 단말기 임차 내역(부가세 포함)

연번	단말기 형태	제작업체	설치일	운영기간	임차비용	운영비용
비 용 합 계						

붙임 증빙자료(세금계산서 등) 각 1부.

퇴직공제 가입에 드는 금액 정산을 위해 본 확인서를 참고하시기 바랍니다.

년 월 일

건설근로자공제회 이사장(인)

[별지 제3호] 피공제자 직접 신고 사실관계 확인 관련공문 예시(사업주용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 0000 대표이사(또는 현장대리인)

(경유)

제목 피공제자 근로일수 직접 신고 사실관계 확인 요청

1. 귀 사(사업장)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 퇴직공제 가입사업장에서 근로한 피공제자가 건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률 제13조제3항에 의거 사업주가 신고하지 아니하거나 잘못 신고한 근로일수에 대해 공제회로 ‘**피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고서(해당 증빙자료 첨부)**’를 제출하였습니다.
3. 위에 대한 사실관계 확인을 위해 붙임과 같이 ‘**피공제자 직접 신고 관련 사실관계 확인**’을 요청하오니, 해당 피공제자의 퇴직공제 근로일수 등을 확인 후 ‘00. 00. 00.까지 공제회로 회신(우편 또는 팩스)하여 주시기 바랍니다.
※ 기한 내 회신이 되지 않을 경우 사업장 방문(또는 점검) 등을 통해 징구하거나, 근로자(피공제자)의 확인 결과만으로 공제부금 납부의무가 부과(통지)될 수 있음

붙임 피공제자 직접 신고 관련 사실관계 확인서(사업주용) 1부. 끝.

건설근로자공제회이사장

과장

지사장

협조자

시행 00지사-@N (0000.00) 접수

()

우

/ <https://www.cw.or.kr>

전화 00-000-0000 /전송 00000-000-0000 / 0000@cw.or.kr

/ 비공개(6)

[붙임] 피공제자 직접 신고 사실관계 확인서(사업주용)

피공제자 직접 신고 관련 사실관계 확인서(사업주용)

1. 사업장 및 피공제자 개요

사업장 개요	공사명		
	업체명		공제가입번호
피공제자 개요	성명		생년월일
	피공제자번호		직종

2. 피공제자의 총 근로기간 및 일수 [공제회 전산 기준]

근로기간	년 월 ~ 년 월	근로일수 계	일
------	-----------	--------	---

3. 직접 신고 관련 사실관계 확인사항 [사업주 기재] <예시>

구 분	<직접 신고 사항> ※피공제자(근로자)가 공제회에 신고한 일수			<사업주 확인사항> ※ 임금대장 등을 통해 사업주가 확인한 일수			
	②직접 신고 근로일수 (A)	③사업장 신고일수 (B)	④차이일수 (A-B)	⑤확인 근로일수 (C)	③사업장 신고일수 (B)	⑥차이일수 (C-B)	⑦비고
①근로년월							
18-01	20일	18일	2일	20일	18일	2일	
18-02	18일	-일	18일	20일	-일	20일	
19-12	5일	10일	△5일	-일	10일	△10일	근로사실 없음
20-01	19일	-일	19일	-일	-일	-일	1년 이상 계약
20-02	19일	-일	19일	-일	-일	-일	사실확인 불가

※ 기재내용 및 작성방법 등은 별지 『기재요령 및 참고사항』을 참고하시기 바랍니다.

확인자 인적사항 (성명) _____ (직위) _____ (전화번호) _____ (서명) _____

위 사실이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

업체명 :

대표자 :

(인)

건설근로자공제회 이사장 귀하

〈기재요령 및 참고사항〉

□ 기재요령

귀 사의 퇴직공제 가입사업장에서 근로한 상기 근로자의 「퇴직공제 근로일수 직접 신고」에 따라 근로일수 등 사실관계를 확인하여야 하는 바, 아래 요령을 참고하시어 “사실관계 확인서”를 작성하여 회신해 주시기 바랍니다.

1. 사업장 및 피공제자 개요

공제회가 귀 사에 확인을 요청하는 사업장 및 해당 사업장에서 근로한 피공제자에 대한 내역(공제회 전산등록사항)

2. 피공제자의 총 근로기간 및 일수

해당 근로자가 위 사업장에서 근로한 것으로 귀사에서 신고한 기간 및 일수(공제회 전산등록사항)

3. 직접 신고 관련 사실관계 확인사항 (사업주 기재)

<직접 신고 사항>

※피공제자(근로자)가 공제회에 신고한 내용

①(근로년월) 근로자가 해당 사업장에서 실제 근로한 근로년월

②(직접 신고 근로일수) 근로자가 해당 사업장에서 실제 근로하여 공제회에 직접 신고한 근로일수

③(사업장 신고일수) 사업주가 공제회(전산)에 신고한 근로일수

④(차이일수) 근로자 직접 신고일수(②)와 사업주 신고일수(③)의 차이일수

<사업주 확인사항>

※ 임금대장 등을 통해 사업주가 확인한 내용

⑤(확인 근로일수) 근로일수 확인자료(임금대장 등)를 통해 사업주가 확인한 근로자의 실제 근로일수

③(사업장 신고일수) 사업주가 공제회(전산)에 신고한 근로일수

⑥(차이일수) 사업주가 확인한 근로일수(⑤)와 사업주가 공제회에 신고한 일수(③)의 차이일수

⑦(비고) 근로자가 해당 사업장에서 근로한 사실이 없는 경우, 퇴직공제 대상자가 아닌 경우, 피공제자가 신고한 일수와 다른 경우 등에 대한 사유를 기재

※(예시) 근로사실 없음, 1년 이상 계약, 정규직 계약, 노임명세서 기준, 사실확인 불가 등

□ 참고사항

1. 근로일수 산정기준

○ 1일은 『근로기준법』 제2조제1항제8호에 의한 소정 근로시간을 근로하였을 때 1일을 근로한 것으로 한다.

- 다만, 1일의 근로시간이 소정근로시간에 미달한 근로시간에 대하여는 해당 근로시간을 합산하여 1일 소정근로시간에 달한 때 근로일수 1일로 계산함

○고용기간 중 실제로 근로한 날을 근로일수로 산정하되, 당사자간에 약정한 유급휴일이 있는 경우에는 당사자간의 약정내용을 따름

2. 퇴직공제 적용 대상자 및 제외자

○적용대상자

- 근로계약기간 1년 미만의 일용·임시직 건설근로자로서, 적용제외 대상자에 해당하지 않는 근로자

※국적, 연령, 소속, 직종, 간접노무비 대상 등과 무관

○ 적용 제외자

- 기간을 정하지 아니하고 고용된 상용근로자(정규직 등)

- 1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자

- 1일의 소정근로시간이 4시간 미만이고 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자

※최초 근로계약이 1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자인 경우『건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률』 시행령 제11조에 의거 “피공제자가 될 수 없는 자”에 해당됨

3. 유의사항

○허위 기타 부정한 방법으로 퇴직공제금을 지급 받은 자 및 허위보고 또는 증명으로 퇴직공제금을 지급받게 한 자는 사법 처리 될 수 있으며, 사업주도 연대하여 책임질 수 있습니다.

※건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제24조 및 제25조

[별지 제4호] 피공제자 직접 신고 확인결과 통지 관련공문 예시(피공제자용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 000 님 귀하

(경유)

제목 피공제자 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지

1. 귀하의 건강과 안녕을 기원합니다.
2. 귀하께서 건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률(이하 ‘건설근로자법’) 제13조제3항에 따라 공제회에 신고한 ‘**피공제자 근로일수 직접 신고 결과**’를 해당 사업주 등의 사실관계 확인을 거쳐 붙임과 같이 통지합니다.
3. 해당 사업주가 신고하지 아니하거나 잘못 신고하여 차이가 발생한 근로일수에 대해서는 해당 사업주가 이에 상응하는 **공제부금을 공제회에 납부(또는 반환조치) 하도록 통지**하였으며, 제출한 서류만으로 근로관계 등 사실관계 확인이 불가능한 경우에는 ‘**사실관계 확인 불가**’로 통지하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 직접 신고로 발생한 차이(누락)일수는 **해당 사업주가** 이에 상응하는 **공제부금을 공제회로 납부한 이후에 귀하의 퇴직공제금으로 적립**됨에 유의하시기 바랍니다.

붙임 피공제자 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지서(피공제자용) 1부. 끝.

건설근로자공제회이사장

과장

지사장

협조자

시행 00지사-@N (0000.00) 접수 ()

우

전화 00-000-0000 / 전송 00000-000-0000 / 0000@cw.or.kr

/ <https://www.cw.or.kr>

/ 비공개(6)

[별지 제5호] 피공제자 직접 신고 확인결과 통지 관련공문 예시(사업주용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 0000 대표이사(또는 현장대리인)

(경유)

제목 피공제자 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지

1. 귀 사(현장)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 사의 퇴직공제 가입 사업장에서 근로자 피공제자가 건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률(이하 ‘건설근로자법’) 제13조제3항에 따라 공제회에 신고한‘**피공제자 근로일수 직접 신고 결과**’를 해당 사업주 등의 사실 관계 확인을 거쳐 불임과 같이 통지하오니,
 - 귀 사업장에서 신고하지 아니하거나 잘못 신고하여 차이가 발생한 근로일수에 상응하는 공제부금을 즉시 공제회로 납부하여 주시기 바랍니다.

※ 피공제자의 직접 신고로 차이가 발생한 일수에 대해서는 공제회에서 직접 신고 하였으며(**별도의 신고는 요하지 않음**), 이에 상응하는 공제부금을 내지 아니할 경우 **300만원 이하의 과태료**가 부과될 수 있음(건설근로자법 제26조제2항제7호)

불임 피공제자 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지서(사업주용) 1부. 끝.

건설근로자공제회이사장

과장

지사장

협조자

시행 00지사-@N (0000.00) 접수

()

우
전화 00-000-0000 /전송 00000-000-0000 / 0000@cw.or.kr

/ <https://www.cw.or.kr>
/ 비공개(6)

[별지 제7호] 퇴직공제부금 도급인 납부의무 발생 사실 통지 관련공문 예시(도급인용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 0000 기관장(또는 대표이사)/ 도급인
(경유)

제목 건설근로자 퇴직공제부금 도급인 납부의무 발생 사실 통지

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 기관(사)에서 도급(발주)한 아래의 퇴직공제가입 공사가 도급인 또는 사업주의 통보에 따라, 건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률(이하 ‘건설근로자법’) 제13조의2의 공제부금 납부특례 사유에 해당되어 도급인의 공제부금 납부의무 발생 사실을 통지(붙임1)하오니,
 - 건설근로자법 시행령 제12조의3 제4항에 의거 직접납부 납부해야 할 공제부금(붙임2 참조)을 기한 내 공제회로 납부하여 주시기 바랍니다.

공사명	공제가입번호	도급인 (발주자 포함)	수급인 (사업주)	납부특례 발생사유

- 붙임 1. 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 통보서 1부.
2. 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서 1부. 끝.

건설근로자공제회이사장

과장

지사장

협조자

시행 00지사-@N (0000.00) 접수

()

우
전화 00-000-0000 /전송 00000-000-0000 / 0000@cw.or.kr

/ http://www.cw.or.kr
/ 비공개(6)

[붙임] 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서

도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서

1. 세부내역 (예시)

사업장 정보	공사명					
	공제가입번호					
	도급인 (발주자 포함)			수급인 (사업주)		
도급인 직접납부 정보	발생사유					
	발생일			직접납부 의무 기간		
	최초 발생(신고) 공제부금	연번	신고년월	신고금액(원) (A)	납부금액(원) (B)	납부해야 할 금액 (A-B)
		1	19-1	1,000,000	0	1,000,000
		2	19-2	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		3	20-2	3,000,000	0	3,000,000
		계	-	9,000,000	3,000,000	6,000,000
	향후 발생(신고) 예정 공제부금	사업주가 공제회로 신고 할 예정인 발생 예정 공제부금액				

2. 유의사항(납부기한 등)

- ◆ 도급인은 사업주가 공제회로 이미 신고하여 금액이 확정 된 최초 발생(신고) 공제부금에 대해서는 통보서를 받은 날로부터 30일 이내에 공제회로 납부해야 하며(건설근로자법 시행령 제12조의3 제4항 후단),
- ◆ 향후 발생(신고) 예정인 공제부금에 대해서는 매달 사업주가 공제회로 신고한 금액을 반드시 확인하여 사업주가 공제부금을 내야 하는 달의 다음 달 10일까지 공제회로 납부해야 함(건설근로자법 시행령 제12조의3 제4항 전단)
 - ※ 단, 도급인의 공제부금 납부와는 별도로 매월 발생하는 퇴직공제 근로일수에 대한 신고의무는 여전히 해당 사업주에게 있음(건설근로자법 제13조 제1항)
 - ※ 기한 내 공제부금을 납부하지 않는 경우 고용노동부로부터 300만원 이하의 과태료가 부과 될 수 있음(건설근로자법 제26조 제2항 제9호)
- ◆ 공제부금을 직접납부한 도급인은 건설근로자법 시행령 제10조의2 제2항에 따라 수급인과 정산 시 직접납부 한 범위 내에서 정산 의무가 없음

[별지 제8호] 퇴직공제부금 도급인 납부의무 발생 사실 통지 관련공문 예시(사업주용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 0000 대표이사(또는 현장소장) / 사업주
(경유)

제목 건설근로자 퇴직공제부금 도급인 납부의무 발생 사실 통지 안내

1. 귀 사(현장)의 안전과 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사에서 수급한 아래의 퇴직공제가입 공사가 도급인 또는 사업주의 통보에 따라, 건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률(이하 ‘건설근로자법’) 제13조의2의 공제부금 납부특례 사유에 해당되어 해당 도급인(발주자 포함)에게 공제부금 납부의무 발생 사실을 통지(붙임 참조) 하였으니,
 - 도급인과의 공제부금 정산 등에 참고하시기 바라며, 도급인의 공제부금 직접납부와는 별도로 매월 발생하는 퇴직공제 근로일수에 대한 신고의무는 여전히 귀 사업주에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

공사명	공제가입번호	도급인 (발주자 포함)	수급인 (사업주)	납부특례 발생사유

붙임 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서 1부.

건설근로자공제회이사장

과장

지사장

협조자

시행 00지사-@N (0000.00) 접수 ()

우 / http://www.cw.or.kr
전화 00-000-0000 /전송 00000-000-0000 / 0000@cw.or.kr / 비공개(6)

[붙임] 도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서

도급인 공제부금 납부의무 발생 사실 세부내역서

1. 세부내역 (예시)

사업장 정보	공사명						
	공제가입번호						
	도급인 (발주자 포함)				수급인 (사업주)		
도급인 직접납부 정보	발생사유						
	발생일				직접납부 의무 기간		
	최초 발생(신고) 공제부금	연번	신고년월	신고금액(원) (A)	납부금액(원) (B)	납부해야 할 금액 (A-B)	
		1	19-1	1,000,000	0	1,000,000	
		2	19-2	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		3	20-2	3,000,000	0	3,000,000	
		계	-	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	향후 발생(신고) 예정 공제부금	사업주가 공제회로 신고 할 예정인 발생 예정 공제부금액					

2. 유의사항(납부기한 등)

- ◆ 도급인은 사업주가 공제회로 이미 신고하여 금액이 확정 된 최초 발생(신고) 공제부금에 대해서는 통보서를 받은 날로부터 30일 이내에 공제회로 납부해야 하며(건설근로자법 시행령 제12조의3 제4항 후단),
- ◆ 향후 발생(신고) 예정인 공제부금에 대해서는 매달 사업주가 공제회로 신고한 금액을 반드시 확인하여 사업주가 공제부금을 내야 하는 달의 다음 달 10일까지 공제회로 납부해야 함(건설근로자법 시행령 제12조의3 제4항 전단)
 - ※ 단, 도급인의 공제부금 납부와는 별도로 매월 발생하는 퇴직공제 근로일수에 대한 신고의무는 여전히 해당 사업주에게 있음(건설근로자법 제13조 제1항)
 - ※ 기한 내 공제부금을 납부하지 않는 경우 고용노동부로부터 300만원 이하의 과태료가 부과 될 수 있음(건설근로자법 제26조 제2항 제9호)
- ◆ 공제부금을 직접납부한 도급인은 건설근로자법 시행령 제10조의2 제2항에 따라 수급인과 정산 시 직접납부 한 범위 내에서 정산 의무가 없음

[별지 제9호] 도급인 공제부금 납부의무 변동 통지 관련공문 예시(도급인, 사업주용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 0000 기관장(또는 대표이사)
(경유)

제목 건설근로자 퇴직공제부금 도급인 납부의무 변동 통지

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 기관(사)에서 도급 또는 수급한 아래의 퇴직공제가입 공사가 도급인 또는 사업주의 공제회 통보에 따라,
 - 건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법') 제13조의2에 따른 공제부금 납부특례에 해당되는 사유가 변동되어 통지하오니, 근로일수 신고 및 공제부금 납부·정산 등에 참고하시기 바랍니다.

공사명	공제가입번호	도급인 (발주자 포함)	수급인 (사업주)	납부특례 변동사유

붙임 도급인 공제부금 납부의무 변동 내역서 1부.

건설근로자공제회이사장

과장

지사장

협조자

시행 00지사-@N (0000.00) 접수 ()

우 / http://www.cw.or.kr

전화 00-000-0000 /전송 00000-000-0000 / 0000@cw.or.kr / 비공개(6)

도급인 공제부금 납부의무 변동 내역서

1. 세부내역

사업장 정보	공사명			
	공제가입번호			
	도급인 (발주자 포함)		수급인 (사업주)	
도급인 직접납부 정보	변경 전		변경 후	
	발생일	발생사유	변경일	변경사유
	2020. 1. 1.	회생절차개시 결정	2020. 12. 31.	회생절차개시 폐지

2. 유의사항

◆ 도급인의 공제부금 납부의무 발생 사유가 변동(서면합의 기간 종료, 회생절차 개시 폐지, 파산선고 폐지 등) 된 경우 도급인 또는 사업주가 변동사실을 공제회로 통보한 시점부터 도급인의 납부의무는 소멸되며, 기존의 해당 사업주에게 공제부금 납부 의무가 있음

※ 다만, 변동사유가 서면합의 기간 연장 등 도급인의 납부의무가 소멸되지 않는 경우에는 도급인 납부의무가 유지 됨

◆ 공제부금을 직접납부한 도급인은 건설근로자법 시행령 제10조의2 제2항에 따라 수급인과 정산 시 직접납부 한 범위 내에서 정산 의무가 없음

[별지 제10호] 착오납부 공제부금 반환처리 결과통보 예시 공문(신청인 : 도급인, 사업주용)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 00건설 대표이사/00기관 기관장

(경유) 퇴직공제 업무담당자

제목 착오납부 공제부금 반환처리 결과 통보

(반환) 통보대상 : 신청인(도급인, 공제가입사업주 등)

1. 귀 사(기관)의 발전을 기원합니다.
2. 귀 사(기관)에서 요청하신 「착오납부 공제부금 반환 신청서」에 따라 다음과 같이 공제부금을 반환하고 그 결과를 통지하오니 퇴직공제부금 정산 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

(‘22.00.00. 기준, 단위 : 원)

공사명	국제빌딩 증축공사	공제가입번호	22-01101-0001
반환금액	100,000	반환일자	'22.1.1.
반환계좌 정보	은행명	예금주	계좌번호
	하나은행	00건설	123-456-7890
반환 후 공제부금 납부 누계액	1,000,000		

끝.

[별지 제11호] 착오납부 공제부금 반환처리 결과통보 예시 공문(신청인과 연관된 사업주, 원수급, 발주기관 등)

건설근로자의 행복을 책임지는 든든한 동반자



건설근로자공제회

수신자 00건설 대표이사/00기관 기관장

(경유) 퇴직공제 업무담당자

제목 착오납부 공제부금 반환처리 결과 통보

(반환) 통보대상 : 신청인과 연관된 공제가입사업주, 원수급인, 발주기관 등

1. 귀 사(기관)의 발전을 기원합니다.
2. 귀 사(기관)에서 시공 중인(발주한) 다음의 공사에서 「착오납부 공제부금 반환 신청서」를 제출하여 그 처리결과를 다음과 같이 안내하오니 퇴직공제부금 정산 등 업무에 참고하시기 바랍니다,

(‘22.00.00. 기준, 단위 : 원)

공사명	국제빌딩 증축공사	공제가입번호	22-01101-0001
반환금액	100,000	반환일자	'22.1.1.
반환계좌 정보	은행명	예금주	계좌번호
	하나은행	00건설	123-456-7890
반환 후 공제부금 납부 누계액	1,000,000		

끝.

[별지 제12호 서식] 퇴직공제 적용제외 근로자 명단

퇴직공제 적용제외 근로자 명단

[illegible]

상기 명단은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 시행령 제11조에 따른 피공제자가 될 수 없는 자임을 확인합니다.

20 . . .

작성자 업 체 명 :

성명 : (인 또는 서명)

[별지 제13호 서식] 퇴직공제 이행통보 소명자료 검토결과 보고

퇴직공제 이행통보 소명자료 검토결과 보고

○ 공 사 명 :
○ 시 공 사 명 :
○ 공제가입번호 :
○ 검 토 일 자 :

가. 출장점검내용

- 퇴직공제 적용근로자 산출 (점검일 : . . .)

출력인원(일수) 총계	퇴직공제 비대상근로자	퇴직공제 대상근로자	기 준 일

나. 업체 소명내용

- 소명자료 제출사유

--

- 퇴직공제 적용근로자 산출

출력인원(일수) 총계	퇴직공제 비대상근로자	퇴직공제 대상근로자	기 준 일

다. 검토결과 : 적정 / 부적정

출력인원(일수) 총계	퇴직공제 비대상근로자	퇴직공제 대상근로자	기 준 일

라. 미이행사항 이행계획 :

붙임 : 퇴직공제 적용제외 근로자 명단 1부. 끝.

[붙임] 퇴직공제 적용제외 근로자 명단

퇴직공제 적용제외 근로자 명단

[illegible]

상기 명단은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 시행령 제11조에 따른 피공제자가 될 수 없는 자임을 확인합니다.

20 . . .

작성자 업 체 명 :

성명 : (인 또는 서명)

[붙임서식1] 피공제자 퇴직공제 직접신고 서식 일체(법정서식)

■ 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호서식]

피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, 바탕색이 어두운 칸은 신고인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시
------	------

신고인 (피공제자)	성명	주민등록번호(외국인등록번호)
	주소(외국인인 경우 체류지)	(전화번호:)
	직종	전자우편주소(e-mail)

	상호 또는 법인 명칭	사업장의 명칭	① 사업장의 공제가입번호	직접 신고 사유	근로 사실			
					② 근로연월	③ 근로일수 (A)	④ 사업주 신고 근로일수(B)	⑤ 차이일수 (A-B)
신고 내용								
계								

※ 신고사유: 사업주의 미신고는 1로, 사업주의 잘못된 신고는 2로 표기합니다.

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조제3항 전단 및 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인(피공제자)

(서명 또는 인)

건설근로자공제회 귀중

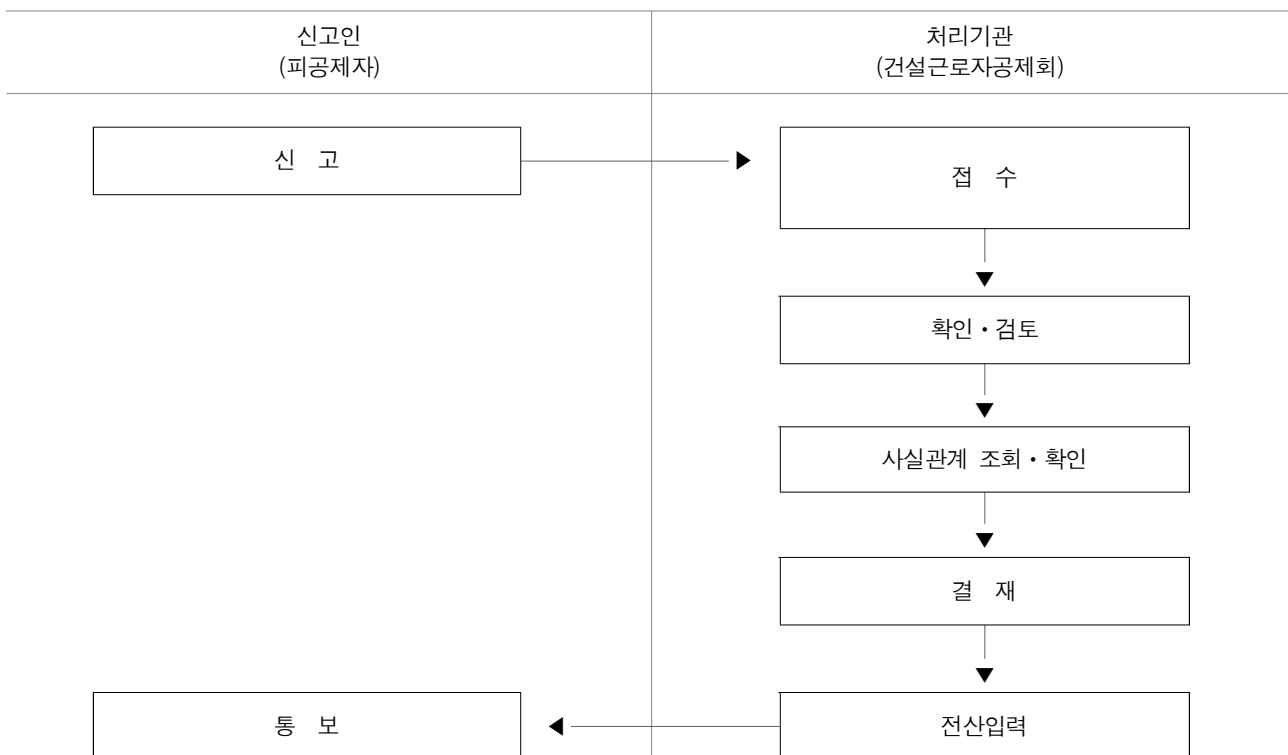
첨부서류	신고인의 근로 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부	수수료 없 음
------	-------------------------------	------------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

작성방법

1. ①란은 본인이 근로한 사업장의 공제가입번호를 적습니다.(공제가입번호를 알고 있을 경우만 해당합니다)
2. ②란은 실제 근로한 근로연월을 적습니다.(예: 2020년 1월인 경우 2020.01)
3. ③란은 해당 사업장에서 실제 근로한 근로일수를 적습니다.(예시: 20일)
4. ④란은 해당 사업장의 사업주가 공제회에 신고한 근로일수를 적습니다.(예시: 15일)
5. ⑤란은 실제 근로일수(③)와 공제회에 신고된 일수(④)의 차이에 해당하는 일수를 적습니다.(예시: 5일)
6. 신고 내용 기재란이 부족할 경우 별지를 사용하시기 바랍니다.
7. 첨부서류는 고용보험근로내역서, 소득금액증명원, 급여명세서, 급여통장 등 신고 내용을 증명할 수 있는 자료를 말하고, 해당 자료에 적힌 내용이 불명확하거나 증명 자료가 불분명하여 신고 내용이 확인되지 않으면 해당 자료의 제출을 재요청하거나 반려할 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

처리절차



파공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지서(파공제자용)

성명	생년월일
----	------

파공제자번호

상호 또는 법인 명칭	사업장의 명칭	사업장의 공제가입번호	직접 신고 사유	직접 신고 확인 결과			
				근로연월	근로일수 (A)	사업주 신고 근로일수(B)	차이일수 (A-B)
계							

※ 신고사유: 사업주의 미신고는 1로, 사업주의 잘못된 신고는 2로 표기합니다.

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조제3항 후단 및 같은 법 시행규칙 제16조제2항제1호에 따라 위와 같이 알려드립니다.

년 월 일

건설근로자공제회

직인

피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 확인 결과 통지서(사업주용)

상호 또는 법인 명칭					대표자 성명			
사업장의 명칭								
사업장의 공제가입번호								
연번	피공제자		직접 신고 사유	근로연월	근로일수 (A)	사업주 신고 근로일수 (B)	차이일수 (A-B)	납부해야 할 공제부금
	성명	생년월일						
계								

※ 신고사유: 사업주의 미신고는 1로, 사업주의 잘못된 신고는 2로 표기합니다.

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조제3항 후단 및 같은 법 시행규칙 제16조제2항제2호에 따라 위와 같이 알려드립니다.

※ 귀 사업장에서 근로한 피공제자의 근로일수 직접 신고 확인 결과를 위와 같이 알려드리니, 차이일수에 상응하는 공제부금은 건설근로자공제회에 내야 하고, 공제부금을 내지 않으면 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다(「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제26조제2항제7호).

년 월 일

건설근로자공제회

직인

[붙임서식2] 도급인 납부특례 관련서식 일체(법정서식)

■ 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2020. 11. 26.>

도급인 공제부금 납부 의무 발생 원인 사실 통보서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라고, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 하며, 바탕색이 어두운 칸은 통보인이 적지 않습니다. (앞쪽)

접수번호		접수일시	
통보인 (공제가입 사업주 또는 도급인)	상호 또는 법인 명칭		대표자 성명
	주된 사무소의 소재지		(전화번호:)
	법인등록번호(생년월일)		사업자등록번호
사업장	사업주 구분	원수급 [] 하수급 [] 자체시공 []	
	사업장의 명칭		공제가입번호
	사업장의 소재지	(전화번호:)	
	사업기간		①총공사금액 원
	퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액 원	②지급받은 퇴직공제 가입 소요 금액 원	
	도급인	상호 또는 법인 명칭	③공제가입번호
주된 사무소의 소재지		(전화번호:)	
도급인 공제부금 납부 의무 발생 내용	발생사유	도급인과 사업주 간 서면합의 [] 사업주의 파산·회생 등 [] 도급인의 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액 미지급 []	
	④발생일		

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조의2제1항, 같은 법 시행령 제12조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조제1항에 따라 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

통보인 (서명 또는 인)

건설근로자공제회 귀중

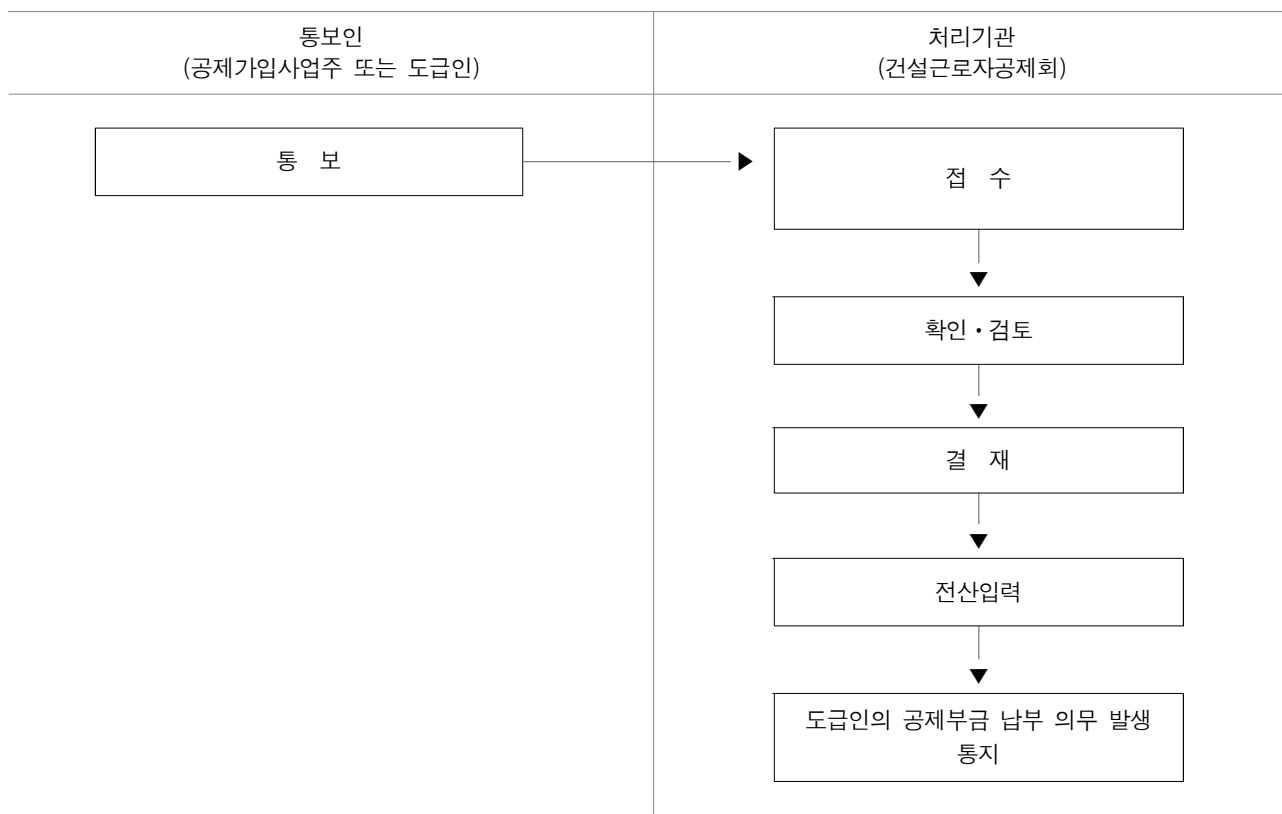
첨부서류	도급인의 공제부금 납부 의무 발생의 원인이 되는 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부	수수료 없음
------	--	--------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

작성방법

- ①총공사금액란은 부가가치세를 포함한 총공사금액을 적습니다.
- ②지급받은 퇴직공제 가입 소요 금액란은 통보일 현재까지 공제가입사업주가 도급인으로부터 실제 지급받은 퇴직공제 가입 소요금액(건설근로자공제회에 납부했는지 여부와 무관)의 총 합계액을 적습니다.
- ③공제가입번호란은 도급인이 원수급인인 경우에만 적습니다.
- ④발생일란은 해당 사업장 도급인의 공제부금 납부 의무가 발생한 일자를 적습니다.(예시: 도급인과 서면합의일, 파산선고일, 회생절차개시 결정일 등)
- 첨부서류로서 도급인 공제부금 납부 의무 발생 원인이 되는 사실을 확인할 수 있는 서류 사본은 아래를 참고하여 제출합니다 (제출한 자료의 내용이 불명확하거나 증명 자료가 불분명하여 통보내용이 확인되지 않으면 해당 자료의 제출을 재요청하거나 반려될 수 있음을 유념하시기 바랍니다).
 - 가. 도급인과 사업주 간 서면합의의 경우(법 제13조의2제1항제1호): 도급인 공제부금 납부 서면 합의서 사본
 - 나. 사업주의 파산·회생 등의 경우(법 제13조의2제1항제2호): 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 등 개별법에 따른 파산 선고 결정문, 회생절차개시 결정문, 공동관리절차의 개시 의결서, 그 밖에 사업주가 공제부금을 내는 것이 곤란하다고 고용노동부장관이 인정하는 서류 사본
 - 다. 도급인의 퇴직공제 가입 소요 금액 미지급의 경우(법 제13조의2제1항제3호): 도급인이 정당한 사유 없이 공제부금을 지급하지 않은 사실을 확인할 수 있는 서류(퇴직공제에 가입하는 데에 드는 비용 납부 요청 공문, 최종 도급계약서 및 원가내역서 또는 산출명세서, 도급인으로부터 지급받은 공제부금을 확인할 수 있는 서류 등) 사본

처리절차



도급인 공제부금 납부 의무 발생 사실 통보서

도급인	상호 또는 법인 명칭(성명)	공제가입번호
	주된 사무소의 소재지(주소) (전화번호:)	
도급인 공제부금 납부 의무 발생 사업장	상호 또는 법인 명칭	공제가입번호
	사업장의 명칭	총공사금액 원
	사업장의 소재지 (전화번호:)	
	사업기간	착공일
도급인 공제부금 납부 의무 발생 내용	발생사유	
	발생일	

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조의2제1항 각 호 외의 부분 후단 및 같은 법 시행규칙 제17조제2항에 따라 위와 같이 알려드립니다.

※ 귀하가 도급한 건설공사의 사업장에서 도급인 공제부금 직접 납부 의무가 발생하여 위와 같이 알려드리니, 공제가입사업주가 공제부금을 내야 하는 달의 다음 달 10일까지(최초로 대신 내는 공제부금은 통보를 받은 날부터 30일 이내) 해당 공제부금을 건설근로자공제회에 대신 내야 하고, 공제부금을 내지 않으면 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다(「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제26조제2항제9호 및 같은 법 시행령 제12조의3제4항).

년 월 일

건설근로자공제회

직인

도급인 공제부금 납부 의무 변동 통보서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일시
------	------

통보인 (공제가입 사업주 또는 도급인)	상호 또는 법인 명칭	대표자 성명
	주된 사무소의 소재지	(전화번호:)
	법인등록번호(생년월일)	사업자등록번호

사업장	사업주 구분	원수급 [] 하수급 [] 자체시공 []	
	사업장의 명칭	공제가입번호	
	사업기간	①총공사금액 원	
	퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액 원	②지급받은 퇴직공제 가입 소요 금액 원	
	도급인	상호 또는 법인 명칭	③공제가입번호
		주된 사무소의 소재지 (전화번호:)	

도급인 공제부금 납부 의무 변동 내용	변동 전		변동 후	
	④발생일	⑤발생사유	⑥변동일	⑦변동사유

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조의2제1항제2호, 같은 법 시행령 제12조의3제3항 및 같은 법 시행규칙 제17조제3항에 따라 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

통보인 (서명 또는 인)

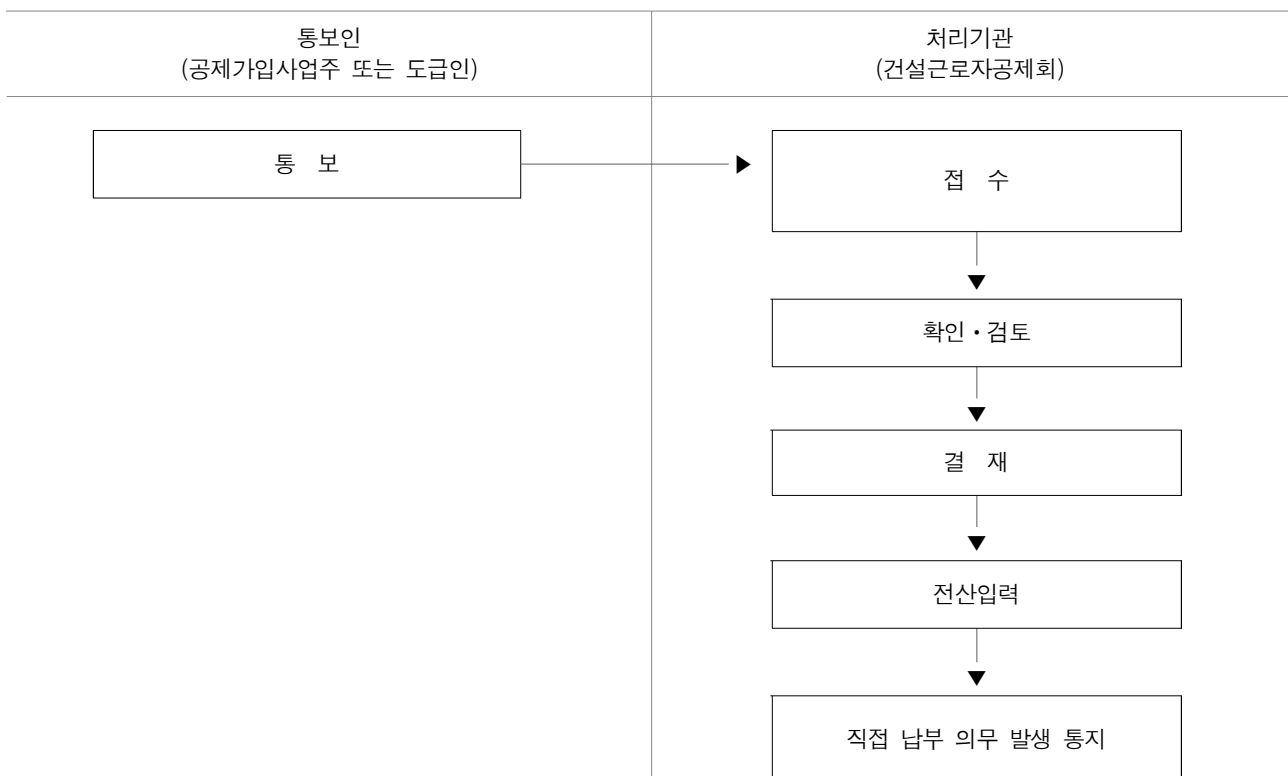
건설근로자공제회 귀중

첨부서류	도급인의 공제부금 납부 의무가 변동되는 경우 그 변동 사실을 확인할 수 있는 서류 사본 1부	수수료 없 음
------	---	------------

작성방법

1. ①총공사금액란은 부가가치세를 포함한 총공사금액을 적습니다.
2. ②지급받은 퇴직공제 가입 소요 금액란은 통보일 현재까지 공제가입사업주가 도급인으로부터 실제 지급받은 공제부금액(공제회에 납부했는지 여부와 무관)의 총 합계액을 적습니다.
3. ③공제가입번호란은 도급인이 퇴직공제에 가입한 원수급인인 경우만 적습니다.
4. ④발생일란은 해당 사업장 도급인의 공제부금 납부 의무가 발생한 일자를 적습니다.(예시: 도급인과 서면 합의일, 파산선고일, 회생절차개시결정일 등)
5. ⑤발생사유란은 해당 사업장 도급인의 공제부금 납부 의무가 발생한 사유를 적습니다.(도급인과 서면합의, 사업주의 파산선고, 회생절차개시결정, 공동관리절차의 개시 의결, 도급인의 공제부금 미지급 등)
6. ⑥변동일란은 해당 사업장 도급인의 공제부금 납부 의무가 변동된 일자를 적습니다.(예시: 도급인과 서면합의 변경·파기일, 파산선고·회생절차개시결정 등의 취소·변경일 등)
7. ⑦변동사유란은 해당 사업장 도급인의 공제부금 납부 의무가 변동된 사유를 적습니다.(도급인과 서면합의 변경·파기, 사업주의 파산선고·회생절차개시결정 등의 취소·변경, 도급인의 공제부금 지급 등)
8. 첨부서류로서 도급인 공제부금 납부 의무 변동 사실을 확인할 수 있는 서류 사본은 아래를 참고하여 제출합니다(제출한 자료의 내용이 불명확하거나 증명 자료가 불분명하여 통보내용이 확인되지 않으면 해당 자료의 제출을 재요청하거나 반려될 수 있음을 유념하시기 바랍니다).
 - 가. 도급인과 사업주 간 서면합의 변경 또는 파기의 경우(법 제13조의2제1항제1호): 도급인 공제부금 납부 서면합의 변경 또는 파기 등을 확인할 수 있는 서류 사본
 - 나. 사업주의 파산선고·회생절차개시결정 등의 취소·변경의 경우(법 제13조의2제1항제2호): 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 등 개별법에 따른 파산선고의 취소 결정문, 회생절차개시결정의 취소 결정문, 공동관리절차의 종료 의결서 및 그 밖에 이와 유사한 사유로 도급인 공제부금 납부 의무가 변동된 사실을 확인할 수 있는 서류 사본
 - 다. 도급인의 퇴직공제 가입 소요 금액 지급의 경우(법 제13조의2제1항제3호): 도급인으로부터 지급받은 공제부금을 확인할 수 있는 서류 사본

처리절차



〈건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률〉

제10조(퇴직공제의 가입) ① 「건설산업기본법」 제87조제1항에 따른 건설공사와 대통령령으로 정하는 건설공사를 하는 사업주(사업이 여러 차례의 도급에 의하여 수행되는 경우에는 원수급인을 말한다)는 그 건설공사의 사업시작일부터 당연히 퇴직공제의 가입자가 된다. 이 경우 원수급인이 서면계약으로 하수급인에게 공제부금의 납부를 인수(引受)하게 하는 경우로서 원수급인의 신청에 따라 공제회의 승인을 받은 경우에는 그 하수급인을 사업주로 본다.

<개정 2007. 12. 27.>

② 제1항에 따라 퇴직공제의 가입자가 된 사업주 외의 사업주로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 사업주는 공제회의 승인을 받아 퇴직공제에 가입할 수 있다. 이 경우 공제회가 가입을 승인한 날부터 가입의 효력이 발생한다. <개정 2007. 12. 27.>

③ 삭제 <2007. 7. 27.>

④ 제1항과 제2항에 따른 퇴직공제의 가입방법 및 가입절차 등에 관하여 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. <개정 2007. 12. 27., 2010. 6. 4.>

⑤ 퇴직공제는 사업주가 건설업을 폐지한 날의 다음 날이나 그 사업주가 행하는 건설공사 완공일의 다음 날에 관계가 소멸한다. <개정 2007. 12. 27.>

[전문개정 2002. 12. 30.]

제10조의4(퇴직공제 관계의 신고) ① 제10조제1항에 따라 당연히 퇴직공제의 가입자가 된 사업주는 그 건설공사의 사업시작일부터 14일 이내에 공제회에 퇴직공제 관계의 성립을 신고하여야 한다.

② 제1항의 사업주는 그가 운영하는 사업의 전부를 대상으로 하거나 사업장별로 구분하여 신고할 수 있다.

[전문개정 2007. 12. 27.]

제13조(피공제자의 근로일수 신고 및 공제부금의 납부) ① 퇴직공제에 가입한 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 피공제자의 근로일수(勤勞日數)를 매월 공제회에 신고하고, 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 내야 한다. <개정 2019. 11. 26.>

② 공제부금은 피공제자에게 지급할 퇴직공제금과 공제회의 사업 및 운영 등에 필요한 비용인 부가금으로 한다. <신설 2011. 7. 25.>

③ 피공제자는 사업주가 제1항에 따라 근로일수를 신고하지 아니하거나 잘못 신고하면 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 공제회에 직접 신고할 수 있다. 이 경우 신고를 받은 공제회는 사실관계를 확인한 후 그 결과를 신고인과 사업주에게 알려야 한다. <신설 2019. 11. 26.>

④ 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상 사업장의 사업주로서 퇴직공제에 가입한 사업주는 피공제자의 근로일수를 신고하기 위하여 피공제자에게 전자카드를 발급하고, 피공제자는 이를 사용하여야 한다. <신설 2019. 11. 26.>

⑤ 제1항에 따른 공제부금의 금액과 납부, 제4항에 따른 전자카드 발급 및 사용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2011. 7. 25., 2019. 11. 26.>

[전문개정 2007. 12. 27.][제목개정 2019. 11. 26.]

〈건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령〉

제6조(퇴직공제의 당면 가입 대상) 법 제10조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산수리공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다. <개정 2011. 10. 26., 2020. 5. 26., 2023. 12. 19., 2024. 5. 7.>

1. 국가나 지방자치단체가 발주하는 공사로서 공사예정금액(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제24조에 따른 장기계속계약에 따라 연차별로 계약을 체결하는 공사의 경우에는 해당 공사의 예정금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 1억원 이상인 공사
2. 국가나 지방자치단체가 출자 또는 출연한 법인(해당 법인이 납입자본금의 5할 이상을 재출자한 법인을 포함한다)이 발주하는 공사로서 공사예정금액이 1억원 이상인 공사
3. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제6호에 따른 민간투자사업으로 시행되는 공사로서 공사예정금액이 1억원 이상인 공사
4. 공사예정금액이 50억원 이상인 공사

제9조(공제부금납부확인서의 제출) 법 제10조제1항에 따른 건설공사의 발주자 및 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인권자(이하 "발주자등"이라 한다)는 그 건설공사의 사업주에게 공제회가 발행하는 공제부금납부확인서의 제출을 요구할 수 있다.
[전문개정 2020. 11. 24.]

제10조의2(퇴직공제 가입에 드는 금액) ① 법 제10조의3에 따른 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액은 다음 각 호에 해당하는 금액으로 한다. <개정 2023. 12. 19.>

1. 법 제13조제2항에 따른 공제부금
 2. 제12조의2제3항 각 호 외의 부분 본문에 따라 전자카드 단말기를 설치하는 경우 그 단말기의 설치·운영에 드는 금액
- ② 건설공사의 도급계약 당사자는 법 제10조의3제1항에 따라 도급금액 산출명세서에 밝힌 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액(도급금액 산출명세서에 기재된 금액이 발주자가 실제 지급한 금액과 다른 경우에는 발주자가 실제 지급한 금액을 말한다)이 퇴직공제에 가입한 사업주(이하 "공제가입사업주"라 한다)가 실제로 퇴직공제에 가입하는 데에 든 금액을 넘는 경우에는 그 초과 금액을 정산해야 한다.

[본조신설 2020. 11. 24.]

제11조(피공제자가 될 수 없는 자의 범위) 법 제11조제2호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 기간을 정하지 아니하고 고용된 상용근로자
2. 1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자

제12조(공제부금) ① 공제가입사업주는 법 제13조제1항에 따라 공제회에 매달 피공제자의 근로일수에 관한 신고를 하는 경우에는 납부한 공제부금의 금액을 명시하고 공제부금을 냈다는 것을 증명하는 서류(전자문서를 포함한다)를 함께 제출해야 한다.

② 공제부금의 금액은 1일 5천원 이상 1만원 이하의 범위에서 공제회가 고용노동부장관의 승인을 받아 정한다.

③ 공제회는 공제부금과 그 운용 수익에 영향을 미치는 사업운영계획을 수립한 경우에는 이를 고용노동부장관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

[전문개정 2020. 11. 24.]

〈건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙〉

제10조(퇴직공제 가입신청서 기재사항의 변경) 법 제10조제1항 또는 제2항에 따라 퇴직공제에 가입한 사업주(이하 "공제가입사업주"라 한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 변경되면 지체 없이 별지 제8호서식의 퇴직공제 가입신청서 기재사항 변경신청서에 변경사항을 증명할 수 있는 자료를 첨부하여 공제회에 제출해야 한다.

1. 상호 또는 법인 명칭, 주된 사무소의 소재지
2. 사업장의 명칭 또는 소재지
3. 사업기간
4. 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액

제11조(퇴직공제 관계의 성립신고) ① 법 제10조의4에 따라 공제회에 퇴직공제 관계의 성립을 신고하려는 사업주는 별지 제9호서식의 건설근로자 퇴직공제 관계 성립신고서에 제9조제1항 각 호의 서류를 첨부하여 공제회에 제출해야 한다.

② 공제회는 제1항에 따라 제출된 서류에 보완이 필요하거나 사실 확인이 필요하다고 판단되면 해당 사업주에게 10일 이내의 기간을 정하여 관련 서류의 보완을 요구하거나 사실 확인을 할 수 있다.

제12조(퇴직공제 관계 성립신고서 기재사항의 변경) 법 제10조의4에 따라 퇴직공제 관계의 성립을 신고한 사업주는 제10조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 변경되면 지체 없이 별지 제10호서식의 퇴직공제 관계 성립신고서 기재사항 변경신고서에 변경사항을 증명할 수 있는 자료를 첨부하여 공제회에 제출해야 한다.

제14조(피공제자가 될 수 없는 자) 법 제11조제1호에서 "근로시간이 고용노동부령으로 정하는 기준 미만인 자"란 1일의 소정근로시간(「근로기준법」 제2조제1항제8호에 따른 소정근로시간을 말한다. 이하 같다)이 4시간 미만이고 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자를 말한다.

〈건설산업기본법〉

제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) ① 건설공사에 관한 도급계약(하도급계약을 포함한 다. 이하 같다)의 당사자는 대등한 입장에서 합의에 따라 공정하게 계약을 체결하고 신의를 지켜 성실하게 계약을 이행하여야 한다.

② 건설공사에 관한 도급계약의 당사자는 계약을 체결할 때 도급금액, 공사기간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 계약서에 분명하게 적어야 하고, 서명 또는 기명날인한 계약서를 서로 주고받아 보관하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 계약당사자가 대등한 입장에서 공정하게 계약을 체결하도록 하기 위하여 건설공사의 도급 및 건설사업관리위탁에 관한 표준계약서(하도급의 경우는 「하도급거래

공정화에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회가 권장하는 건설공사표준하도급계약서를 포함한다. 이하 "표준계약서"라 한다)의 작성 및 사용을 권장하여야 한다. <신설 2013. 8. 6.>

④ 건설사업자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건설공사에 관한 사항을 건설공사대장에 적어야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 8. 6., 2019. 4. 30.>

⑤ 건설공사 도급계약의 내용이 당사자 일방에게 현저하게 불공정한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 부분에 한정하여 무효로 한다. <신설 2013. 8. 6., 2020. 6. 9.>

1. 계약체결 이후 설계변경, 경제상황의 변동에 따라 발생하는 계약금액의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 떠넘기는 경우
2. 계약체결 이후 공사내용의 변경에 따른 계약기간의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 떠넘기는 경우
3. 도급계약의 형태, 건설공사의 내용 등 관련된 모든 사정에 비추어 계약체결 당시 예상하기 어려운 내용에 대하여 상대방에게 책임을 떠넘기는 경우
4. 계약내용에 대하여 구체적인 정함이 없거나 당사자 간 이견이 있을 경우 계약내용을 일방의 의사에 따라 정함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해한 경우
5. 계약불이행에 따른 당사자의 손해배상책임을 과도하게 경감하거나 가중하여 정함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해한 경우
6. 「민법」 등 관계 법령에서 인정하고 있는 상대방의 권리를 상당한 이유 없이 배제하거나 제한하는 경우

⑥ 건설사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제4항에 따른 건설공사대장의 기재 사항을 발주자에게 통보하여야 한다. <개정 2013. 8. 6., 2016. 2. 3., 2019. 4. 30.>

⑦ 건설공사 도급계약의 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 분명하게 적어야 한다. 이 경우 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적힌 금액이 실제로 지출된 보험료 등보다 많은 경우에 그 정산에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2013. 8. 6., 2019. 4. 30.>

⑧ 둘 이상의 건설사업자가 공동으로 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관 외의 자가 발주하는 공사를 도급받기로 발주자와 약정한 후 그 건설사업자 중에서 발주자에게 약정내용의 변경을 요청하는 경우에는 요청일 10일 전까지 그 사유를 다른 건설사업자에게 서면으로 통보하여야 한다. <신설 2018. 12. 31., 2019. 4. 30.>

[전문개정 2011. 5. 24.]

제87조(건설근로자 퇴직공제제도의 시행) ① 대통령령으로 정하는 건설공사를 하는 건설사업자는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 건설근로자 퇴직공제제도에 가입하여야 한다. <개정 2019. 4. 30.>

② 제1항에 따라 건설근로자 퇴직공제제도에 가입하여야 하는 건설공사 도급계약의 당사자

는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출명세서에 건설근로자 퇴직공제제도의 가입에 드는 금액을 분명하게 적어야 한다.

③ 국토교통부장관은 제23조에 따른 시공능력의 평가나 그 밖의 건설시책을 시행할 때 제2항에 따라 건설근로자 퇴직공제제도에 가입한 건설사업자를 우대할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2019. 4. 30.>

[전문개정 2011. 5. 24.]

<건설산업기본법 시행령>

제26조(건설공사대장의 기재사항 통보) ① 도급금액이 1억원 이상인 건설공사를 도급받은 건설사업자는 법 제22조제6항에 따라 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망을 이용하여 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 발주자에게 통보해야 한다. <개정 2007. 12. 28., 2014. 2. 5., 2020. 2. 18.>

② 제1항의 적용을 받는 건설사업자로부터 4천만원 이상의 건설공사를 하도급받은 건설사업자는 하도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보해야 한다. <신설 2007. 12. 28., 2020. 2. 18.>

③ 제1항 및 제2항에 따른 건설사업자는 통보한 사항에 변경이 발생하거나 새로 기재해야 할 사항이 발생한 경우에는 발생한 날부터 30일 이내에 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보해야 한다. 다만, 제1항에 따라 통보한 도급금액이 1억원 미만의 범위에서 변경되거나 제2항에 따라 통보한 하도급금액이 4천만원 미만의 범위에서 변경되는 경우에는 통보하지 않을 수 있다. <개정 2007. 12. 28., 2020. 2. 18.>

[본조신설 2002. 9. 18.]

제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사) ① 법 제87조제1항에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다. <개정 1999. 8. 6., 2001. 8. 25., 2003. 8. 21., 2003. 11. 29., 2005. 3. 8., 2005. 5. 7., 2007. 12. 28., 2010. 5. 27., 2011. 11. 1., 2016. 8. 11., 2020. 9. 8.>

1. 국가 또는 지방자치단체가 발주하는 공사로서 공사예정금액(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조에 따른 장기계속계약에 따라 연차별로 계약을 체결하는 공사의 경우에는 해당 공사의 예정금액을 말한다. 이하 제2호에서 같다)이 1억원 이상인 공사
2. 국가 또는 지방자치단체가 출자 또는 출연한 법인이 발주하는 공사로서 공사예정금액이 1억원 이상인 공사
- 2의2. 제2호에 따른 법인이 납입자본금의 50퍼센트 이상을 출자한 법인이 발주하는 공사로서 공사예정금액이 1억원 이상인 공사
3. 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획의 승인을 얻어 건설하는 200호이상인 공동주택의 건설공사
4. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업으로 시행되는 공사로서 공사예정금액이 1억원 이상인 공사
5. 200호 이상의 공동주택(「건축법 시행령」에 따른 공동주택을 말한다)과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(다수의 건축물이 연결된 하나의 건축물을 포함한다)의 건설공사(「주택법」 제15조에 따라 사업계획의 승인을 받은 경우를 포함한다)

6. 「건축법 시행령」에 따른 일반업무시설 중 200실 이상인 오피스텔의 건설공사

7. 공사예정금액이 50억원 이상인 건설공사

② 법 제87조제2항에 따른 건설공사도급계약의 당사자는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 금액을 산정하여 도급금액산출내역서에 명시하여야 한다. <신설 2007. 12. 28., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

③ 제1항의 규정에 의한 건설공사를 하도급하는 경우 수급인은 당해 하도급부분에 해당하는 건설공사의 하도급금액산출내역서에 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 금액을 명시하여야 한다. 다만, 수급인이 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조제1항 전단의 규정에 의하여 하수급인이 고용하는 건설근로자를 피공제자로 하는 공제계약을 체결한 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2003. 8. 21., 2005. 5. 7., 2007. 12. 28.>

④ 제1항제1호·제2호·제2호의2·제4호·제5호·제6호 및 제7호에 따른 발주자나 같은 항 제3호·제5호 및 제7호에 따른 사업계획의 승인을 한 자(이하 이 조에서 "발주자등"이라 한다)는 해당 건설공사를 시공하는 건설사업자가 법 제87조제1항에 따라 건설근로자 퇴직공제에 가입했는지 여부를 확인할 수 있다. <개정 1998. 12. 31., 2003. 8. 21., 2007. 12. 28., 2010. 5. 27., 2020. 2. 18.>

⑤ 발주자등은 제4항에 따른 확인을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 건설사업자에게 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제9조에 따른 건설근로자공제회(이하 "건설근로자공제회"라 한다)에 공제부금을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있다. 다만, 발주자등이 건설산업종합정보망을 통하여 공제부금을 납부한 확인서의 확인이 가능한 경우에는 그 확인으로 대신할 수 있다. <신설 2007. 12. 28., 2020. 2. 18., 2024. 6. 11.>

⑥ 발주자등은 건설사업자의 공제부금납부내역을 확인하여 법 제87조제2항에 따른 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 건설사업자가 납부한 공제부금을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산해야 한다. <신설 1998. 12. 31., 1999. 8. 6., 2002. 9. 18., 2007. 12. 28., 2020. 2. 18.>

<국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률>

제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경(천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유에 따른 경우를 포함한다)으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다. <개정 2019. 11. 26.>

[전문개정 2012. 12. 18.]

<국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령>

제33조(입찰공고) ① 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 이 영에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 전자조달시스템을 이용하여 공고하여야 한다. 다만, 필요한 경우 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다. <개정 1999. 9. 9., 2002. 7. 30., 2013. 9. 17.>

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따른 입찰공고 중 내용의 오류나 법령 위반사항이 발견되어 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 한다. <신설 2007. 10. 10.>

제92조의2(계약관련 정보의 공개) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 분기별 발주계획, 입찰에 부칠 계약목적물의 규격, 계약체결, 계약변경 및 계약이행에 관하여 기획재정부령으로 정하는 사항을 전자조달시스템 또는 제39조제1항 단서에 따라 각 중앙관서의 장이 지정·고시한 정보처리장치에 공개하여야 한다. 다만, 제26조제1항제1호가목 중 작전상의 병력 이동에 따른 사유와 제26조제1항제1호나목 및 같은 항 제5호라목에 따른 사유로 인하여 체결하는 수의계약의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 7. 21., 2011. 12. 31., 2013. 9. 17., 2016. 9. 2.>

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항 본문의 규정에 의한 공개내용에 변경이 있는 경우에는 변경된 사실을 지체 없이 공개하여야 한다.

[본조신설 2005. 9. 8.]

<고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률>

제40조(자료제공의 요청) ① 공단 또는 건강보험공단은 보험관계의 성립 및 소멸, 고용보험료의 지원, 보험료의 부과·징수, 보험료의 정산, 그 밖에 이 법에 따른 연체금 또는 징수금의 징수 등을 위하여 근로소득자료·국세·지방세·토지·건물·건강보험·국민연금 등 대통령령으로 정하는 자료를 제공받거나 관련 전산망을 이용하려는 경우에는 관계 기관의 장에게 사용목적 등을 적은 문서로 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관의 장은 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. <개정 2013. 6. 4.>

② 공단은 산재보험 노무제공자에 대한 보험료의 부과·징수 등을 위하여 산재보험 노무제공자의 노무를 제공받는 사업의 도급인(「산업안전보건법」 제2조제7호에 따른 도급인을 말한다), 「보험업법」에 따른 보험회사 등 대통령령으로 정하는 기관·단체에 산재보험 노무제공자의 월 보수액 등 보험료 부과·징수 등에 필요한 내용으로서 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 기관·단체는 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. <개정 2022. 6. 10.>

③ 제1항 또는 제2항에 따라 공단 또는 건강보험공단에 제공되는 자료에 대하여는 수수료 및 사용료 등을 면제한다. <개정 2010. 1. 27., 2022. 6. 10.>